

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

MÓDULO I: MARCO LEGAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA MINERÍA EN CHILE

CAPITULO II “NORMATIVA TRIBUTARIA APLICADA A CONTRATOS. ”





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkeDIn
LUISANTONIOLEIVAOLEA

MÓDULO I: MARCO LEGAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA MINERÍA EN CHILE

El Módulo I entrega un análisis estructurado, riguroso y actualizado del entorno legal y normativo que regula la administración de contratos en la industria minera chilena. En este módulo se estudian en profundidad los fundamentos jurídicos, principios contractuales, normativas sectoriales y disposiciones legales especiales que condicionan y regulan la contratación en todas sus fases: desde la formulación y negociación contractual, hasta la ejecución, modificación y eventual término de los contratos en el contexto minero.

Dada la complejidad técnica y regulatoria de la minería en Chile, actividad estratégica y fuertemente normada por el Estado, el módulo aborda tanto el derecho común (civil, comercial y laboral) como el derecho especial aplicable a minería, incluyendo normativa ambiental, de subcontratación, de salud y seguridad, y tributaria. Asimismo, se incorporan aspectos críticos como la responsabilidad legal de las empresas mandantes, la jerarquía de normas aplicables, y los criterios interpretativos usados por tribunales nacionales en conflictos contractuales del rubro.

El propósito de este módulo es proporcionar una base sólida y transversal para interpretar correctamente los marcos normativos aplicables a contratos mineros, mejorar sus habilidades en la gestión legal de contratos, minimizar riesgos jurídicos y contribuir al diseño de relaciones contractuales sostenibles, seguras y alineadas con las exigencias legales vigentes en Chile.

CAPITULO I “NORMATIVA LEGAL APLICADA A CONTRATOS MINEROS”

CAPÍTULO 2: NORMATIVA TRIBUTARIA APLICADA A CONTRATOS.

CAPÍTULO 3: NORMATIVA CIVIL APLICADA A CONTRATOS.

CAPÍTULO 4: NORMATIVA COMERCIAL APLICADA A CONTRATOS.

CAPÍTULO 5: NORMATIVA DE SALUD Y SEGURIDAD APLICADA.

CAPÍTULO 6: NORMATIVA MEDIO AMBIENTAL APLICADA .

CAPÍTULO 7: LEY DE SUBCONTRATACION

CAPÍTULO II: NORMATIVA TRIBUTARIA APLICADA A CONTRATOS DE MINERÍA EN CHILE

Introducción General al Capítulo

La actividad minera en Chile, al estar sujeta a un régimen jurídico especial debido a su importancia estratégica y económica, se encuentra regulada no solo por normas técnicas y contractuales, sino también por un entramado normativo tributario robusto y específico. Esta normativa tiene como finalidad asegurar una recaudación justa para el Estado, sin desincentivar la inversión privada nacional o extranjera, manteniendo un delicado equilibrio entre fomento económico, equidad fiscal y soberanía sobre los recursos naturales.

Este capítulo se aboca a estudiar en profundidad las principales disposiciones tributarias que inciden directamente sobre los contratos de minería en Chile, ya sea en su etapa de exploración, explotación o cierre de faenas. Se analizarán impuestos generales, como el impuesto a la renta, así como tributos específicos del sector, como el impuesto específico a la actividad minera (royalty), incluyendo también regímenes especiales de invariabilidad tributaria, convenios para evitar la doble tributación, y el tratamiento fiscal de los contratos celebrados entre partes relacionadas.

El análisis se realizará considerando el marco legal vigente, jurisprudencia relevante y la doctrina administrativa emitida por el Servicio de Impuestos Internos (SII), procurando una visión integral y crítica que sirva como herramienta de comprensión técnica y jurídica de los contratos mineros bajo el prisma tributario chileno.

2.1 Principios Generales del Régimen Tributario en Minería

El régimen tributario aplicable al sector minero constituye un componente esencial dentro del marco normativo que regula la explotación de los recursos naturales en Chile. A diferencia de otros sectores económicos, la minería presenta características estructurales, económicas y jurídicas que justifican un tratamiento tributario particular, fundado en principios generales del Derecho Tributario pero adaptado a la singularidad de los recursos minerales y al rol estratégico que éstos desempeñan en el desarrollo nacional.

En términos estructurales, el régimen tributario minero chileno se sustenta en una base dual: por un lado, se aplican los tributos generales que afectan a toda actividad económica (como el impuesto a la renta, el IVA y otros tributos comunes); por otro lado, se contemplan tributos específicos o sectoriales, como el Impuesto Específico a la Actividad Minera (conocido como royalty minero), que responde a la necesidad de capturar parte de la renta económica generada por la explotación de bienes no renovables de dominio estatal.

Esta configuración tributaria, sin embargo, no es arbitraria. Se encuentra limitada y orientada por una serie de principios jurídicos fundamentales, consagrados principalmente en la Constitución Política de la República y desarrollados por la legislación tributaria. Dichos principios, como el principio de legalidad tributaria, el de igualdad ante la ley, la capacidad contributiva, la no confiscatoriedad, la certeza jurídica y la proporcionalidad, establecen el marco dentro del cual el Estado puede ejercer su potestad impositiva sobre el sector minero.

El análisis de estos principios resulta especialmente relevante en minería por tres razones principales:

La titularidad estatal del recurso: a diferencia de otros bienes económicos, los yacimientos minerales son bienes nacionales de uso público, cuya explotación se realiza mediante un régimen de concesiones judiciales, lo que implica una relación jurídica particular entre el concesionario y el Estado.

La alta rentabilidad potencial del sector: la minería, especialmente del cobre, genera rentas económicas significativas que justifican una mayor participación del Estado en su aprovechamiento, sin perjuicio de la necesidad de mantener condiciones atractivas para la inversión nacional e internacional.

El impacto ambiental y social de la actividad minera: dada su escala y sus efectos territoriales, el diseño del régimen tributario también debe considerar principios de equidad intergeneracional, sostenibilidad fiscal y desarrollo territorial.

En este contexto, el presente capítulo tiene por finalidad estudiar y explicar en profundidad los principios generales que rigen el régimen tributario en minería, desde su fundamento constitucional hasta su aplicación concreta en el diseño y administración de los tributos mineros. Para ello, se abordarán primero las bases constitucionales del poder tributario, luego los principios específicos que estructuran la tributación en el sector y, finalmente, se revisará su aplicación práctica en el marco normativo vigente, con énfasis en la coherencia, eficacia y justicia del sistema impositivo.

2.1.1 Definición y Marco Constitucional del Poder Tributario

Definición Técnica

El poder tributario es una manifestación fundamental de la soberanía del Estado, que le permite establecer, modificar, suprimir y recaudar tributos con el fin de financiar las funciones públicas y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. Este poder no es absoluto ni arbitrario, sino que se encuentra estrictamente regulado por el ordenamiento jurídico, en especial por la Constitución Política de la República, que actúa como límite y fuente del mismo.

Desde una perspectiva jurídico-tributaria, el poder tributario comprende tres grandes dimensiones:

El poder de imposición: la facultad de crear y establecer tributos;

El poder de recaudación y fiscalización: la potestad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, recaudar los tributos y fiscalizar su cumplimiento;

El poder sancionador tributario: la capacidad de aplicar sanciones en caso de infracción a la normativa fiscal.

En el caso chileno, el poder tributario encuentra su sustento normativo en el artículo 19 N°20 de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de legalidad tributaria, señalando expresamente que:

> "Ningún tributo puede ser establecido, ni modificado, sino en virtud de una ley".

Esta disposición constitucional consagra un principio central del Derecho Tributario: la reserva legal, es decir, la obligación de que todo tributo, en su existencia, estructura, hechos generadores, base imponible, sujetos pasivos, tasas y exenciones, debe estar regulado por una ley formal dictada por el Congreso Nacional, y no por un reglamento ni acto administrativo. De este modo, el principio de legalidad actúa como garantía del contribuyente frente a la potestad tributaria del Estado.

Marco Constitucional y Principios Relacionados

El principio de legalidad no opera de manera aislada, sino que se articula con otros principios constitucionales que rigen el ejercicio del poder tributario, tales como:

- Principio de igualdad ante la ley (art. 19 N°2): exige que las normas tributarias no establezcan discriminaciones arbitrarias entre los contribuyentes.
- Principio de no confiscatoriedad: si bien no está expresamente consagrado, se deduce del respeto al derecho de propiedad (art. 19 N°24), y exige que la carga tributaria no anule o despoje de manera sustancial el valor económico de los bienes o ingresos gravados.
- Principio de proporcionalidad: exige que la carga tributaria sea razonable y guardando adecuada relación con la capacidad económica del contribuyente.
- Principio de certeza jurídica: se relaciona con la estabilidad y claridad del sistema tributario, evitando la imposición de tributos de manera ambigua o retroactiva.

Aplicación al Sector Minero

En el ámbito de la minería, el ejercicio del poder tributario reviste especial importancia debido a las características únicas de este sector económico. En efecto, la minería en Chile no solo representa una de las principales fuentes de ingreso fiscal, sino que también involucra la explotación de recursos naturales no renovables, que pertenecen al Estado y cuya regulación debe armonizar la actividad económica privada con el interés público y la sostenibilidad a largo plazo.

En virtud del régimen constitucional de los recursos minerales, establecido en el artículo 19 N°24 inciso final de la Constitución, los yacimientos mineros son considerados bienes nacionales de uso público, cuya propiedad pertenece al Estado. Sin embargo, su exploración y explotación pueden realizarse por privados mediante un sistema de concesiones judiciales, las cuales gozan de protección constitucional pero no transfieren el dominio sobre el recurso.

Esta especial naturaleza jurídica del recurso minero justifica que el Estado, en ejercicio de su poder tributario, imponga cargas fiscales diferenciadas al sector, las cuales se expresan en dos grandes tipos de tributos:

> Tributos de aplicación general: como el Impuesto a la Renta, el IVA, el Impuesto Único de Segunda Categoría, entre otros, aplicables a todas las actividades económicas, incluyendo la minería.
>
> Tributos de carácter sectorial o específico: como el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), también denominado royalty minero, que grava específicamente la explotación de sustancias minerales metálicas y no metálicas, en consideración a su rentabilidad, uso intensivo del recurso natural y el impacto económico y ambiental de la actividad.

En este sentido, puede afirmarse que el régimen tributario minero chileno opera bajo una lógica dual:

- Se aplican las normas tributarias generales a las empresas mineras como contribuyentes comunes;
- Pero además, se establecen instrumentos tributarios específicos que buscan capturar una proporción justa de la renta económica generada por la explotación de recursos naturales estratégicos, procurando al mismo tiempo no desincentivar la inversión ni afectar la competitividad internacional del sector.

Cabe destacar que estos tributos específicos deben igualmente respetar los principios constitucionales anteriormente mencionados, siendo su legalidad y proporcionalidad materia de frecuente debate legislativo, técnico y doctrinario

El poder tributario constituye una expresión esencial de la soberanía estatal y un mecanismo de redistribución de los beneficios económicos, especialmente relevante en sectores estratégicos como la minería. En el marco jurídico chileno, este poder está sujeto al principio de legalidad, como garantía del Estado de Derecho y del respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes. En minería, la especificidad del recurso y su régimen concesional justifican la aplicación de cargas tributarias diferenciadas, las que deben conciliar la eficiencia recaudatoria con la equidad fiscal, la sostenibilidad y la atracción de inversiones. Así, el diseño y aplicación del régimen tributario minero debe atender simultáneamente a los principios constitucionales, los objetivos de política fiscal y las condiciones técnicas y económicas propias del sector.

2.1.2 Principios Tributarios Aplicables al Sector Minero en Chile

Definición General

Los principios tributarios son directrices fundamentales del ordenamiento jurídico que orientan, limitan y legitiman el ejercicio del poder tributario del Estado. En el contexto chileno, estos principios tienen su raíz en la Constitución Política de la República, el Código Tributario, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina nacional e internacional y la propia estructura del sistema impositivo vigente.

Cuando se trata del sector minero, estos principios adquieren una dimensión particular debido a las especiales características jurídicas, económicas y sociales de la minería. Ello implica que, si bien los principios son comunes a toda actividad económica, su aplicación al sector minero requiere una interpretación específica, que tome en cuenta aspectos como:

- La propiedad estatal de los yacimientos minerales (art. 19 N°24 CPR).
- El régimen concesional para la exploración y explotación.
- La alta rentabilidad potencial de la actividad minera.
- Su impacto ambiental, territorial y social.
- La necesidad de captar rentas económicas sin desincentivar la inversión.

A continuación, se definen y analizan los principales principios tributarios aplicables al régimen fiscal minero en Chile:

1) Principio de Legalidad Tributaria

El principio de legalidad tributaria es uno de los pilares fundamentales del Derecho Tributario moderno y se refiere a la exigencia de que toda norma que cree, modifique o suprima tributos debe tener rango de ley formal, es decir, debe emanar del Congreso Nacional y cumplir con el procedimiento legislativo correspondiente. Este principio impone una limitación al poder del Estado, asegurando que los ciudadanos solo están obligados a pagar aquellos tributos que han sido establecidos conforme a la ley, en sentido estricto.

Este principio prohíbe que el poder Ejecutivo, a través de autoridades administrativas, cree nuevos impuestos, modifique los existentes o imponga nuevas obligaciones tributarias sin respaldo legal expreso. También veda la aplicación analógica de normas tributarias para extender su aplicación a supuestos no contemplados expresamente en la ley.

En otras palabras, el principio de legalidad tributaria garantiza certeza jurídica, previsibilidad, y control democrático sobre el poder tributario del Estado, alineándose con el principio de soberanía popular, por el cual solo los órganos representativos de la ciudadanía pueden decidir sobre cargas impositivas.

Fundamento Normativo

Este principio se encuentra consagrado explícitamente en el texto de la Constitución Política de la República de Chile, específicamente en:

- Artículo 19 N°20: "La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o a cualquier otro criterio de igualdad y equidad. Toda contribución debe establecerse por una ley que indique los hechos gravados, los contribuyentes y las tasas respectivas, y determinará la forma de su fiscalización."

Este precepto constitucional establece no sólo el principio de legalidad, sino también elementos esenciales de la tipicidad tributaria, es decir, la exigencia de que la ley describa de manera clara e inequívoca el hecho gravado, el sujeto pasivo, la base imponible, la tasa y los procedimientos de control y fiscalización.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional de Chile, en su jurisprudencia reiterada, ha sostenido que:

- El principio de legalidad tributaria es una garantía para los contribuyentes frente al poder estatal.
- El contenido mínimo que debe contener toda norma impositiva incluye los elementos estructurales del tributo: hecho gravado, sujeto pasivo, base, tarifa y procedimiento.
- La omisión o delegación de alguno de estos elementos en autoridades administrativas puede ser declarado inconstitucional.

Por ejemplo, en la Sentencia Rol N° 1731-11-INA, el Tribunal sostuvo que la potestad tributaria es de reserva legal, por tanto, su ejercicio exige un fundamento legal formal expreso.

Aplicación del Principio en la Actividad Minera

En el contexto de la minería, el principio de legalidad tributaria adquiere especial relevancia dada la magnitud económica de esta actividad y su alta regulación sectorial. En este marco, toda tributación aplicable a la minería debe cumplir de forma estricta con los requisitos constitucionales de legalidad.

Caso del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM)

El IEAM, comúnmente conocido como "royalty minero", es un tributo que grava la operación minera a gran escala y su régimen jurídico debe estar expresamente establecido por ley. Esto implica que:

- El hecho gravado (por ejemplo, la venta de productos minerales o la renta operacional minera) debe estar claramente definido en una ley.
- El sujeto pasivo, usualmente el titular de derechos mineros, debe estar identificado de manera precisa en la norma.
- La tasa o tarifa aplicable debe estar determinada por la ley, pudiendo ser fija o progresiva, pero siempre establecida por el legislador.
- Las exenciones, rebajas o beneficios tributarios, si los hubiere, deben también estar regulados en el cuerpo legal correspondiente.
- Los mecanismos de fiscalización, declaración, determinación y pago deben derivar directamente de una fuente legal.

> Cualquier intento por aplicar normas tributarias por analogía a actividades mineras no contempladas explícitamente en la ley, por ejemplo, incluir actividades auxiliares o conexas sin regulación expresa, infringe directamente el principio de legalidad.

Ejemplos de Aplicación

1. Royalty Minero Ley N°21.420 y su modificación por Ley N°21.591 (2023): Estas leyes establecen detalladamente el nuevo régimen del IEAM, cumpliendo con los estándares constitucionales del principio de legalidad tributaria.

2. Inconstitucionalidad de normas reglamentarias que extienden el tributo: Si un decreto supremo intentara modificar el sujeto pasivo o alterar la base imponible del IEAM, sin autorización legal expresa, sería inconstitucional.

3. No aplicación extensiva: No es posible aplicar el IEAM a concesiones de exploración sin que exista una ley que expresamente lo permita, dado que ello excedería los límites del principio de legalidad.

Cierre Técnico

El principio de legalidad tributaria constituye una garantía fundamental del ordenamiento jurídico chileno en materia impositiva, y su correcta aplicación en el sector minero asegura la transparencia, certeza jurídica y control democrático del sistema tributario aplicado a la explotación de recursos naturales. En consecuencia, cualquier tributo que afecte directa o indirectamente la actividad minera debe estar establecido con total precisión en una ley formal, lo que excluye de plano la creación de tributos por vías reglamentarias, administrativas o interpretativas.

La vigencia y exigibilidad de este principio es especialmente crucial en el ámbito minero, dada la alta sensibilidad económica, social y política que rodea al aprovechamiento de recursos naturales no renovables. La observancia rigurosa del principio de legalidad tributaria en este sector no sólo es una exigencia constitucional, sino una condición de legitimidad y confianza institucional, tanto para los inversionistas nacionales e internacionales como para el Estado.

2) Principio de Igualdad ante la Ley

El principio de igualdad ante la ley en materia tributaria exige que todos los contribuyentes sean tratados de manera equitativa frente al sistema impositivo, lo cual no implica una igualdad estricta o matemática, sino una igualdad sustancial basada en la situación objetiva y jurídica comparable de los sujetos pasivos. En este contexto, la igualdad no significa uniformidad, sino la prohibición de discriminaciones arbitrarias o carentes de justificación racional y técnica.

Este principio exige que el legislador tributario y la administración tributaria diseñen, apliquen e interpreten las normas fiscales sin incurrir en privilegios indebidos ni cargas injustificadas entre quienes se encuentren en condiciones materiales equivalentes, especialmente en relación con su capacidad económica, el nivel de ingresos, el volumen de producción o la magnitud del negocio minero.

Fundamento Normativo

El principio de igualdad ante la ley en el ámbito tributario chileno se encuentra consagrado en los siguientes cuerpos normativos y fuentes interpretativas:

- Constitución Política de la República de Chile, Artículo 19 N° 2: "La ley no podrá establecer diferencias arbitrarias". Este precepto constitucional establece la base general del principio de igualdad, del cual se deriva el principio de igualdad tributaria, en virtud del cual la carga fiscal debe distribuirse de manera equitativa conforme a criterios objetivos.

- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC): El TC ha sostenido reiteradamente que los tributos deben cumplir con el principio de igualdad, señalando que: "el legislador tiene un margen de configuración razonable, pero este debe sujetarse a los límites de racionalidad y proporcionalidad, prohibiéndose toda diferencia arbitraria" (STC Rol N° 1451-10, entre otras).

- Doctrina administrativa del Servicio de Impuestos Internos (SII): Diversos pronunciamientos del SII, como circulares, oficios y resoluciones, aplican el principio de igualdad en la interpretación de exenciones, beneficios tributarios y regímenes especiales, reiterando que estos deben estar fundamentados en la ley y respetar criterios objetivos de diferenciación, tales como la escala de operación, el tipo de mineral o la categoría del contribuyente.

Aplicación Técnica en el Contexto Minero

En el ámbito minero, la aplicación del principio de igualdad ante la ley cobra especial relevancia debido a la heterogeneidad del sector: existen grandes empresas mineras transnacionales, medianas empresas nacionales, y una numerosa base de pequeños productores.

Dado este panorama, la legislación tributaria puede establecer tratamientos diferenciados entre estos actores, pero tales diferencias deben fundarse en criterios técnicos, económicos y jurídicos objetivos, como los siguientes:

a) Escala de Producción. Las diferencias en el régimen tributario pueden justificarse por el nivel de producción o volumen de ventas. Por ejemplo:

- La aplicación de un régimen simplificado para pequeños mineros (Régimen 14 D N° 8).
- La aplicación del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) con tramos progresivos de tasa, que distingue entre los niveles de producción.

b) Capacidad Contributiva. Este principio, derivado del principio de equidad horizontal y vertical, permite justificar un mayor gravamen para quienes tienen mayor rentabilidad o capacidad económica. En minería, esto se traduce en:

- Exigir tasas efectivas mayores a grandes empresas con márgenes operacionales superiores.
- Reconocer deducciones o amortizaciones aceleradas para empresas con menor capital de trabajo.

c) Nivel de Formalización y Riesgo Operacional

Algunas políticas tributarias promueven la formalización de la pequeña minería mediante regímenes de simplificación o incentivos tributarios (como el DL N° 3.525 y los beneficios de ENAMI), pero estos deben enmarcarse dentro del principio de igualdad, evitando que se perpetúen privilegios injustificados que distorsionen la competencia.

Análisis Crítico y Criterios de Evaluación

Para evaluar si una norma tributaria aplicada al sector minero cumple con el principio de igualdad ante la ley, deben considerarse los siguientes criterios doctrinales y constitucionales:

1. Existencia de una justificación racional y técnica: ¿Existe un fundamento económico, jurídico o administrativo que justifique el trato diferenciado?

2. Proporcionalidad del beneficio o carga: ¿La diferencia se ajusta en magnitud y finalidad al objetivo perseguido?

3. Ausencia de discriminación arbitraria: ¿La norma o práctica no favorece injustificadamente a ciertos actores mineros en detrimento de otros?

4. Consistencia normativa: ¿La diferencia es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tributario?

Ejemplos Prácticos de Aplicación Correcta e Incorrecta

- Aplicación Correcta: Establecer un régimen de renta presunta para pequeños mineros con producción inferior a 2.000 toneladas anuales, como medida de fomento y formalización, con fiscalización adecuada del SII.

- Aplicación Incorrecta: Eximir a ciertas empresas de gran minería del Impuesto Específico a la Actividad Minera sin justificación técnica ni legal, generando una discriminación en perjuicio del resto del sector.

Cierre Técnico

El principio de igualdad ante la ley constituye un pilar estructural del sistema tributario aplicado a la minería chilena, dado el alto impacto económico y social del sector. Su correcta implementación permite un diseño fiscal más justo, eficiente y equitativo, protegiendo la competencia leal y la legitimidad del régimen tributario. La evaluación de la constitucionalidad de exenciones, beneficios, tramos o regímenes especiales debe siempre considerar la racionalidad técnica del criterio diferenciador, evitando sesgos políticos, privilegios sectoriales o decisiones ad hoc que socaven la equidad del sistema.

En definitiva, garantizar la igualdad tributaria en minería no significa tratar a todos por igual, sino a cada uno según su realidad económica y jurídica, en función del principio de capacidad contributiva y bajo los límites del orden constitucional.

3) Principio de Capacidad Contributiva

El Principio de Capacidad Contributiva es uno de los pilares fundamentales del Derecho Tributario moderno y establece que cada persona o entidad debe contribuir al financiamiento del gasto público en proporción a su capacidad económica real y efectiva. Esta capacidad se mide, entre otros factores, por:

- Los ingresos obtenidos (rentas del trabajo, del capital, empresariales, etc.),
- Las utilidades o beneficios netos generados en el desarrollo de actividades económicas,
- El patrimonio o riqueza acumulada, y
- El nivel de consumo o gasto en bienes y servicios.

El principio busca lograr una distribución justa de las cargas fiscales, asegurando que quienes más tienen o más generan, contribuyan en mayor medida que aquellos con menor capacidad económica. En otras palabras, la tributación no debe ser indiferente a la situación económica del contribuyente, sino que debe adaptarse a ella.

Fundamento Normativo

Aunque el Principio de Capacidad Contributiva no se encuentra explícitamente consagrado de forma textual en la Constitución Política de la República de Chile, se infiera implícitamente a partir de varios elementos normativos y doctrinarios:

Artículo 19 N°20 de la Constitución Política: Este artículo garantiza que los tributos deben establecerse por ley, y que su aplicación debe respetar principios de generalidad y equidad. De este último (la equidad), se deduce doctrinariamente la exigencia de una correlación entre la carga tributaria y la situación económica del contribuyente.

Principios de justicia tributaria: El principio de capacidad contributiva forma parte del conjunto de principios de justicia fiscal que sustentan un sistema tributario equitativo, junto con la progresividad, la legalidad y la no confiscatoriedad.

Jurisprudencia y doctrina nacional: La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han reconocido indirectamente el principio de capacidad contributiva al pronunciarse sobre casos de progresividad, proporcionalidad y equidad tributaria. A nivel doctrinal, autores como Sergio Urzúa, Enrique Barros y Rodrigo Moraga han abordado su importancia para el diseño de tributos justos y proporcionales.

Aplicación en Minería

En el ámbito minero, el principio de capacidad contributiva se traduce en un diseño tributario que adapta la carga fiscal a la rentabilidad del negocio minero, evitando la aplicación de tributos que resulten ciegos frente a las condiciones económicas concretas de cada empresa.

Un caso paradigmático de aplicación de este principio es el diseño del impuesto específico a la actividad minera (también conocido como "royalty minero"), tanto en su versión anterior como en la recientemente reformada por la Ley N°21.420 y el DS N°13 de 2023 del Ministerio de Hacienda.

En particular, se observa que:

- La estructura del royalty minero se basa en márgenes operacionales o utilidades antes de impuestos (EBITDA), lo cual permite reflejar la rentabilidad real de cada operación minera.
- Las tasas impositivas son progresivas: los contribuyentes con mayor margen operacional enfrentan una mayor tasa efectiva, lo que cumple con el mandato de que "quien más gana, más paga".
- Se evita una tributación plana o fija sobre la producción, lo que sería regresivo y atentaría contra la capacidad contributiva de pequeños productores o empresas con costos operacionales elevados.

Ejemplo ilustrativo:

Margen Operacional	Tasa del Royalty (Impuesto sobre margen)
< 20%	1% – 3%
20% – 45%	3% – 8%
> 45%	hasta 14%

Este diseño reconoce que las empresas mineras con mayor eficiencia, menores costos y mejores precios internacionales están en mejores condiciones para contribuir más al financiamiento público, sin afectar desproporcionadamente a las operaciones menos rentables o de menor escala.

Cierre Técnico

El Principio de Capacidad Contributiva cumple una función esencial en el diseño y legitimación de los tributos que gravan al sector minero chileno. Su correcta aplicación permite establecer mecanismos fiscales equitativos y sostenibles, sensibles a los ciclos de precios de los commodities y a la diversidad de actores en la industria minera (grandes, medianos y pequeños productores). En este sentido, su incorporación en el diseño del royalty y otros impuestos sectoriales permite alinear los intereses fiscales del Estado con la viabilidad económica de la minería, promoviendo un entorno tributario justo, eficiente y estable.

Este principio también sirve como criterio interpretativo clave al momento de evaluar reformas tributarias en el ámbito extractivo, asegurando que las cargas fiscales mantengan una correspondencia con la realidad económica del contribuyente, lo cual es esencial para la seguridad jurídica y la inversión de largo plazo en minería.

4) Principio de No Confiscatoriedad

El Principio de No Confiscatoriedad establece que un tributo no puede ser diseñado ni aplicado de manera que tenga como efecto práctico privar al contribuyente del goce sustancial de su propiedad. Esto significa que, sin importar la finalidad fiscal del Estado, el impuesto no debe alcanzar una magnitud que extinga la utilidad razonable derivada del ejercicio de una actividad económica legal, ni debe operar como una vía encubierta de expropiación sin indemnización.

Este principio actúa como límite infranqueable al poder tributario del Estado. Impide que los tributos adquieran un carácter excesivo, desproporcionado o confiscatorio, en resguardo de la libertad económica, la iniciativa privada y el derecho fundamental de propiedad.

En términos prácticos, se considera vulnerado este principio cuando:

- La carga tributaria total impide la rentabilidad razonable de una actividad.
- Se afectan los incentivos económicos para invertir, operar o expandirse.
- La tributación actúa como un obstáculo estructural al desarrollo de una industria, al punto de hacerla inviable.

Fundamento normativo en el ordenamiento jurídico chileno

Constitución Política de la República de Chile. El principio tiene su base directa en el Artículo 19 N°24 de la Constitución, el cual garantiza:

"El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. [...] Nadie puede ser privado de su propiedad, del todo o de parte de ella, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador."

Este precepto exige que toda privación de propiedad (total o parcial) sea compensada mediante el pago de una indemnización justa, salvo disposición legal explícita. La tributación, aunque es una obligación legal, no puede anular los atributos esenciales del derecho de propiedad: uso, goce y disposición. Cuando un impuesto priva al contribuyente de obtener beneficios razonables o destruye el valor patrimonial de la inversión, traspasa la línea de la legalidad y se convierte en un acto inconstitucional.

Jurisprudencia constitucional chilena

El Tribunal Constitucional de Chile ha desarrollado una interpretación robusta del principio de no confiscatoriedad. En diversas sentencias, ha afirmado que:

- La potestad tributaria no es ilimitada, sino que debe respetar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y equidad.

- Un impuesto que conduce a la pérdida patrimonial, o que impide desarrollar la actividad económica, podría ser declarado inconstitucional por su efecto confiscatorio, aunque su diseño formal sea legal.

- La evaluación del carácter confiscatorio de un tributo no se hace de forma aislada, sino considerando su efecto acumulado junto con otros impuestos.

Un caso destacado es el Rol N° 4205-2022, en el cual el Tribunal sostuvo que los impuestos deben respetar límites funcionales y no anular de facto el ejercicio de derechos constitucionales.

Aplicación específica en el sector minero chileno

1. Consideraciones generales: La actividad minera en Chile se caracteriza por ser intensiva en capital, riesgo geológico y ciclos de precios volátiles, lo que hace especialmente relevante el principio de no confiscatoriedad. Un sistema tributario que desincentive la inversión, anule los márgenes de rentabilidad esperados o imponga cargas desproporcionadas en ciclos de bajos precios podría vulnerar este principio.

2. Impuestos relevantes en minería. En el contexto del régimen fiscal minero, la carga tributaria total puede incluir:

- Impuesto de Primera Categoría (IDPC)
- Impuesto Adicional (IA)
- Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM o Royalty)
- Eventualmente, contribuciones o gravámenes ambientales, municipales, entre otros.

El principio de no confiscatoriedad exige que la carga tributaria agregada no anule la utilidad económica neta derivada de la explotación minera, entendida como la utilidad esperada según parámetros razonables de inversión, riesgo y precio de mercado.

3. Diseño técnico del sistema tributario minero. Un sistema tributario coherente con este principio debe incorporar:

- Progresividad técnica: el IEAM, por ejemplo, se estructura como un impuesto variable en función de las utilidades operacionales mineras, lo que permite ajustar la carga efectiva a la rentabilidad real.
- Deducción de costos efectivos: incluyendo amortizaciones, depreciaciones aceleradas, gastos de cierre, reinversiones, etc.
- Estabilidad tributaria: en los grandes contratos de inversión (DL 600 y Estatuto de Inversión Extranjera), que busca evitar cambios bruscos que afecten la planificación económica de largo plazo.
- No retroactividad ni aplicación sorpresiva de modificaciones legales que puedan afectar gravemente los flujos proyectados de inversiones ya realizadas.

Ejemplo técnico de análisis de no confiscatoriedad

Supongamos una empresa minera que opera con un margen de utilidad antes de impuestos del 15% sobre ingresos. Si la carga tributaria agregada (IDPC + IA + IEAM) asciende a un 18% sobre los ingresos brutos, el efecto neto será una utilidad negativa, lo que constituye un efecto confiscatorio indirecto. Esto obliga a revisar el diseño del royalty o a implementar medidas de amortiguación como umbrales mínimos de utilidad imponible.

Cierre técnico

El Principio de No Confiscatoriedad es una garantía constitucional que delimita el ejercicio legítimo del poder tributario del Estado en contextos económicos complejos como el minero. Su respeto no implica limitar la soberanía fiscal, sino diseñar un régimen tributario racional, equilibrado y técnico que permita al Estado captar renta económica sin destruir la actividad que la genera.

En minería, donde los ciclos de precios, la inversión de largo plazo y los riesgos operativos son especialmente marcados, el respeto a este principio no solo es una exigencia jurídica, sino también un imperativo de política pública racional, que busca conciliar la recaudación fiscal con el desarrollo sostenible de uno de los sectores estratégicos del país.

5) Principio de Certeza Jurídica y Seguridad Tributaria

El Principio de Certeza Jurídica y Seguridad Tributaria se erige como uno de los pilares fundamentales del derecho tributario moderno, especialmente en contextos económicos que requieren estabilidad a largo plazo, como la minería. Este principio establece que el sistema tributario debe estructurarse de forma que sea claro, estable, previsible y comprensible para los contribuyentes, permitiendo que estos puedan anticipar, con un grado razonable de certeza, las consecuencias fiscales de sus decisiones económicas y contractuales.

Desde esta perspectiva, no solo se trata de conocer con precisión el contenido de las normas tributarias vigentes, sino también de que los cambios normativos no introduzcan incertidumbre innecesaria o afecten retroactivamente situaciones consolidadas. Este principio exige, por tanto, que la ley tributaria sea formulada con un lenguaje técnico preciso, que evite ambigüedades y discrecionalidades excesivas en su interpretación o aplicación por parte de la administración tributaria.

La certeza tributaria también implica que el contribuyente debe poder identificar ex ante el conjunto de deberes, cargas, exenciones o beneficios tributarios aplicables, especialmente en contratos de ejecución prolongada o con implicancias fiscales diferidas, como los contratos de exploración, explotación o asociación minera.

Fundamento Normativo

- Doctrina del Derecho Tributario: Este principio es reconocido ampliamente por la doctrina jurídica como una exigencia básica del Estado de Derecho, en tanto permite que las personas y empresas planifiquen racionalmente su actuar económico. En el derecho comparado, especialmente bajo el enfoque europeo-continental y el latinoamericano, la certeza tributaria es un componente esencial de la legitimidad del tributo.

- Buenas Prácticas OCDE: El marco de políticas fiscales de la OCDE enfatiza la importancia de un entorno tributario estable y previsible como condición para atraer inversión extranjera directa y fomentar la formalización. En sus informes sobre política fiscal y gobernanza minera (como el "Framework for Extractive Industries Taxation"), la OCDE recomienda evitar prácticas como la retroactividad, los cambios normativos intempestivos o la discrecionalidad administrativa excesiva.

- Constitución Política de la República de Chile, Artículo 19 N°24: Este artículo reconoce el derecho de propiedad y su seguridad jurídica, lo que se interpreta, doctrinaria y jurisprudencialmente, como una garantía que se extiende también al patrimonio económico y a la protección contra la incertidumbre jurídica en materia tributaria. La Corte Suprema ha entendido que las reglas tributarias deben ser compatibles con este derecho, sobre todo cuando afectan contratos de largo plazo o decisiones de inversión estructurales.

Aplicación del Principio en el Sector Minero

En el contexto de la industria minera chilena, el Principio de Certeza Jurídica y Seguridad Tributaria adquiere una relevancia crítica, debido a las siguientes razones técnicas y estructurales:

1. Horizonte de Largo Plazo: Los proyectos mineros típicamente requieren décadas desde la fase de exploración hasta el cierre de faenas. Las decisiones de inversión iniciales, que implican altos niveles de riesgo geológico, financiero y ambiental, se adoptan sobre la base de expectativas razonables de estabilidad jurídica y tributaria.

2. Regímenes Tributarios Especiales (DL 600, invariabilidad tributaria): La existencia de mecanismos como los contratos de invariabilidad tributaria (hoy derogados, pero aún vigentes para antiguos contratos) son una manifestación concreta de la necesidad de ofrecer certidumbre a los inversionistas respecto del tratamiento fiscal aplicable durante un período determinado.

3. Implicancias en Contratos Mineros: La seguridad tributaria es esencial para estructurar contratos entre privados (por ejemplo, entre una empresa mandante y un contratista de exploración) o entre el Estado y privados (como en concesiones de explotación o contratos de arriendo de pertenencias). Un cambio inesperado en la carga tributaria puede alterar la ecuación económica de dichos contratos y generar conflictos o renegociaciones.

4. Prevención de Riesgos Legales y Arbitrales: La falta de certeza tributaria puede llevar a litigios fiscales, arbitrajes internacionales (como ante el CIADI) y controversias constitucionales, generando costos institucionales y reputacionales para el Estado.

5. Evaluación de Proyectos y Decisiones Financieras: La determinación del VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), payback, y otras métricas clave en la evaluación de proyectos mineros, se realiza asumiendo supuestos tributarios que deben permanecer estables o previsibles durante la vida útil del proyecto.

Ejemplo Aplicado

Un inversionista extranjero evalúa adquirir un proyecto minero en la Región de Atacama. Al realizar el due diligence financiero, observa que el proyecto se acoge al régimen de depreciación acelerada y que goza de ciertas exenciones en la aplicación del impuesto específico a la minería. Si existiera incertidumbre respecto a la vigencia o a la posible eliminación retroactiva de dichos beneficios, el inversionista podría desistir de su interés o exigir una prima de riesgo, encareciendo el acceso al capital.

Cierre Técnico

El Principio de Certeza Jurídica y Seguridad Tributaria representa una garantía estructural indispensable para el correcto funcionamiento del sistema tributario y para la legitimidad del vínculo entre el Estado y los contribuyentes. En el ámbito de la minería, su aplicación no solo es deseable, sino esencial, dado que los proyectos del sector involucran inversiones intensivas, horizontes de largo plazo y un alto grado de planificación financiera.

Desde el punto de vista jurídico y económico, este principio exige del legislador, del Ejecutivo y del ente fiscalizador (SII) una conducta coherente, transparente y técnicamente fundada al momento de proponer, aplicar o interpretar normas tributarias. Solo así se puede asegurar un entorno propicio para el desarrollo sostenible del sector minero, garantizando el equilibrio entre el interés fiscal del Estado y el respeto por la confianza legítima de los inversionistas y titulares de concesiones.

6) Principio de Equidad Tributaria (Horizontal y Vertical)

Definición conceptual y sistemática

La equidad tributaria es uno de los pilares fundamentales de todo sistema impositivo moderno, y constituye una manifestación concreta del principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile), vinculado con el principio de capacidad económica o contributiva. Este principio se descompone en dos dimensiones operativas y complementarias:

a) Equidad Horizontal

La equidad horizontal exige que los sujetos pasivos del tributo (contribuyentes) que se encuentran en igualdad de condiciones económicas sustanciales (es decir, que poseen una capacidad contributiva similar), soporten una carga tributaria equivalente. Desde esta óptica, se busca la eliminación de distorsiones en el tratamiento fiscal que, sin una justificación objetiva, otorguen ventajas o desventajas a contribuyentes que generan el mismo nivel de renta o riqueza.

Por ejemplo, si dos empresas mineras presentan iguales márgenes de utilidad y estructuras de costo, no resulta equitativo que una tribute a una tasa efectiva distinta, salvo que medien factores objetivos tales como diferencias en externalidades, riesgos ambientales, beneficios sociales aportados, entre otros.

b) Equidad Vertical

La equidad vertical impone que los contribuyentes con mayor capacidad económica, ya sea medida por ingresos, rentas, utilidades o patrimonio, deban contribuir en una proporción mayor al financiamiento del gasto público, consagrando así una distribución progresiva de la carga fiscal. Esta dimensión reconoce explícitamente que el impacto económico de un mismo tributo es diferente para distintos niveles de ingreso o renta.

En el sector minero, ello se expresa en la estructuración de esquemas impositivos progresivos, donde empresas con rentabilidades extraordinarias deben aportar en forma más intensa al financiamiento del Estado, sin que ello signifique desalentar la inversión o quebrar los incentivos económicos de largo plazo.

Fundamento normativo y doctrinario

El principio de equidad tributaria, en ambas dimensiones, encuentra su base jurídica y doctrinaria en:

- Constitución Política de la República de Chile:
  - Art. 19 N° 2: Principio de igualdad ante la ley.
  - Art. 19 N° 20: Principio de no discriminación arbitraria en el tratamiento económico y tributario.
  - Art. 1° inciso 4°: Función del Estado de promover el bien común, lo cual se logra en parte mediante un sistema impositivo justo.

- Principio de capacidad contributiva: El tributo debe recaer sobre quien está en mejores condiciones de soportarlo sin menoscabo injustificado de su derecho de propiedad o de su proyecto económico.

- Doctrina de la Hacienda Pública moderna: Se reconoce que la equidad es un valor estructural del sistema tributario, junto con la eficiencia, la suficiencia recaudatoria, la simplicidad administrativa y la neutralidad.

Aplicación en el régimen tributario minero chileno

El principio de equidad tributaria adquiere particular relevancia en el ámbito de la actividad minera, dado que este sector exhibe marcadas diferencias entre distintos tipos de operadores (pequeña, mediana y gran minería), así como una alta exposición a ciclos de precios internacionales, rentabilidades volátiles y externalidades socioambientales. La correcta aplicación del principio exige reconocer esas diferencias para evitar injusticias tributarias.

1. Diferenciación por escala de operación. El régimen tributario debe distinguir entre:
   - Pequeños mineros (personas naturales, asociaciones mineras, cooperativas),
   - Medianos productores,
   - Grandes empresas, muchas de ellas con operaciones a gran escala, propiedad extranjera y alta rentabilidad estructural.

El diseño legal vigente contempla regímenes simplificados de tributación para la pequeña minería, como el impuesto específico sustitutivo del Decreto Ley N° 824 (Ley sobre Impuesto a la Renta) , o beneficios asociados a la Ley N° 21.591 sobre Royalty, lo que busca evitar una sobrecarga administrativa y financiera desproporcionada.

Impuesto único sustitutivo para pequeños mineros artesanales

El artículo 23 del Decreto Ley N° 824 (Ley sobre Impuesto a la Renta) establece un impuesto único sustitutivo para los pequeños mineros artesanales. Este impuesto reemplaza todos los impuestos de la ley por las rentas provenientes de la actividad minera y se aplica sobre el valor neto de las ventas de productos mineros. Las tasas varían según el precio internacional del cobre:

- 1% si el precio no excede de 316,57 centavos de dólar por libra.
- 2% si el precio excede de 316,57 y no sobrepasa de 407,06 centavos de dólar por libra.
- 4% si el precio excede de 407,06 centavos de dólar por libra.

Para otros productos mineros sin contenido de cobre, oro o plata, la tasa es del 2% sobre el valor neto de la venta. Además, estos contribuyentes pueden optar por tributar anualmente mediante el régimen de renta presunta contemplado en el artículo 34° de la misma ley.

Ley N° 21.591 sobre Royalty a la Minería

Desde el 1 de enero de 2024, entró en vigor la Ley N° 21.591, que establece un nuevo esquema tributario para la minería en Chile. Esta ley considera diferentes niveles de tributación según la escala de producción:

- Pequeña minería: Producción hasta 12.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF). Se mantiene exenta del nuevo royalty.

- Mediana minería: Producción entre 12.000 y 50.000 TMCF. Se establece una tasa progresiva de entre 0,4% y 4,4% según producción anual.

- Gran minería: Producción superior a 50.000 TMCF. Se aplica un componente ad-valorem de 1% y una tasa progresiva de entre 8% y 26% según el margen operacional minero.

Este nuevo sistema busca entregar certeza a la inversión en el sector y distribuir nuevos recursos para las regiones.

2. Progresividad del impuesto específico a la minería

La Ley N° 20.469, que modificó la estructura del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), introdujo tramos progresivos que aumentan la tasa efectiva a medida que la margen operacional minera crece, materializando así la equidad vertical. La reciente legislación sobre Royalty Minero (Ley N° 21.420 que abre la nueva Ley N° 21.591) refuerza esta lógica, exigiendo más a quienes tienen mayor capacidad contributiva.

Ley N° 20.469 (año 2010):

- Esta ley modificó la estructura original del IEAM establecido por la Ley N° 20.026 del año 2005, incorporando un esquema progresivo en las tasas del impuesto, basándose en el margen operacional minera (utilidad operacional minera / ingresos operacionales mineros).
- La progresividad se implementó mediante tramos marginales de tasa, en los que a mayor rentabilidad (margen operacional), mayor es la carga tributaria efectiva, lo que responde al principio de equidad vertical: quienes tienen más, deben contribuir más.
- Por ejemplo, en la reforma de 2010, las tasas variaban desde un mínimo de 5% hasta un máximo del 14% sobre la renta imponible operacional minera ajustada, dependiendo del margen operacional de cada empresa.

Elemento	Ley 21.420	Ley 21.591
Año de publicación	2022	2023
Tipo de medida	Reforma tributaria general (transitoria)	Reforma tributaria sectorial (royalty minero)
Enfoque minero	Instruye la creación de un nuevo royalty	Implementa el nuevo régimen de royalty
Afecta a	Toda la economía	Empresas que produzcan >50.000 TMCF de cobre
Tributación específica	No define directamente	Establece tasas ad valorem y sobre utilidades
Beneficios sociales	Recaudación para reformas estructurales	Redistribución a regiones y comunas mineras

La Ley N° 21.420 establece el marco político y jurídico para revisar las exenciones y beneficios tributarios históricos, abriendo la puerta a una tributación minera más moderna. Por su parte, la Ley N° 21.591 representa la materialización concreta de esta revisión, implementando un régimen dual (ad valorem + rentabilidad) que se ajusta tanto a la capacidad de generación de ingresos brutos como a la rentabilidad efectiva del negocio minero.

Esta nueva estructura busca asegurar una mayor participación del Estado en las rentas mineras, en un contexto de alta demanda de cobre a nivel mundial, sin desincentivar la inversión de capital en el sector extractivo.

3. Exenciones y beneficios tributarios

Desde el enfoque de la equidad horizontal, resulta crítico evitar exenciones o tratamientos preferenciales injustificados que generen ventajas competitivas artificiales para ciertos actores, en especial grandes empresas con capacidad de lobby o ingeniería tributaria compleja. En este sentido, la eliminación progresiva de incentivos tributarios regresivos, o la revisión de contratos de invariabilidad tributaria, es un tema en discusión permanente.

4. Compensación territorial: En un marco de equidad tributaria ampliada, también se discute el principio de justicia territorial, esto es, que parte relevante de los ingresos fiscales generados por la minería sean reinvertidos en las regiones productoras, compensando los impactos sociales y ambientales que enfrentan las comunidades locales. Si bien esto no se relaciona directamente con la equidad entre contribuyentes, sí con la distribución justa de los beneficios económicos del recurso.

Cierre técnico

El Principio de Equidad Tributaria constituye una piedra angular del sistema impositivo chileno y su correcta interpretación y aplicación en el ámbito minero es esencial para garantizar la justicia fiscal, la legitimidad institucional del régimen tributario, y el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad y bien común. En la práctica, este principio obliga al legislador, al Ejecutivo y a la administración tributaria a diseñar e implementar tributos que discriminen con justicia, reconociendo diferencias objetivas entre los contribuyentes, evitando regímenes regresivos o regresivamente neutrales, y asegurando que los que más tienen, más aporten, y que aquellos con menor capacidad no sean injustamente gravados

7) Principio de Eficiencia Económica y Recaudatoria

El principio de eficiencia económica y recaudatoria establece que un sistema tributario debe diseñarse de tal forma que maximice la recaudación fiscal sin generar distorsiones innecesarias en las decisiones económicas de los agentes productivos. En términos económicos, se busca minimizar las pérdidas de eficiencia o "excedente muerto" derivadas de la imposición de tributos.

Un sistema tributario eficiente es aquel que logra los objetivos fiscales del Estado (como la obtención de recursos para el gasto público) con el menor costo posible en términos de crecimiento económico, inversión privada, empleo, productividad y competitividad. En este sentido, un impuesto puede ser considerado ineficiente si, al aumentar la carga fiscal, reduce significativamente la base imponible debido a la fuga de capitales, la reducción en la actividad económica o el incentivo a la evasión o elusión.

Desde la teoría económica tributaria, este principio se vincula con los conceptos de:

- Neutralidad tributaria: evitar que el impuesto altere las decisiones óptimas de producción, inversión o consumo.
- Elasticidad de la base tributaria: considerar cómo reaccionan los contribuyentes ante cambios en las tasas o estructuras impositivas.
- Eficiencia marginal de la recaudación: obtener el mayor ingreso fiscal posible por cada unidad de tributo aplicado, sin alterar negativamente el comportamiento de los contribuyentes.

Fundamento Normativo

Este principio no se encuentra típicamente consagrado en normas jurídicas expresas, pero sí enmarcado dentro de los criterios técnicos de diseño tributario reconocidos por organismos multilaterales y la doctrina económico-tributaria. Sus fuentes principales incluyen:

- Principios de política tributaria de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos): recomiendan sistemas tributarios que promuevan crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y competitividad internacional.
- Fondo Monetario Internacional (FMI): a través de sus informes técnicos y programas de asistencia fiscal, promueve estructuras tributarias eficientes, particularmente en países con recursos naturales, como es el caso de Chile.
- Comisiones nacionales de reforma tributaria: que en sus diagnósticos y propuestas suelen destacar la eficiencia como un pilar del sistema fiscal (por ejemplo, Comisión Engel 2015, Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad 2021).
- Ley N°21.591, Ley N°20.780, Ley N°20.469 y Ley N°21.420 en el contexto de la tributación de la minería, donde se ha buscado un equilibrio entre recaudación y competitividad sectorial.

Aplicación en Minería: Royalty y Eficiencia Recaudatoria

La aplicación del principio de eficiencia económica y recaudatoria en la minería chilena es crítica debido a la naturaleza estratégica, cíclica e intensiva en capital de esta industria. El diseño de impuestos específicos para el sector, como el impuesto específico a la actividad minera (conocido como royalty), debe considerar múltiples factores para no afectar negativamente el desarrollo del sector ni la inversión extranjera directa.

Los principales elementos que se consideran para asegurar la eficiencia en este ámbito son:

- Tasas progresivas en función del margen operativo o del precio del mineral: lo que permite ajustar la carga fiscal al ciclo económico del cobre o del litio, evitando desincentivar la inversión en periodos de precios bajos.
- Deducción de costos reales de producción e inversión: lo cual incentiva mejoras tecnológicas y reinversión productiva.
- Evitar doble tributación o cargas excesivas combinadas: considerando la interacción entre el royalty, el impuesto a la renta, el impuesto adicional (para inversionistas extranjeros) y otros gravámenes locales.
- Asegurar certeza jurídica y estabilidad tributaria: condiciones claves para inversiones de largo plazo como las que caracterizan a la minería.

Desde el punto de vista de la política fiscal, la eficiencia implica también que el ingreso generado por el royalty debe contribuir efectivamente al financiamiento del gasto público, en particular en regiones productoras, sin causar deslocalización de proyectos ni pérdida de competitividad frente a otros países mineros (como Perú, Australia o Canadá).

Ejemplo práctico:

El nuevo esquema de royalty minero en Chile aprobado por la Ley N°21.591 (2023), busca precisamente mejorar la eficiencia recaudatoria al combinar:

- un componente ad valorem (basado en ventas),
- un componente sobre la renta operacional minera (basado en utilidades), ajustando ambos de forma progresiva según el nivel de producción y precio del mineral.

Esta estructura busca aumentar la recaudación en periodos de bonanza sin afectar la viabilidad económica de los proyectos en periodos de baja.

Cierre Técnico

El principio de eficiencia económica y recaudatoria constituye una pieza clave en el diseño de regímenes tributarios para sectores estratégicos como la minería, donde los equilibrios entre carga fiscal, inversión y competitividad son especialmente delicados. En el caso chileno, lograr una estructura tributaria minera eficiente implica considerar los ciclos de precios internacionales, la estructura de costos de las faenas, la rentabilidad esperada de largo plazo, y la comparación internacional con países competidores.

Si bien el Estado tiene el legítimo objetivo de obtener una renta justa de la explotación de recursos naturales, debe hacerlo mediante mecanismos que no generen distorsiones excesivas ni perjudiquen el desarrollo productivo del país. En este sentido, la eficiencia tributaria no sólo es una aspiración técnica, sino un requisito para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico armónico entre Estado, inversionistas y comunidades.

8) Principio de Transparencia y Simplicidad Administrativa

El Principio de Transparencia y Simplicidad Administrativa establece que todo sistema tributario debe ser formulado de modo tal que su interpretación, aplicación y fiscalización resulten comprensibles tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes, promoviendo así un entorno de seguridad jurídica y eficiencia operativa. Este principio implica evitar formulaciones legales excesivamente técnicas, ambiguas o contradictorias, que generen incertidumbre normativa, oportunidades de arbitraje fiscal o incentivos para la evasión o elusión de obligaciones tributarias.

La transparencia, en este contexto, se relaciona con la publicidad, inteligibilidad y trazabilidad de las normas tributarias, así como con la claridad de los procedimientos de cálculo, declaración y pago. Por su parte, la simplicidad administrativa exige que el sistema tributario pueda ser gestionado por los contribuyentes sin necesidad de conocimientos técnicos excesivos ni carga burocrática desproporcionada, y que el Estado pueda ejercer sus facultades fiscalizadoras con recursos razonables y mecanismos eficaces.

Ambos componentes del principio tienen como fin último fortalecer la confianza en el sistema tributario, promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, y reducir los costos asociados tanto al cumplimiento (compliance costs) como a la administración (administrative costs).

Fundamento normativo y doctrinario

- Doctrina tributaria contemporánea: En el marco del diseño de sistemas fiscales modernos, autores como Musgrave & Musgrave, y organismos multilaterales como el FMI y la OCDE, destacan este principio como clave para lograr eficiencia económica y equidad horizontal en la tributación. La transparencia favorece la rendición de cuentas, mientras que la simplicidad disminuye el riesgo de comportamientos oportunistas.

- Buenas prácticas de gobernanza fiscal: Diversos documentos técnicos del Banco Mundial, la OCDE y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) promueven la implementación de regímenes tributarios mineros que sean estables, comprensibles y fáciles de auditar. La transparencia y simplicidad son condiciones para la legitimidad fiscal y la sostenibilidad del sistema tributario.

Aplicación práctica en el régimen tributario de la minería chilena

En el contexto del régimen impositivo de la minería en Chile, particularmente en relación con el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) o "royalty minero", este principio cobra especial relevancia. Dado el carácter técnico y volátil de la actividad extractiva, un diseño tributario poco claro o excesivamente complejo podría conducir a diversas problemáticas, tales como:

- Incremento de litigios tributarios entre contribuyentes mineros y la administración, debido a diferencias interpretativas sobre márgenes operacionales, costos deducibles, mecanismos de valorización de concentrados, entre otros.

- Espacios para la elusión tributaria, mediante la estructuración agresiva de operaciones internas (por ejemplo, precios de transferencia) o la fragmentación de la actividad productiva.

- Dificultades en la fiscalización efectiva por parte del SII, si los parámetros de cálculo o los datos requeridos no están claramente definidos o verificables.

En respuesta a estas preocupaciones, la Ley N°21.420 (modificada por la Ley N°21.591, año 2023), establece un nuevo régimen de royalty minero que incluye mecanismos de cálculo diferenciados por tramos de producción y márgenes operacionales. Este régimen incorpora una estructura escalonada y objetiva, con tasas explícitas, fórmulas predefinidas y parámetros de verificación pública, como el valor anual de producción y las ventas ajustadas.

Además, se han establecido obligaciones de información estandarizadas, que deben ser reportadas al SII por los contribuyentes afectos, lo que mejora la trazabilidad fiscal y reduce la posibilidad de interpretaciones discrecionales o arbitrarias.

Ejemplo ilustrativo

Un contribuyente que explota una faena de gran minería del cobre, con ventas anuales superiores a las 80.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), debe calcular su carga tributaria sobre la base de un margen operacional minero. Gracias a la estructura actual, puede determinar con precisión si le corresponde pagar una tasa marginal de 8%, 16% o 26% del IEAM, dependiendo del tramo del margen, sin necesidad de interpretación subjetiva ni asesoría técnica compleja.

De igual modo, la autoridad tributaria dispone de información estandarizada que facilita la revisión y comparación entre contribuyentes similares, mejorando la fiscalización sin requerir auditorías extensas o prolongadas controversias legales.

Cierre técnico

El principio de transparencia y simplicidad administrativa actúa como un pilar estructural del régimen tributario minero moderno, particularmente relevante en sectores de alta complejidad técnica como la minería del cobre. Su correcta implementación no solo reduce la litigiosidad y los costos de cumplimiento, sino que fortalece la gobernanza fiscal, promueve la inversión sostenible y legitima el sistema tributario ante la ciudadanía. En este sentido, los recientes ajustes normativos al IEAM constituyen avances relevantes, aunque persistirán desafíos en cuanto a su adecuada implementación, control y evolución normativa futura, especialmente en un contexto de creciente exigencia por parte de la sociedad civil en relación con la distribución equitativa de la renta minera.

Cierre Técnico del Subcapítulo 2.1.2

El estudio de los principios tributarios aplicables al sector minero en Chile permite comprender las bases jurídico-económicas que sustentan el diseño y funcionamiento del régimen impositivo minero. Estos principios no solo cumplen una función normativa, sino también estructurante, al garantizar que la potestad tributaria del Estado se ejerza dentro de márgenes racionales, legítimos y funcionales al desarrollo sostenible del país.

En el contexto minero, el respeto a principios como la legalidad, la capacidad contributiva, la no confiscatoriedad, la certeza jurídica, la igualdad y la eficiencia recaudatoria cobra una relevancia crítica, dado el carácter estratégico de los recursos minerales, el elevado riesgo y capital requerido por la actividad, y su enorme potencial para generar rentas económicas. La adecuada interpretación y aplicación de estos principios permite al Estado capturar una parte justa de dicha renta, sin desalentar la inversión ni vulnerar derechos fundamentales.

El equilibrio entre los intereses fiscales del Estado y los derechos y expectativas legítimas de los inversionistas se logra, precisamente, a través del respeto riguroso y armónico de estos principios. Por ello, cualquier reforma al régimen tributario minero, sea para elevar la carga impositiva, introducir nuevas reglas o modificar el royalty, debe estar fundada en criterios técnicos sólidos y dentro del marco constitucional y legal vigente.

En definitiva, los principios tributarios no son meras declaraciones teóricas, sino herramientas normativas esenciales para evaluar la justicia, legitimidad y viabilidad técnica del sistema tributario minero chileno. Su aplicación prudente y coherente es indispensable para consolidar un régimen que sea socialmente aceptable, jurídicamente válido y económicamente eficiente, garantizando que la riqueza generada por la minería contribuya de manera efectiva al bienestar del país y de las generaciones futuras.

2.1.3 Marco Normativo Legal y Reglamentario Aplicado al Sector Minero en Chile

La minería constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico, territorial y tecnológico de Chile. Desde hace más de un siglo, el país ha estructurado un ordenamiento jurídico específico para regular esta actividad, el cual ha sido continuamente perfeccionado en atención a su relevancia estratégica, sus particularidades técnicas y su impacto socioambiental. Este marco normativo reconoce a la minería como un interés nacional y establece un sistema jurídico autónomo en cuanto al dominio, acceso y aprovechamiento de los recursos minerales.

A nivel constitucional, Chile consagra el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre todas las minas, con independencia del derecho de propiedad sobre el suelo superficial. Esta disposición, recogida actualmente en el artículo 19 N°24 inciso final de la Constitución Política de la República, sienta las bases del régimen concesional que rige la exploración y explotación de yacimientos minerales.

En cumplimiento de este mandato constitucional, el país ha desarrollado un cuerpo legal técnico y especializado, cuyo eje principal es el Código de Minería (Ley N°18.248), complementado por la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley N°18.097), que regula el régimen jurídico de las concesiones, el procedimiento de constitución judicial, los derechos reales derivados y las obligaciones asociadas a su ejercicio y conservación.

Este marco legal se articula además con un conjunto de reglamentos técnicos, normas de seguridad minera y disposiciones ambientales y tributarias, tales como el Reglamento de Seguridad Minera (D.S. N°132/2002), el Reglamento de Cierre de Faenas (D.S. N°41/2012), la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Código de Aguas, la Ley de Impuesto a la Renta (D.L. N°824) y el régimen vigente de Royalty Minero. Cada uno de estos cuerpos normativos regula aspectos esenciales de la actividad minera, tales como la protección ambiental, el uso de recursos hídricos, la prevención de riesgos laborales, la responsabilidad post-operacional y la tributación de la renta generada por la explotación de recursos no renovables.

A nivel institucional, organismos como el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Ministerio de Minería y la Dirección General de Aguas (DGA), entre otros, ejercen funciones de regulación, fiscalización, evaluación técnica y control administrativo de las actividades mineras en todas sus etapas.

En síntesis, el marco normativo del sector minero chileno se caracteriza por ser:

- Especializado, con cuerpos legales y reglamentarios específicos.
- Judicializado, en cuanto al procedimiento de constitución de concesiones.
- Protegido constitucionalmente, mediante la garantía del derecho de propiedad sobre la concesión minera.
- Integral, al incorporar normas ambientales, laborales, tributarias y de cierre de faenas.
- Fiscalizado por organismos técnicos, con competencia legal definida.

Este sistema normativo permite un alto grado de certeza jurídica y técnica, lo que ha contribuido a posicionar a Chile como uno de los destinos mineros más estables y atractivos a nivel internacional. Sin embargo, este marco también enfrenta nuevos desafíos vinculados a la sostenibilidad, la equidad territorial, la gestión eficiente de recursos naturales como el agua, y la relación con comunidades y pueblos indígenas.

Por estas razones, el conocimiento actualizado y riguroso del marco legal y reglamentario minero no solo es una herramienta indispensable para ingenieros, abogados y empresarios del rubro, sino también una condición necesaria para la planificación, ejecución y cierre de proyectos mineros en concordancia con los principios del desarrollo sostenible y la legalidad vigente en Chile.

1) Normas de Rango Constitucional Aplicables a la Minería en Chile

Dominio del Estado sobre las minas

Fundamento Constitucional

La Constitución Política de la República de Chile, promulgada en 1980 y aún vigente (con reformas posteriores), establece en su artículo 19 N°24 inciso final una disposición fundamental para la configuración del régimen jurídico minero nacional:

> "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, sin perjuicio de la propiedad del dueño del terreno sobre las sustancias minerales no metálicas que pueda extraer por medios artesanales, o de aquellas que estén contenidas en terrenos cuya superficie pertenezca a comunidades indígenas y se hallen dentro de zonas declaradas como indígenas conforme a la ley. Sin embargo, estas sustancias podrán ser susceptibles de concesión."

Interpretación técnica

Esta disposición consagra la nacionalización del subsuelo minero, lo que implica que los yacimientos minerales pertenecen al Estado, incluso si se encuentran bajo terrenos de propiedad privada. La norma constitucional establece una separación jurídica entre el dominio superficial y el subsuelo, lo que significa que ser propietario de un terreno no otorga ningún derecho sobre los recursos minerales que puedan encontrarse bajo él.

Asimismo, se establece que este dominio del Estado sobre las minas es:

- Absoluto: No admite propiedad privada originaria sobre los recursos minerales.
- Exclusivo: Ningún otro ente, persona natural o jurídica puede reclamar dominio sobre las minas.
- Inalienable: No puede ser transferido a particulares por venta u otro medio.
- Imprescriptible: No puede adquirirse por el transcurso del tiempo, ni por posesión continuada.

El régimen concesional minero

Dado que el Estado es dueño de las minas, y a la vez no las explota directamente, se establece un régimen de concesiones mineras judiciales, que permite a personas naturales o jurídicas desarrollar actividades de exploración y explotación bajo condiciones específicas.

La Constitución reconoce que estas concesiones:

- Son derechos reales.
- Gozan de protección constitucional como propiedad.
- Deben ser constituidas mediante resolución judicial.
- Están sujetas a requisitos de amparo, tales como el pago de patentes mineras y el cumplimiento de labores mínimas.

Referencia constitucional explícita

> "El derecho de los particulares sobre las concesiones mineras será protegido como propiedad conforme a lo dispuesto en esta Constitución."

Esto significa que el titular de una concesión goza del mismo nivel de protección jurídica que cualquier otro derecho de propiedad reconocido por la Constitución, incluyendo la garantía de no ser privado arbitrariamente de ella, salvo en virtud de una expropiación legalmente tramitada y con indemnización previa.

Garantía constitucional general del derecho de propiedad

Este numeral garantiza que:

- Toda persona tiene derecho a la propiedad en sus diversas especies.
- Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa legal y mediante indemnización.

En consecuencia, la concesión minera, como derecho real protegido constitucionalmente, no puede ser eliminada, restringida ni modificada sin cumplir las garantías del debido proceso y el derecho a indemnización en caso de expropiación.

Inviolabilidad del derecho de concesión

Este principio ha sido respaldado por la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, en el sentido de que la concesión minera no puede ser alterada ni anulada arbitrariamente, ni por razones administrativas ni por simples cambios normativos.

Esto garantiza seguridad jurídica a los inversionistas y empresas mineras, especialmente en procesos de exploración de largo plazo o inversión intensiva de capital.

Exclusiones y limitaciones constitucionales

Aunque el régimen concesional es amplio, la propia Constitución establece ciertas exclusiones al sistema minero:

- No se pueden conceder sustancias radiactivas como el uranio y el torio (salvo autorización legal especial).
- Áreas de seguridad nacional, parques nacionales y zonas fronterizas pueden estar excluidas por ley de la posibilidad de concesión o explotación.
- El Estado puede reservarse ciertos yacimientos estratégicos mediante ley especial.

Estas restricciones están orientadas a resguardar intereses superiores como la seguridad nacional, el patrimonio natural y la protección de los pueblos originarios.

En el contexto del debate constitucional que se ha desarrollado en Chile desde 2019, uno de los temas discutidos ha sido la revisión del régimen jurídico de los recursos naturales. Sin embargo, hasta la fecha, el régimen vigente sigue siendo el establecido en la Constitución de 1980, con sus reformas y garantías intactas en lo que respecta al dominio estatal de las minas y al sistema de concesiones judiciales.

No obstante, existe una creciente presión política y social para que el ordenamiento jurídico minero evolucione hacia un enfoque más sustentable, participativo y descentralizado, donde la titularidad del recurso no signifique desprotección del medio ambiente o marginación de las comunidades locales.

Cierre técnico

El régimen constitucional vigente en Chile sienta una base sólida y clara para la regulación de la actividad minera, combinando el principio del dominio estatal del subsuelo con el reconocimiento de derechos concesionales protegidos constitucionalmente. Esta dualidad ha permitido una intensa actividad minera privada, con certeza jurídica y un marco favorable a la inversión.

Sin embargo, el escenario normativo actual debe adaptarse a los nuevos desafíos del siglo XXI, incorporando principios de sostenibilidad ambiental, justicia territorial y gestión integral de recursos naturales, sin afectar las garantías básicas que han dado estabilidad al sistema minero chileno por décadas.

2) Código de Minería y Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras

2.1) Código de Minería vigente en Chile (Ley N° 18.248, de 1983)

Importancia estratégica del derecho minero en Chile

La minería ha sido históricamente una de las principales actividades económicas del país y una base fundamental del modelo de desarrollo chileno. El cobre, en particular, representa una fracción significativa del Producto Interno Bruto (PIB), de las exportaciones nacionales y de los ingresos fiscales. Este fenómeno ha exigido la construcción de un régimen jurídico especializado que dé certeza, estabilidad y protección a quienes operan en el sector, sin descuidar el rol fiscalizador y soberano del Estado.

En este contexto, el Código de Minería, contenido en la Ley N° 18.248 de 1983, constituye el cuerpo normativo central que regula el régimen de propiedad, constitución, uso, transferencia, gravamen, extinción y protección de las concesiones mineras, las cuales permiten a los particulares explorar y explotar recursos minerales de propiedad estatal. Su importancia no solo es económica, sino también jurídica, ya que garantiza el equilibrio entre el interés público y la inversión privada, en un área de relevancia estratégica para el país.

Fundamento constitucional y marco legal superior

El Código de Minería no se origina en un vacío legislativo, sino que deriva de una norma de jerarquía superior: la Constitución Política de la República de Chile. En su artículo 19 N° 24, inciso sexto, se consagra el principio de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre todas las minas, salvo aquellas excluidas expresamente por dicha norma. De este principio emana la necesidad de un régimen concesional judicial, que permita compatibilizar la propiedad estatal de los recursos con el aprovechamiento económico de los particulares.

> Por esta razón, el Código no puede ser interpretado ni aplicado aisladamente: debe leerse en concordancia con el Derecho Constitucional, el Derecho Civil (propiedad, contratos, servidumbres), el Derecho Ambiental, el Derecho Administrativo (rol de SERNAGEOMIN, SEA, etc.), y el Derecho Tributario, entre otros cuerpos normativos.

Naturaleza jurídica del régimen minero chileno

El Código de Minería establece un régimen legal de derecho público, especial y reglado, basado en:

- El dominio estatal de los minerales, que no admite privatización.
- La concesión judicial como forma de acceso al recurso, que no constituye transferencia de dominio, sino la entrega de un derecho real limitado y reglado.
- El rol jurisdiccional y técnico del Poder Judicial y SERNAGEOMIN, respectivamente, en la constitución y fiscalización de las concesiones.
- El deber de amparo del concesionario, es decir, el deber de ejercer activamente el derecho minero, mediante el pago de patentes anuales y el desarrollo de actividades efectivas de exploración o explotación.
- Un sistema de caducidad y nulidad que protege el interés público, previniendo la especulación, la inactividad y el abuso del sistema.

Este régimen ha sido elogiado por su estabilidad, certeza jurídica y claridad procedimental, aunque también ha recibido críticas desde sectores que proponen una mayor injerencia estatal, participación ciudadana y resguardo ambiental.

Objeto y estructura del Código de Minería

El objeto del Código es regular el régimen jurídico de las concesiones mineras, estableciendo:

- Las clases de concesiones (exploración y explotación).
- El procedimiento judicial para su constitución.
- Las reglas sobre su inscripción, transmisión, gravamen y extinción.

- Las obligaciones del concesionario (pago de patentes, mensuras, protección del recurso).
- Los derechos reales mineros y su compatibilidad con la propiedad superficial.
- Las normas sobre servidumbres, relaciones con predios y otras concesiones.
- El régimen de amparo legal y caducidad por inactividad o incumplimiento.

La estructura normativa se complementa con la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley 18.097), que establece normas procesales especiales, así como con los reglamentos técnicos y circulares del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), entre otros cuerpos legales vinculados.

> El Código de Minería chileno constituye una pieza normativa clave dentro del ordenamiento jurídico nacional, no solo por su impacto económico, sino por su relevancia institucional y constitucional. Este apunte se propone no solo explicar su contenido, sino formar una comprensión crítica, profunda y práctica del régimen jurídico minero chileno vigente, desde una perspectiva técnica, jurídica y operativa, de modo que el lector esté en condiciones de interpretar, aplicar y proyectar sus disposiciones en el contexto actual.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO MINERO CHILENO

En el Derecho Minero chileno, como en cualquier régimen normativo especializado, los principios fundamentales no solo orientan la interpretación del articulado legal, sino que también establecen los pilares estructurales del sistema concesional. Estos principios han sido definidos doctrinaria y jurisprudencialmente como normas rectoras que se desprenden del orden constitucional, legal y reglamentario, y que permiten dotar de unidad lógica, coherencia jurídica y legitimidad pública al sistema de aprovechamiento de recursos minerales.

Los principios que se detallan a continuación no están expresamente agrupados en un solo título dentro del Código de Minería, pero se infieren del articulado y han sido reconocidos por la doctrina especializada, la jurisprudencia nacional y los informes técnicos del SERNAGEOMIN y del Consejo de Defensa del Estado.

El principio de dominio estatal sobre las minas en Chile se encuentra consagrado en dos cuerpos normativos fundamentales:

- Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19 N° 24, inciso 6°, establece: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas...".

- Código de Minería (Ley N° 18.248), en su artículo 1°, reitera y desarrolla esta idea: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, cualquiera sea su naturaleza".

Este principio tiene carácter de norma constitucional y legal, de aplicación transversal y de cumplimiento obligatorio, cuya finalidad es garantizar que los recursos minerales permanezcan bajo control del Estado, aun cuando su aprovechamiento pueda entregarse a particulares mediante concesiones.

Los principios fundamentales del Código de Minería chileno configuran un sistema jurídico estable, público, concesional, técnico y progresivo. Cada principio responde a un imperativo funcional: resguardar la soberanía sobre los recursos minerales, permitir el acceso legal por medio de concesiones judiciales, incentivar el uso racional de las minas y otorgar seguridad jurídica a los inversionistas, al tiempo que se protegen los intereses del Estado. La correcta aplicación e interpretación de estos principios es esencial para una minería transparente, sostenible y competitiva.

El modelo concesional dual del Código de Minería chileno, compuesto por las concesiones de exploración y explotación, refleja una lógica jurídica moderna, orientada a combinar soberanía estatal, fomento de la actividad minera y atracción de inversión privada, con procedimientos garantistas y principios de publicidad, legalidad y exclusividad. Esta estructura ha permitido consolidar un sistema de acceso minero reconocido internacionalmente por su certeza jurídica, flexibilidad técnica y coherencia normativa, aunque enfrenta hoy desafíos importantes en sostenibilidad, equidad territorial y armonización ambiental.

El procedimiento judicial para constituir concesiones mineras en Chile otorga legitimidad, certeza y publicidad al proceso de acceso al recurso mineral. A través del control jurisdiccional, la intervención técnica del SERNAGEOMIN y la apertura a terceros, este mecanismo busca equilibrar el derecho del concesionario con los intereses públicos y privados involucrados. Su carácter garantista lo convierte en un sistema robusto, aunque en la práctica enfrenta desafíos vinculados a la duración excesiva del trámite, la escasa fiscalización ex post, y la necesidad de modernización digital y geoespacial del catastro minero.

Síntesis conceptual del régimen minero chileno

El Código de Minería vigente, promulgado mediante la Ley N° 18.248 en 1983 y posteriormente reformado por diversas leyes complementarias, constituye el marco jurídico fundamental que regula el derecho de las personas a explorar y explotar los recursos minerales en el territorio nacional.

Este cuerpo legal se sustenta en los siguientes principios estructurantes:

- Dominio del Estado sobre todas las minas, conforme al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.
- Reconocimiento de un derecho real de concesión minera con carácter inmueble, autónomo y transferible.

- Existencia de un sistema judicial para la constitución de concesiones mineras, con tramitación ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.
- Regulación técnica de la mensura, inscripción y amparo de concesiones, a través de un proceso administrativo y registral controlado por el SERNAGEOMIN y los Conservadores de Minas.
- Establecimiento de un régimen de patentes anuales, cuyo pago constituye una obligación esencial para el mantenimiento del derecho concesional.
- Posibilidad de ejercer acciones legales y servidumbres mineras, conforme a las necesidades técnicas de la industria.

Principales logros del Código de Minería

Ámbito	Logros observables
Seguridad jurídica	Reconoce el carácter de derecho real inmueble de la concesión minera.
Desarrollo económico	Permite la inversión nacional y extranjera en minería con reglas claras y estables.
Autonomía técnica	Separa el dominio del Estado del ejercicio privado mediante concesiones judiciales.
Sistema registral	Publicidad, trazabilidad y oposición de derechos a través de registros conservatorios.
Régimen de amparo	Introduce el principio de "trabajo o tributo" como deber del concesionario.

Debilidades y desafíos actuales del régimen legal

A pesar de su solidez estructural, el Código de Minería enfrenta desafíos jurídicos, técnicos y sociales:

Carencias estructurales

- Falta de un enfoque moderno de gestión territorial minera.
- Inexistencia de criterios explícitos de desempeño ambiental o comunitario.
- Desactualización del proceso de constitución judicial de concesiones, que puede tomar años.

Tensión con normativas sectoriales

- Superposición o falta de coordinación con el derecho ambiental, indígena y de aguas.
- Ausencia de un sistema integrado de ordenamiento territorial minero, que considere factores socioambientales, climáticos y patrimoniales.

Reformas pendientes

- Implementación de un catastro minero georreferenciado en tiempo real.
- Revisión del régimen de patentes para incorporar criterios de proporcionalidad y evitar la especulación.
- Reconocimiento expreso de principios de consulta indígena en zonas afectadas por proyectos mineros.

Evaluación crítica del modelo concesional chileno

El régimen chileno ha sido reconocido por organismos internacionales por su estabilidad jurídica, atracción de inversión y claridad institucional. Sin embargo, en el contexto actual de cambio climático, justicia ambiental y gobernanza territorial, se hace evidente la necesidad de una evolución normativa que:

- Refuerce los criterios de desempeño social y ambiental de las concesiones.
- Establezca una vinculación efectiva con instrumentos de planificación territorial.
- Permita una fiscalización moderna y automatizada de la actividad minera desde su fase exploratoria.
- Impulse una coherencia normativa transversal con otros cuerpos legales relevantes: Ley de Medio Ambiente, Ley de Glaciares, Código de Aguas, Ley de Comunidades Indígenas, entre otros.

Conclusión final

El Código de Minería chileno representa uno de los pilares históricos y jurídicos del desarrollo económico del país. Su diseño ha permitido generar certeza jurídica, inversión sostenida y aprovechamiento racional del subsuelo. Sin embargo, la madurez de la industria, junto con las exigencias sociales y ambientales del siglo XXI, impone el imperativo de su reforma técnica, ambiental y participativa.

Este cuerpo legal ya no puede entenderse como un sistema aislado, sino como parte de un ecosistema jurídico complejo, que debe dialogar con los derechos humanos, los límites planetarios y las nuevas expectativas de la ciudadanía. El verdadero desafío no es solo seguir explorando el territorio nacional, sino repensar cómo se distribuyen, protegen y gestionan los beneficios y los impactos de la riqueza mineral de Chile.

2.2) Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras

La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley N° 18.097, promulgada en 1982 y modificada posteriormente) es el cuerpo normativo de rango constitucional que establece las condiciones, requisitos, naturaleza jurídica y régimen de protección de las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Chile a los particulares. Se trata de una ley orgánica constitucional, conforme al artículo 66 de la Constitución Política de la República de Chile, lo que implica que su aprobación, modificación o derogación requiere de un quórum calificado (cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio).

Esta ley regula las concesiones de exploración y explotación de sustancias minerales concesibles, estableciendo normas esenciales para la relación jurídica entre el Estado —como titular originario de todas las minas— y los particulares que ejercen derechos reales sobre yacimientos a través del sistema de concesión judicial, protegido por garantías constitucionales específicas, especialmente las contenidas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Fundamentos Jurídicos de la Ley Orgánica sobre Concesiones Mineras

La actividad minera en Chile tiene una profunda reenjambre constitucional y legal. Desde la Constitución de 1980, el Estado chileno ha adoptado un modelo de propiedad estatal del recurso minero con posibilidad de aprovechamiento por particulares bajo una estructura de concesión regulada judicialmente. En este contexto, la Ley N° 18.097 vino a desarrollar el mandato constitucional de garantizar un sistema de concesión que sea:

- Estable.
- Jurisdiccionalmente otorgado.
- Dotado de protección en su integridad.
- Revestido de características propias del derecho real, oponible erga omnes.
- Garantizado incluso contra actos del propio Estado.

Este marco legal, de naturaleza orgánica constitucional, fue diseñado para equilibrar el interés nacional en los recursos naturales con la necesidad de otorgar certeza jurídica y estabilidad institucional a los inversionistas y desarrolladores mineros, configurando un estatuto que reconoce a la concesión minera como una figura autónoma, judicial, perpetua y protegida, pero condicionada a la labor efectiva del concesionario.

Síntesis Estructural de la Ley N° 18.097

La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras se organiza en torno a un conjunto de principios y normas que delimitan el sistema de otorgamiento, protección y extinción de las concesiones mineras en Chile. A continuación, se sintetizan sus aspectos esenciales:

a) Naturaleza jurídica de las concesiones

- Las concesiones mineras son derechos reales, constituidos mediante sentencia judicial firme.
- Son susceptibles de transferencia, hipoteca y otros actos jurídicos reales.
- Tienen el carácter de perpetuas, pero están sujetas a causales de caducidad y amparo judicial.

b) Otorgamiento judicial de la concesión

- La concesión minera sólo puede nacer por resolución judicial del Juzgado de Letras competente, tras el proceso de pedimento (exploración) o manifestación (explotación).
- La ley remite al Código de Minería (Ley N° 18.248) en cuanto al procedimiento específico.

c) Protección constitucional y legal

- Las concesiones gozan de protección constitucional en su esencia y extensión, conforme al artículo 19 N° 24 CPR.
- Su alteración o supresión sólo puede hacerse por expropiación y con indemnización al contado.

d) Obligaciones del concesionario

- Pagar patentes anuales progresivas (mayores en caso de no explotación).
- Cumplir con labores efectivas, bajo sanción de caducidad o pérdida del amparo j judicial.
- Sujetarse a la legislación ambiental, de seguridad y de cierre de faenas.

e) Régimen de extinción

- La ley establece causales específicas de caducidad, como falta de pago de patente o no inicio de labores en el plazo legal.
- La extinción no afecta la responsabilidad ambiental ni la obligación de cierre de faenas mineras.

Cierre Técnico: Análisis Jurídico y Doctrinario

La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras representa un pilar fundamental del modelo chileno de gestión de recursos naturales, dentro del marco de un derecho de propiedad restringido y funcionalizado por el Estado. A través de esta ley, el Estado conserva la propiedad absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de todas las minas (artículo 19 N° 24 inciso 6° de la Constitución), pero permite que particulares exploten racionalmente dichos bienes mediante una concesión regulada con alta densidad normativa y fuerte garantía institucional.

Desde el punto de vista doctrinario, esta ley articula un régimen mixto que combina elementos del derecho privado (naturaleza real, transferencia, hipoteca) con componentes intensamente públicos (control judicial, fiscalización estatal, pago de patente, caducidad ex lege).

La judicialización del otorgamiento evita el uso político o arbitrario del recurso minero, otorgando certidumbre al inversionista mediante el principio de legalidad y jurisdiccionalidad del derecho minero.

En términos comparados, el régimen chileno se caracteriza por ser uno de los más protectores del concesionario, con un diseño constitucional explícito que blinda jurídicamente el derecho minero frente a cambios legislativos o expropiaciones encubiertas. No obstante, recientes debates constitucionales han puesto en cuestión la excesiva rigidez del régimen, proponiendo una mayor vinculación entre la concesión y los principios de sustentabilidad, equidad territorial y participación ciudadana.

En suma, la Ley N° 18.097 articula un régimen robusto, garantista y especializado que ha sido clave para la consolidación de la minería como motor económico del país, pero que enfrenta nuevos desafíos desde la perspectiva ambiental, social y constitucional, en un contexto de transición hacia una gobernanza más sostenible del recurso minero.

3) Reglamento de Seguridad Minera DS N°132

El Reglamento de Seguridad Minera DS132 es un cuerpo normativo de carácter reglamentario que establece las disposiciones técnicas, operativas, organizacionales y preventivas obligatorias en materia de seguridad e higiene industrial para todas las faenas mineras en Chile, sin importar su tipo (subterráneas, a cielo abierto, plantas de tratamiento, relaves, etc.).

Este reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N°132 del año 2002 del Ministerio de Minería, y ha sido modificado por sucesivos decretos (actual Abril 2024) para adaptarse a los avances tecnológicos, condiciones laborales y estándares internacionales en seguridad minera. Su aplicación es fiscalizada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

La minería, por su naturaleza, implica riesgos inherentes de tipo geotécnico, operativo, ambiental, químico, eléctrico y mecánico. Para regular estos riesgos y proteger la vida y salud de los trabajadores, el Estado chileno desarrolló un reglamento técnico que operacionaliza el principio constitucional de protección del trabajador (artículo 19 N°9 de la Constitución) y que complementa lo dispuesto en el Código del Trabajo, la Ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y otras normas sectoriales.

El Reglamento de Seguridad Minera vigente:

- Surge como actualización del antiguo D.S. N°72/1985, incorporando nuevas exigencias en áreas como ventilación, geomecánica, automatización, control de gases, manejo de explosivos, entre otros.

- Tiene rango de reglamento, por lo que forma parte del ordenamiento jurídico nacional.

- Se aplica obligatoriamente a toda actividad minera industrial, desde la exploración hasta el cierre de faenas.

- Establece la obligación de las empresas mineras de diseñar, implementar y mantener sistemas de gestión de seguridad laboral.

- Es complementado por circulares, guías técnicas y resoluciones del SERNAGEOMIN que interpretan o profundizan los requerimientos del reglamento.

Usos y aplicaciones del Reglamento de Seguridad Minera

El Reglamento de Seguridad Minera se utiliza como instrumento normativo y técnico operativo para:

Diseño y operación de faenas mineras

- Establece condiciones mínimas para sistemas de ventilación, fortificación, accesos, transporte de mineral, manejo de explosivos y energía eléctrica.

- Define criterios para la planificación de labores, incluyendo estudios de estabilidad de taludes, control de aguas, monitoreo sísmico, etc.

Gestión de seguridad y salud ocupacional

- Obliga a implementar programas de capacitación, elementos de protección personal (EPP), evaluación de riesgos y sistemas de rescate.

- Exige planes de emergencia, brigadas de rescate y auditorías internas de seguridad.

Fiscalización y cumplimiento normativo

- Sirve como base para las inspecciones de SERNAGEOMIN, que evalúan el cumplimiento técnico y legal de las medidas de seguridad.

- Establece un régimen de infracciones, sanciones y clausura de faenas en caso de incumplimiento.

Responsabilidad profesional

- Define las responsabilidades de los profesionales competentes (ingenieros, geólogos, jefes de seguridad, etc.), incluyendo la obligación de firma de proyectos y estudios técnicos.

- Impone deberes específicos a los empleadores respecto de la protección de los trabajadores.

Documentación y trazabilidad

- Establece formatos y registros exigidos, como planos de mina, bitácoras de seguridad, reportes de incidentes, fichas de capacitación, etc.

Cierre Técnico

El Reglamento de Seguridad Minera vigente en Chile, contenido en el D.S. N°132/2002 y sus modificaciones 2024, constituye una herramienta legal, técnica y operativa fundamental para el desarrollo seguro de la actividad minera. Su valor radica no solo en su obligatoriedad jurídica, sino en su capacidad para traducir principios de prevención en estándares técnicos concretos, con exigencias claras que van desde el diseño hasta la operación y cierre de faenas.

Desde un punto de vista técnico, el DS132 incorpora los conceptos más avanzados en ingeniería de control de riesgos, con foco en la prevención de accidentes graves y fatales, particularmente en escenarios complejos como el estallido de roca, el fallo de taludes o la emisión de gases peligrosos.

No obstante, su correcta aplicación depende del compromiso profesional de ingenieros, geólogos, jefes de faena y personal operativo, quienes deben no solo cumplir, sino también interpretar y adaptar sus principios a condiciones específicas de cada yacimiento.

En un contexto de creciente fiscalización y exigencias sociales, el Reglamento se consolida como pieza clave en la sostenibilidad del sector minero chileno, y su dominio es imprescindible para quienes ejerzan funciones técnicas o legales en minería.

2.2. Impuesto a la Renta y su Aplicación en Contratos Mineros

En el marco de la actividad minera en Chile, el régimen del Impuesto a la Renta constituye uno de los pilares fundamentales del sistema tributario aplicable a la explotación de recursos naturales no renovables. La minería, por su magnitud económica, proyección internacional, complejidad técnica y rentabilidad potencial, está sujeta a un conjunto de normas tributarias altamente especializadas que buscan asegurar la equidad fiscal, la recaudación eficiente y el cumplimiento de principios como la capacidad contributiva, la legalidad y la no elusión.

El Decreto Ley N° 824, que regula el Impuesto a la Renta, se aplica a todas las actividades generadoras de renta, incluidas las provenientes de la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de sustancias minerales. Sin embargo, su aplicación al sector minero presenta particularidades relevantes, tanto en términos de clasificación de rentas, determinación de bases imponibles, deducción de gastos y tratamiento de contratos, como en lo relativo a la fiscalización de operaciones entre partes relacionadas y reorganizaciones societarias de gran escala.

En la práctica, los contratos mineros, ya sean de asociación, arriendo, operación, cesión de pertenencias o participación en producción, deben estructurarse cuidadosamente para cumplir con la legislación tributaria, especialmente en cuanto a su efecto en la renta líquida imponible, la carga tributaria efectiva y la determinación de ingresos afectos.

Esto cobra especial importancia considerando que los contratos mineros suelen involucrar grandes volúmenes de inversión, múltiples actores (locales y extranjeros), y plazos extensos, lo que genera riesgos jurídicos y tributarios que deben ser adecuadamente gestionados.

Esta sección examina en profundidad la estructura del impuesto a la renta en Chile, su aplicación específica al sector minero, los ingresos afectos y posibles exenciones, así como el tratamiento tributario de los contratos entre partes relacionadas, la deducción de gastos necesarios, y las reorganizaciones societarias en contextos de planificación fiscal minera. Se busca entregar una comprensión crítica y técnica de los elementos que deben ser considerados por empresas, asesores y fiscalizadores al aplicar esta normativa en el ámbito de los contratos mineros vigentes en Chile.

2.2.1 Estructura del Impuesto a la Renta en Chile: Categorías, Fuente y Base Imponible

El sistema tributario chileno respecto del Impuesto a la Renta se basa en un principio de renta global, progresiva y semi-integrada, lo que implica gravar los ingresos obtenidos tanto en Chile como, en algunos casos, en el extranjero, dependiendo de la residencia del contribuyente. Este impuesto recae sobre los incrementos patrimoniales obtenidos por personas naturales o jurídicas durante un ejercicio comercial determinado.

La Ley sobre Impuesto a la Renta clasifica los ingresos en categorías, define su fuente (nacional o extranjera) y determina su base imponible, es decir, el monto sobre el cual se aplica el tributo.

En el ámbito del Derecho Tributario, especialmente en el contexto chileno, las categorías de la renta corresponden a una clasificación legal establecida en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824, con el fin de sistematizar las diversas fuentes generadoras de renta imponible. Esta clasificación tiene importancia directa para la determinación del Impuesto a la Renta, su cálculo, su tratamiento contable y la aplicación de ciertas normas específicas para cada tipo de ingreso.

Clasificación General de las Categorías de la Renta

La Ley N° 824 distingue principalmente dos grandes categorías de renta, denominadas Primera Categoría y Segunda Categoría, cada una con sus propias características, bases de cálculo y formas de tributación. A continuación, se describen en detalle:

1) Renta de Primera Categoría

La Renta de Primera Categoría es un concepto tributario fundamental en el sistema impositivo chileno, regulado principalmente por la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), contenida en el Decreto Ley N° 824. A continuación, se presenta un desarrollo técnico y detallado del concepto, su base legal, ámbito de aplicación y régimen de tributación.

La Renta de Primera Categoría corresponde a los ingresos derivados del capital y/o de la combinación de capital y trabajo, en especial aquellos provenientes de actividades comerciales, industriales, mineras, agrícolas, de servicios y del arrendamiento de bienes raíces.

Se encuentra regulada en los artículos 20 al 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR). El artículo 20 en particular enumera las distintas rentas comprendidas en esta categoría.

> Artículo 20 LIR: Se gravarán con el Impuesto de Primera Categoría las rentas que provengan del capital, ya sea que el propietario lo explote por sí mismo o lo entregue a terceros para su explotación, así como las provenientes del ejercicio de actividades comerciales, industriales, mineras, etc.

Síntesis Conceptual

- La Renta de Primera Categoría grava principalmente ingresos que provienen del capital, entendiendo por capital tanto el físico (bienes raíces, maquinaria, activos) como el financiero.
- Es el eje de tributación de las empresas en Chile, pues se asocia a la actividad económica productiva.
- Este tipo de renta puede ser obtenida por personas naturales o jurídicas, pero es especialmente relevante en el contexto del régimen general de empresas.

Clasificación de Rentas de Primera Categoría

El artículo 20 de la LIR clasifica las rentas de primera categoría en diversos números. A continuación, se explican las principales:

N° 1 del artículo 20: Rentas provenientes de bienes raíces:

- Se incluyen aquí los ingresos por arriendos, subarriendos, usufructos y cualquier forma de cesión onerosa del goce de inmuebles urbanos o rurales.
- También se grava el valor de uso que el propietario obtiene por ocupar su propio inmueble destinado al comercio o industria.

N° 2 del artículo 20: Rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras:

- Rentas obtenidas por empresas de cualquier naturaleza (comerciales, industriales, agrícolas, mineras, pesqueras, forestales, etc.).
- Las utilidades de sociedades o comunidades comerciales.
- Actividades realizadas con habitualidad, permanencia o ánimo de lucro.

N° 3 al N° 9 del artículo: Otras rentas específicas, Incluyen actividades tales como:

- Empresas financieras.
- Rentas obtenidas por sociedades de inversión.
- Empresas de seguros.
- Actividades de construcción de inmuebles.
- Servicios de transporte.
- Actividades profesionales organizadas bajo una empresa.

Nota: Una persona natural que arrienda un bien raíz sin empresa también tributa en primera categoría, aunque no sea empresario.

Fundamento Tributario y Jurídico

La primera categoría se asienta en el principio de capacidad contributiva, donde se presume que quienes generan rentas mediante el capital tienen una capacidad económica mayor y, por tanto, deben tributar por esos ingresos.

Desde la perspectiva técnica, la determinación de la renta afecta puede realizarse de dos maneras:

Contabilidad Completa (Art. 14 A LIR):

- Se basa en la renta líquida imponible, determinada mediante balance general según contabilidad completa.
- Corresponde al régimen general para grandes empresas.

Contabilidad Simplificada o Presunta (Art. 14 D y art. 34 LIR)

- Abarca pequeñas empresas, agricultores o transportistas, bajo condiciones específicas.
- Se les permite calcular la renta sobre base presunta de ingresos, activos o capacidad instalada.

Utilidad Práctica y Aplicación

Determinación del Impuesto.

- La renta de primera categoría da origen al Impuesto de Primera Categoría.
- El IDPC tiene una tasa general de 25% o 27%, dependiendo del régimen tributario de la empresa:
    - Régimen Pro Pyme General: 25%.
    - Régimen General Semi Integrado: 27%.

Integración con el Impuesto Global Complementario o Adicional.

- Las rentas de primera categoría pueden ser retiradas por los dueños o socios, generando obligación tributaria personal.
- Se aplica sistema semi-integrado o totalmente integrado, según el régimen tributario.

Rol del SII (Servicio de Impuestos Internos)

- Supervisa, fiscaliza y emite resoluciones interpretativas sobre el tratamiento de estas rentas.
- Requiere declaraciones anuales (Formulario 22) y mensuales (Formulario 29 para IVA).

Cierre Técnico

La Renta de Primera Categoría constituye la piedra angular del sistema tributario chileno respecto del impuesto a la renta, ya que grava las actividades que generan riqueza a través del capital o la empresa. Su estructura permite distinguir entre distintas formas de generación de ingresos, incorporando un criterio objetivo de clasificación tributaria.

La evolución normativa de esta categoría refleja un diseño que busca equilibrar la carga tributaria de las empresas con los principios de equidad y eficiencia del sistema impositivo. En ese sentido, los regímenes tributarios actuales (como el Pro Pyme y el Semi Integrado) permiten adaptar la carga tributaria al tamaño y naturaleza de los contribuyentes.

Desde el punto de vista práctico, la correcta clasificación y declaración de las rentas de esta categoría es fundamental no solo para cumplir con las obligaciones legales, sino también para optimizar la carga tributaria y evitar contingencias fiscales. El adecuado entendimiento técnico y normativo de esta categoría es clave para contadores, abogados tributarios, empresarios y fiscalizadores.

2) Renta de Segunda Categoría

La Renta de Segunda Categoría es aquella derivada principalmente del trabajo dependiente, esto es, la que obtienen los trabajadores en virtud de una relación de subordinación y dependencia, conforme lo define el artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

Según la LIR:

> Artículo 42: Constituyen rentas del trabajo las que provienen del ejercicio de funciones personales, bajo relación de subordinación o dependencia, tales como sueldos, sobresueldos, salarios, gratificaciones, participaciones, dietas, comisiones, bonos, asignaciones y otras remuneraciones similares.

En términos generales, se trata de ingresos periódicos, devengados en el contexto de un contrato de trabajo o de una función pública.

Síntesis del Régimen de Segunda Categoría

Elemento	Detalle
Base Imponible	Ingreso bruto menos deducciones permitidas
Contribuyentes	Trabajadores dependientes, pensionados, directores de S.A.
Naturaleza del ingreso	Producto del trabajo humano dependiente
Método de retención	Sistema de retención mensual de impuesto por parte del empleador
Tasa impositiva	Escala progresiva del Impuesto Único de Segunda Categoría (art. 43 LIR)
Declaración	No están obligados a declarar si el impuesto fue retenido correctamente
Deducciones permitidas	Cotizaciones previsionales y de salud
Excepciones destacadas	Rentas exentas, tramos no afectos, límites de remuneraciones

Clasificación de las Rentas de Segunda Categoría

Las rentas de esta categoría pueden clasificarse conforme al origen de la remuneración:

Rentas del Trabajo Dependiente

- Sueldos y salarios: Remuneración básica pactada en el contrato de trabajo.
- Sobresueldos y horas extraordinarias: Ingresos adicionales por trabajos fuera de jornada.
- Gratificaciones: Legales o convencionales, según el tipo de empresa.
- Asignaciones: Por colación, movilización, pérdida de caja, etc., sujetas a reglas de exención o afectación.

Rentas por Funciones Públicas o Cargos de Representación

- Dietas parlamentarias o de directores: Se consideran rentas afectas, sujetas a retención.
- Honorarios de funcionarios públicos que se clasifican dentro de este régimen por norma expresa.

Pensiones, Jubilaciones y Montepíos

- Afectas al Impuesto Único de Segunda Categoría, con determinadas franquicias según edad o condición del pensionado.

Utilidad y Aplicación del Régimen

El tratamiento tributario de estas rentas cumple funciones esenciales:

Finalidad Recaudatoria

- Representa una de las principales fuentes de ingreso tributario del Estado.
- La retención en origen permite una recaudación eficiente y periódica.

Simplicidad Administrativa

- Exime de declarar renta anual si la retención fue correctamente aplicada.
- Favorece la formalización laboral y facilita el cumplimiento tributario del contribuyente.

Equidad Tributaria

- El uso de una escala progresiva busca ajustar el impuesto al nivel de ingresos del trabajador.
- Permite aplicar beneficios, rebajas y deducciones especialmente a trabajadores de bajos ingresos.

Complementariedad con el Sistema Previsional

- Permite deducir del ingreso bruto las cotizaciones previsionales y de salud, reforzando la seguridad social.

Cierre Técnico

La Renta de Segunda Categoría en el sistema tributario chileno constituye un componente esencial de la recaudación fiscal, fundado en la justicia contributiva y en la capacidad económica del contribuyente. El modelo basado en retención anticipada y cálculo progresivo favorece la eficiencia, la transparencia y la equidad del sistema tributario. Su aplicación está estrechamente ligada al derecho laboral y al sistema previsional, configurando un régimen integrado que cumple funciones recaudatorias, redistributivas y de protección social.

Aspecto	Primera Categoría	Segunda Categoría
Origen de la renta	Capital y actividades empresariales	Trabajo personal (dependiente o independiente)
Base legal	Artículos 20 al 34 de la LIR	Artículos 42 al 48 de la LIR
Contribuyentes	Empresas, sociedades, empresarios individuales	Trabajadores dependientes, pensionados, profesionales independientes
Contabilidad	Generalmente obligatoria (completa o simplificada)	No requerida
Impuesto aplicable	Impuesto de Primera Categoría (25% o 27% según régimen)	Impuesto Único de Segunda Categoría o Impuesto Global Complementario
Retención	No aplica, salvo en casos específicos	Sí, retención mensual por parte del empleador o retención provisional en honorarios

Desde una perspectiva técnica, este tipo de renta responde a los principios clásicos del impuesto a la renta: generalidad, capacidad contributiva, progresividad y eficiencia administrativa. Es por ello que su análisis no debe limitarse a un cálculo numérico o reglamentario, sino también considerar su dimensión social y su rol dentro del marco jurídico tributario vigente.

2.2.2 Fuente de la Renta en el Sistema Tributario Chileno

En el ámbito tributario, la fuente de la renta corresponde al criterio que permite identificar el lugar donde se origina o genera un ingreso, ya sea por la prestación de un servicio, la explotación de un bien, el ejercicio de una actividad económica, o la titularidad de un derecho. Este concepto es fundamental para determinar la sujeción tributaria territorial, es decir, si un ingreso debe ser gravado en Chile según el lugar de su generación.

El sistema tributario chileno distingue entre:

- Renta de fuente chilena, gravada siempre en Chile.
- Renta de fuente extranjera, gravada sólo si el contribuyente tiene domicilio o residencia en el país.

Este criterio es esencial para aplicar correctamente el principio de territorialidad tributaria, y está normado principalmente en los artículos 2 N°2, 3 y 10 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

Clasificación de la Fuente de la Renta

Renta de Fuente Chilena

Son todas aquellas rentas que se entienden generadas o producidas dentro del territorio nacional. La fuente chilena no depende de la nacionalidad ni de la residencia del contribuyente, sino de la ubicación del bien o de la actividad generadora del ingreso.

Ejemplos típicos:

- Ingresos por la venta de bienes corporales muebles o inmuebles situados en Chile.
- Remuneraciones por servicios prestados dentro del país, aunque el prestador resida en el extranjero.
- Intereses, dividendos o regalías pagadas por empresas domiciliadas o residentes en Chile.
- Ganancias derivadas de la explotación de recursos naturales ubicados en el territorio nacional.
- Utilidades obtenidas por establecimientos permanentes de personas naturales o jurídicas extranjeras en Chile.

Fundamento legal: Art. 10 LIR: Enumera detalladamente qué rentas se consideran de fuente chilena, aun cuando su pago se efectúe en el extranjero o provenga de sujetos no domiciliados.

Renta de Fuente Extranjera

Son aquellas rentas que provienen del ejercicio de actividades, bienes o derechos ubicados fuera del territorio nacional. En el sistema chileno, sólo están afectas a imposición las rentas de fuente extranjera percibidas o devengadas por contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, de acuerdo con el principio de renta mundial.

Aplicabilidad:

- Personas naturales domiciliadas o residentes en Chile.
- Personas jurídicas constituidas en Chile.

Ejemplos:

- Dividendos percibidos de una sociedad extranjera.
- Intereses provenientes de depósitos en el extranjero.
- Rentas de arriendo por inmuebles situados fuera de Chile.
- Ganancias de capital por la venta de acciones de sociedades extranjeras.

Mecanismos de alivio fiscal:

Para evitar la doble tributación internacional, la legislación chilena contempla:

- Crédito por impuestos pagados en el extranjero (Art. 41 A LIR).
- Convenios para evitar la doble imposición internacional (CDI) suscritos por Chile.

Restricciones y limitaciones:

- El crédito externo tiene límites proporcionales al impuesto chileno que correspondería pagar.

- Existen normas antiabuso y reglas de control de precios de transferencia cuando se transa con partes relacionadas extranjeras (Art. 41 E LIR).

Principios Tributarios Asociados

Principio de Territorialidad (no residentes)

Los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile están sujetos únicamente a impuestos por las rentas de fuente chilena que obtengan, independientemente de dónde se paguen o de su nacionalidad.

Principio de Renta Mundial (residentes y domiciliados)

Las personas naturales o jurídicas con domicilio o residencia en Chile tributan por la totalidad de sus rentas, sean de fuente chilena o extranjera, salvo que se encuentren acogidas a regímenes especiales o a convenios internacionales que dispongan lo contrario.

Importancia de la Determinación de la Fuente

La correcta identificación de la fuente de la renta resulta crucial para:

- Determinar la obligación tributaria del contribuyente (total o parcial).
- Aplicar los impuestos correspondientes: impuesto de primera categoría, global complementario o adicional.
- Activar o descartar la aplicación de beneficios tributarios (como exenciones, créditos internacionales, o convenios bilaterales).
- Clasificar adecuadamente la renta para efectos de declaraciones juradas y fiscalización por el SII.

Cierre Técnico

El concepto de fuente de la renta constituye un pilar estructural en la arquitectura del sistema tributario chileno. Define el alcance geográfico de la potestad tributaria del Estado y sirve de base para determinar los sujetos pasivos de impuestos según su vinculación territorial. La correcta aplicación de este concepto garantiza el cumplimiento del principio de legalidad tributaria y permite armonizar la recaudación fiscal con el respeto a los tratados internacionales y al derecho comparado. Su dominio es esencial para abogados tributaristas, contadores auditores, fiscalistas y planificadores tributarios en un entorno cada vez más globalizado y complejo.

2.2.3 Aplicación del Impuesto a la Renta a Sociedades Minera

La minería constituye uno de los pilares fundamentales de la economía chilena, no solo por su contribución al Producto Interno Bruto y a las exportaciones, sino también por su rol estratégico en el desarrollo territorial, la inversión extranjera y la recaudación fiscal. En este contexto, el sistema tributario chileno ha establecido un conjunto de normas específicas que regulan la tributación de las sociedades mineras, en concordancia con los principios de equidad tributaria, eficiencia económica y soberanía fiscal.

El Impuesto a la Renta, regulado en el Decreto Ley N° 824 (Ley sobre Impuesto a la Renta), constituye el eje central del régimen tributario chileno, afectando directamente a las utilidades generadas por las sociedades mineras. A su vez, el Impuesto Específico a la Actividad Minera (conocido comúnmente como royalty minero) introduce un componente adicional de tributación diseñado para capturar parte de la renta económica derivada de la explotación de recursos naturales no renovables.

La estructura tributaria aplicable a la minería combina elementos generales del régimen de Primera Categoría con disposiciones técnicas específicas relativas a la determinación de costos, valorización de inventarios, depreciación de activos, y fiscalización de operaciones con partes relacionadas, especialmente en un contexto de precios de transferencia internacionales.

Impuestos Aplicables a las Sociedades Mineras en Chile

Impuesto	Naturaleza Jurídica	Base Imponible	Tasa Aplicable	Sujeto Pasivo	Observaciones Técnicas Relevantes
Impuesto de Primera Categoría (IDPC)	Impuesto a la renta – categoría general	Renta líquida imponible (utilidades devengadas)	27% (régimen general)25% (régimen Pro Pyme)	Sociedad minera	Crédito parcial o total según régimen.Permite depreciación acelerada, gastos por exploración, etc.
Impuesto Global Complementario (IGC)	Impuesto personal progresivo	Retiros o distribuciones de utilidades a socios domiciliados en Chile	0–40% (según tramo de ingresos)	Socios personas naturales	Afecta solo a personas naturales residentes que reciben retiros de utilidades o dividendos.
Impuesto Adicional (IA)	Impuesto a la renta sobre rentas de fuente chilena	Retiros o distribuciones a socios no residentes	35% (general)Puede variar por CDI*	Socios no domiciliados o residentes en el exterior	Se otorga crédito por el IDPC pagado. Algunos CDI permiten rebajas (ej: Canadá, Japón, Reino Unido).
Royalty Minero (Impuesto Específico a la Actividad Minera)	Impuesto específico sectorial	a) Ventas anuales brutasb) Renta Operacional Minera (ROM)	a) 1–2% (ad valorem)b) 8–46,5% (ROM progresivo)	Empresas mineras con producción superior a 12.000 TMCF/año	Desde 2024: nueva estructura con doble componente.Es gasto aceptado para efectos del IDPC.
IVA	Impuesto al valor agregado (indirecto)	Venta de bienes y servicios afectos	19%	Sociedad minera	Recuperable vía crédito fiscal. No se aplica a exportaciones de minerales (exportación exenta).
Patente Municipal	Impuesto local sobre actividad comercial	Capital propio tributario (CPT) anual	0,25% – 0,5% del CPT	Sociedad minera	Debe pagarse en la comuna donde se ejerce la actividad minera o administrativa.
Impuesto Territorial	Impuesto a la propiedad raíz (contribuciones)	Avalúo fiscal de predios o instalaciones mineras	1,2% promedio anual (puede variar)	Propietarios de inmuebles	Afecta instalaciones, plantas o faenas ubicadas en terrenos inscritos.
Derechos de amparo minero	Tributo específico minero – Ley N° 18.248	Superficie concesionada (ha/año)	0,54 a 3 UTM por ha (exploración)1 a 6 UTM por ha (explotación)	Titulares de concesiones mineras	Pago anual obligatorio para mantener el derecho concesional.
Impuesto a las Donaciones	Impuesto a la transferencia gratuita	Valor fiscal del bien donado	1%–25% progresivo	Receptor del bien donado	Aplica en reorganizaciones o cesiones no onerosas de pertenencias o activos mineros.

Notas Técnicas Complementarias:

- El IDPC puede usarse como crédito contra el IGC o el IA, con distintas proporciones según el régimen tributario (100% en régimen Pro Pyme, 65% en régimen semi-integrado).
- El nuevo royalty minero, vigente desde 2024 (Ley N° 21.591), aplica tasas progresivas sobre la renta operacional minera, haciendo más exigente la planificación tributaria.
- Las concesiones mineras no pagan impuesto territorial, salvo que existan edificaciones sobre ellas; sí pagan derechos de amparo, que no constituyen un impuesto a la renta, pero son relevantes para el régimen fiscal minero.
- El IVA no grava la exportación de minerales, pero sí las compras locales de bienes y servicios.

Las sociedades mineras, al igual que cualquier sociedad constituida conforme al derecho chileno, pueden adoptar diversas formas jurídicas (sociedad anónima, sociedad por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, etc.), siendo contribuyentes de la Primera Categoría según el artículo 20 de la LIR, en razón de generar renta proveniente del capital y del trabajo de terceros.

Se consideran contribuyentes de esta categoría:

- Empresas Mineras productivas.
- Sociedades de exploración minera.
- Sociedades contractuales mineras.

Las Sociedades Mineras y su Tributación en la Primera Categoría

En el ordenamiento jurídico chileno, las sociedades mineras, como cualquier otra sociedad constituida conforme al derecho privado, pueden adoptar diversas formas jurídicas reconocidas por el Código de Comercio y el Código Civil, tales como:

- Sociedad Anónima (S.A.)
- Sociedad por Acciones (SpA)
- Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
- Sociedad Colectiva o en Comandita
- Sociedad Contractual Minera, regulada expresamente en el Código de Minería

Estas sociedades pueden tener por objeto la exploración, explotación, beneficio, transporte y comercialización de sustancias minerales, y conforme al artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), se encuentran clasificadas como contribuyentes de la Primera Categoría.

Tipos de sociedades mineras como contribuyentes de Primera Categoría

Dentro del ecosistema minero, se identifican los siguientes tipos de sociedades como contribuyentes de la Primera Categoría:

Empresas Mineras Productivas: Son aquellas que se dedican directamente a la extracción y comercialización de sustancias minerales, ya sea por sí mismas o a través de contratos de operación. Pueden operar bajo cualquier tipo societario, aunque es común la figura de la SpA o la S.A. para facilitar la inversión.

Sociedades de Exploración Minera: Estas entidades tienen por objeto la búsqueda de yacimientos minerales, mediante actividades de prospección, cateo o exploración avanzada. Aunque no generen utilidades por ventas de mineral en el corto plazo, pueden generar rentas afectas a la Primera Categoría si perciben ingresos por servicios, asesorías técnicas, cesiones de derechos mineros, joint ventures, etc.

Sociedades Contractuales Mineras: Se rigen por lo dispuesto en el Título XIX del Código de Minería. Esta forma societaria, única del sector, permite a los socios regular libremente su participación en una empresa minera sin adoptar una forma jurídica común (como una S.A. o SRL). No obstante, estas sociedades también son contribuyentes del IDPC, en la medida que realicen actividades lucrativas o generadoras de renta conforme a la ley.

Consideraciones especiales

- Las sociedades mineras pueden acogerse al régimen general semiintegrado o al régimen Pro Pyme, dependiendo de su tamaño y estructura.
- Deben llevar contabilidad completa, salvo excepciones de regímenes simplificados.
- En caso de exportaciones, pueden acceder a beneficios especiales de devolución del IVA.
- Pueden quedar sujetas al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) si superan ciertos umbrales de ventas anuales de minerales, conforme al artículo 64 bis de la LIR.

En suma, todas las sociedades mineras, sin importar su estructura jurídica, están comprendidas como contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría al generar rentas provenientes del capital, del trabajo de terceros o de la explotación de recursos naturales no renovables. Esta clasificación obedece no solo a su naturaleza económica, sino también al principio de equidad tributaria que rige el sistema impositivo chileno. Resulta fundamental, por tanto, que estas sociedades mantengan una adecuada planificación tributaria y cumplimiento formal, dada la especial fiscalización que recae sobre el sector minero en Chile.

Impuestos Aplicables

1) Impuesto de Primera Categoría (IDPC). El IDPC es el principal tributo que grava las rentas de las sociedades mineras:

- Tasa general: 27% (régimen general Pro Pyme tiene tasas diferenciadas).
- Base imponible: Utilidad tributaria determinada conforme a la contabilidad completa, ajustada según las normas de la LIR.
- Aplicación: Se determina sobre rentas efectivamente devengadas por la sociedad minera.

La contabilidad debe reflejar con precisión los costos asociados a la actividad minera, incluyendo:

- Costos de operación.
- Costos de desarrollo.
- Depreciación de activos fijos (con posibilidad de depreciación acelerada en algunos casos).
- Gastos generales y administrativos aceptados por la LIR

2) Impuesto Global Complementario (IGC) o Impuesto Adicional (IA)

El IGC (para socios personas naturales domiciliadas en Chile) o el IA (para socios no residentes) se aplican sobre las utilidades retiradas, distribuidas o percibidas.

- IGC: Impuesto progresivo que puede alcanzar hasta el 40%.
- IA: Tasa general del 35%, con posibilidad de crédito por el impuesto de Primera Categoría ya pagado.

Royalty Minero (Impuesto Específico a la Actividad Minera)

Desde la reforma de 2023 (Ley N° 21.420, modificada por Ley N° 21.591), se establece un nuevo esquema de royalty:

- Componentes:
  a. Un componente ad valorem (sobre ventas brutas), entre 1% y 2%.
  b. Un componente sobre la renta operacional minera con tasas marginales progresivas de hasta el 46,5%.
- Aplicación: A empresas con ventas anuales superiores a 50.000 toneladas métricas de cobre fino.

Este impuesto es gasto aceptado para fines del IDPC.

Régimen de Renta Atribuida o Semi-integrado

La ley contempla distintos regímenes tributarios para las sociedades:

- Régimen semi-integrado (art. 14 A): Aplicable por defecto a grandes empresas mineras. Solo se puede usar el 65% del IDPC como crédito contra el IGC o IA.
- Régimen Pro Pyme (art. 14 D 3): Disponible para pequeñas y medianas sociedades mineras, permite tasa reducida de IDPC (25%) y crédito total del IDPC contra el IGC o IA.

Determinación de la Renta Líquida Imponible (RLI)

La RLI se calcula conforme a los artículos 29 al 33 de la LIR:

- Ingresos percibidos o devengados.
- Menos: Costos directos de producción minera (extracción, chancado, molienda, fundición).
- Menos: Gastos necesarios para producir la renta (remuneraciones, servicios profesionales, arriendos).
- Menos: Depreciación y amortización aceptada.

Se deben considerar reglas especiales para:

- Provisión de cierre de faenas (Ley N° 20.551).
- Gastos por exploración fracasada.
- Castigos y deterioros de activos mineros.

Precios de Transferencia y Operaciones con Relacionados

Las sociedades mineras que realizan operaciones con partes relacionadas en el extranjero están sujetas al régimen de precios de transferencia (arts. 41 E y siguientes de la LIR).

- Se exige demostrar que las transacciones se efectuaron a valor de mercado ("arm's length").
- Especialmente relevante para exportaciones de minerales a empresas relacionadas fuera de Chile.

Incentivos y Beneficios Tributarios para la Minería

Existen beneficios relevantes para la actividad minera:

- Depreciación acelerada (art. 31 N°5): Permite amortizar activos en plazos más cortos.
- Gasto aceptado por exploración y estudios.
- Créditos por inversión en I+D (Ley N° 20.241).
- Convenios de doble tributación: Benefician a inversionistas extranjeros con rebajas o exenciones del IA.

Fiscalización y Declaración de las Sociedades Mineras en Chile

Las sociedades mineras, en calidad de contribuyentes de la Primera Categoría conforme al artículo 20 N°1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), están sujetas a diversas obligaciones tributarias y contables que permiten al Servicio de Impuestos Internos (SII) ejercer su función de fiscalización. Estas obligaciones están orientadas a asegurar la correcta determinación de la renta líquida imponible, la base del Impuesto de Primera Categoría (IDPC), y eventualmente, del impuesto específico a la minería (royalty), así como la verificación de transacciones internacionales.

Declaración Anual de Renta (Formulario 22)

Todas las sociedades mineras, sean operativas o no, deben presentar la Declaración Anual de Renta mediante el Formulario 22 (F22). Este formulario consolida la información financiera y tributaria del ejercicio comercial anterior, permitiendo determinar:

- Renta líquida imponible de Primera Categoría.
- Impuesto de Primera Categoría (IDPC) determinado y pagado.
- Base imponible para el cálculo del impuesto específico a la actividad minera (si corresponde).
- Utilidades tributables sujetas al régimen de imputación (parcial o semi-integrado).
- Créditos por impuestos pagados en el exterior o anticipos retenidos.

Esta declaración se presenta normalmente en el mes de abril de cada año, conforme a lo establecido por el calendario tributario del SII.

Declaraciones Juradas Específicas (DJ)

Las sociedades mineras deben presentar, además del F22, diversas Declaraciones Juradas (DJ), cuyo objetivo es proporcionar al SII información detallada y estructurada sobre partidas relevantes en el proceso de fiscalización. Entre las más importantes destacan:

DJ 1907 – Renta Líquida Imponible. Esta declaración jurada proporciona el cálculo detallado de la renta líquida imponible de Primera Categoría, incluyendo:

- Ingresos brutos del giro.
- Gastos necesarios para producir la renta.
- Ajustes extracontables (gastos rechazados, diferencias de depreciación, etc.).
- Compensaciones de pérdidas tributarias anteriores.

Permite al SII evaluar la consistencia entre los estados financieros, la contabilidad tributaria y la base imponible declarada.

DJ 1937 – Créditos por IDPC: informa los créditos por Impuesto de Primera Categoría (IDPC) que pueden imputarse contra los impuestos finales (Global Complementario o Adicional) de los propietarios, socios o accionistas. Es fundamental para determinar la correcta aplicación del sistema de imputación de utilidades, especialmente bajo los regímenes de renta atribuida (ya derogado) y semi-integrado.

DJ sobre Royalty Minero (Impuesto Específico a la Actividad Minera): Las sociedades cuyas ventas anuales provienen mayoritariamente de la comercialización de sustancias minerales metálicas o no metálicas y superan ciertos umbrales, deben presentar la DJ sobre el impuesto específico a la minería. Este impuesto, regulado actualmente por la Ley N° 21.420 (modificada por la Ley N° 21.591 en 2023), se aplica en función del margen operativo minero (MOM) y puede estar constituido por componentes ad-valorem y sobre utilidades operacionales.

Esta DJ permite verificar el cumplimiento del impuesto específico y es objeto frecuente de auditorías tributarias especializadas.

DJ sobre Precios de Transferencia (F1907, F1950, F1908 y otras): Las sociedades que realizan operaciones con partes relacionadas del exterior, especialmente si pertenecen a grupos multinacionales, están obligadas a reportar estas operaciones mediante diversas declaraciones juradas de precios de transferencia. Esto incluye:

- F1907: Información sobre operaciones con partes relacionadas extranjeras.
- F1950: Reporte maestro de precios de transferencia.
- F1908: Reporte país por país, si corresponde (CbCR – Country by Country Report).

La fiscalización en esta materia busca evitar la erosión de la base imponible mediante subvaloración o sobrevaloración de transacciones intra-grupo, una práctica particularmente crítica en la exportación de concentrados metálicos

Cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera (NIC/NIIF)

Las sociedades mineras que:

- Están sometidas a auditoría externa (por ley o voluntariamente), o
- Transan valores en bolsa o son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF),

deben llevar su contabilidad financiera conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o IFRS (International Financial Reporting Standards). Entre los aspectos más relevantes en minería están:

- Reconocimiento de ingresos (NIIF 15).
- Valor razonable de activos mineros (NIIF 6 y NIC 16).
- Provisión por cierre y rehabilitación ambiental (NIC 37).
- Deterioro de activos (NIC 36).
- Arrendamientos de maquinaria y equipos (NIIF 16).

Si bien la base para el cálculo de impuestos se ajusta a criterios tributarios, la fiscalización considera los estados financieros NIIF como insumo para detectar diferencias relevantes, riesgos fiscales o posibles prácticas elusivas.

Cierre Técnico

La fiscalización tributaria y contable de las sociedades mineras en Chile combina herramientas de control automatizado, cruzamiento de información, revisión documental y auditorías especializadas. La Declaración Anual de Renta y las declaraciones juradas específicas constituyen el eje del cumplimiento tributario, mientras que el uso de normas contables internacionales permite una mayor transparencia y comparabilidad para entidades sujetas a escrutinio público o bursátil.

La correcta preparación de estas obligaciones no solo evita sanciones, multas o reparos por parte del SII, sino que constituye una práctica esencial de cumplimiento corporativo, especialmente en una industria de alto impacto económico, ambiental y reputacional como la minería.

Cierre Técnico y Síntesis del subcapitulo Impuesto a la Renta

El régimen tributario chileno aplicable a las sociedades mineras se caracteriza por su estructura mixta, que combina impuestos generales sobre la renta con tributos específicos orientados a captar parte del excedente económico generado por la explotación de recursos naturales no renovables. Como se ha detallado en la tabla precedente, las sociedades mineras están sujetas principalmente al Impuesto de Primera Categoría (IDPC) como base del sistema, complementado con la carga adicional del royalty minero y otros gravámenes indirectos o locales como el IVA, la patente municipal, y el impuesto territorial, entre otros.

La coexistencia de un impuesto ad valorem sobre las ventas y un impuesto progresivo sobre la renta operacional minera introduce una dimensión fiscal compleja que exige una planificación tributaria estratégica, tanto desde el punto de vista del cumplimiento normativo como de la eficiencia financiera. A su vez, la interacción del IDPC con los impuestos personales de los socios, ya sea a través del Impuesto Global Complementario o del Impuesto Adicional, conforma un sistema integrado (o semi-integrado) que busca evitar la doble tributación, pero que puede generar distintas cargas efectivas dependiendo del régimen tributario elegido y del tipo de inversionista.

En síntesis, la tributación minera en Chile no se limita al pago de un único impuesto, sino que comprende un entramado normativo técnico, estructurado y sectorialmente diferenciado. El conocimiento acabado de cada uno de estos tributos, sus bases imponibles, sujetos pasivos y compatibilidades, resulta esencial para una correcta gestión contable, jurídica y fiscal de las sociedades mineras, especialmente en un contexto de alta fiscalización, transparencia y exigencias normativas.

La aplicación del Impuesto a la Renta en contratos mineros en Chile exige un entendimiento profundo del marco legal tributario y de las particularidades económicas del sector extractivo. Las empresas mineras no solo enfrentan el desafío de cumplir con las obligaciones formales y sustantivas del sistema tributario, sino que deben hacerlo en un entorno de alta fiscalización, transparencia pública y creciente sensibilidad social.

2.3. Impuesto Específico a la Actividad Minera (Royalty)

El Impuesto Específico a la Actividad Minera, comúnmente conocido como royalty minero, constituye una figura tributaria de carácter sectorial aplicada a las empresas que explotan recursos minerales metálicos no renovables en Chile. Este gravamen tiene como propósito fundamental compensar al Estado por el uso y agotamiento de estos recursos, cuya propiedad es de todos los chilenos conforme al mandato constitucional. En efecto, la explotación minera, si bien puede ser realizada por privados mediante concesiones, involucra un aprovechamiento económico de bienes nacionales de uso público, lo que justifica la imposición de un tributo adicional a las obligaciones tributarias generales.

En el presente subcapitulo se analizan los fundamentos constitucionales, la evolución legal, la estructura normativa del impuesto, su base imponible y su comparación con regímenes internacionales similares. Asimismo, se estudia su impacto en la inversión y en los contratos del sector minero, cerrando con una evaluación técnica integral que pone en contexto el debate actual sobre su rol en la política fiscal y minera del país.

2.3.1 Fundamento constitucional y político del royalty

a) Propiedad estatal de los recursos minerales

La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19 N°24 inciso final, establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todas las minas, independientemente de la propiedad del suelo. Esta disposición es el pilar jurídico que habilita al Estado para diseñar un régimen tributario especial que grave la actividad extractiva.

El otorgamiento de concesiones mineras a privados no supone una transferencia del dominio, sino un derecho real concesible que permite explorar y explotar ciertos yacimientos bajo condiciones legales específicas. Dado que se trata de la explotación de un recurso cuya propiedad no se transfiere, se estima legítimo y necesario que el Estado imponga un gravamen adicional, de carácter compensatorio.

b) Justificación política y económica

Desde un punto de vista político y distributivo, el royalty responde a la necesidad de redistribuir parte de las rentas extraordinarias generadas por la minería hacia el conjunto de la sociedad, especialmente en períodos de altos precios de los minerales. Se busca que esta actividad contribuya al financiamiento del desarrollo nacional, incluyendo educación, infraestructura y transición energética.

En términos económicos, el royalty es una herramienta que permite internalizar costos externos, como el deterioro ambiental o el agotamiento del recurso, y reconocer que el valor generado no es sólo fruto del capital privado, sino también del valor intrínseco del mineral explotado.

2.3.2 Evolución legal: Ley N°20.026, Ley N°21.420 y Ley N°21.591

a) Ley N°20.026 (2005)

Esta ley estableció el primer marco normativo para el impuesto específico a la minería. Se configuró como un gravamen sobre la renta operacional minera, aplicado a empresas con producción superior a 12.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) anual, con tasas marginales entre 0,5% y 5%. El objetivo fue asegurar una contribución fiscal proporcional a la utilidad operacional de las empresas mineras, sin desalentar la inversión.

b) Ley N°21.420 (2022) y modificada 2023

La Ley N°21.420 modificó sustancialmente el sistema, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal en un contexto de altos precios del cobre y responder a demandas sociales por mayor equidad en la distribución de la riqueza mineral.

Posteriormente, el Proyecto de Ley de Royalty Minero fue aprobado y despachado el 17 de mayo de 2023, creando un nuevo Impuesto a la Renta Operacional Minera (IROM), aplicable a empresas con ventas anuales superiores a 50.000 TMCF, estableciendo un régimen dual de royalty ad valorem y sobre el margen operacional, con tasas que llegan hasta un 46,5% en combinación con el impuesto de primera categoría.

c) Ley N°21.591 (Royalty Minero 2023)

La Ley N° 21.591, promulgada el 3 de agosto de 2023 y publicada en el Diario Oficial el 10 de agosto del mismo año, establece un nuevo impuesto denominado "Royalty Minero" en Chile. Esta legislación reemplaza al anterior Impuesto Específico a la Actividad Minera y entró en vigencia el 1 de enero de 2024 .

El propósito principal de la Ley N° 21.591 es crear un marco tributario específico para los explotadores mineros, definidos como personas naturales o jurídicas que extraen y venden sustancias minerales concesibles en cualquier estado productivo .

Estructura del Royalty Minero

El impuesto se compone de varios elementos, aplicables según el nivel de ventas y producción de las empresas mineras:

Componente Ad Valorem: Aplica una tasa del 1% sobre las ventas anuales de cobre para explotadores mineros cuyas ventas superen las 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF).

Componente sobre el Margen Minero: Para empresas cuyas ventas provengan en más de un 50% del cobre y superen las 50.000 TMCF, se aplica una tasa progresiva entre el 8% y el 26% sobre la renta imponible operacional minera ajustada, dependiendo del margen operacional.

Tasas para Explotadores Medianos: Para aquellos cuyas ventas anuales estén entre 12.000 y 50.000 TMCF, se aplican tasas específicas sobre la renta imponible operacional minera ajustada, según lo establecido en la ley .

Límite de Carga Tributaria: La ley establece un límite máximo de carga tributaria potencial del 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada. Este límite considera el impuesto de primera categoría, los impuestos finales y el Royalty Minero .

Exclusiones y Beneficios Regionales: La legislación excluye expresamente a pequeños mineros, mineros artesanales y pirquineros. Además, crea un Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, destinado a financiar inversiones productivas, desarrollo regional e investigación científica y tecnológica. También se introducen aportes fiscales adicionales al Fondo Común Municipal para comunas en regiones mineras con actividades asociadas a explotadores mineros sujetos al Royalty Minero .

Componente ad valorem sobre ventas anuales de minerales

El primer componente es un impuesto proporcional aplicado sobre las ventas anuales netas de minerales, calculadas en toneladas métricas de cobre fino equivalente (TMCF), sin considerar los costos de producción ni otros gastos asociados. Este tributo se aplica solo a empresas mineras con ciertos umbrales de ventas, definidos de la siguiente forma:

- Empresas con ventas anuales superiores a 50.000 TMCF: se aplica una tasa progresiva que varía entre 1,0% y 2,0%, dependiendo del volumen exacto de ventas.
- Empresas con ventas entre 12.000 y 50.000 TMCF: la tasa aplicable también es progresiva, pero en un rango menor, entre 0,4% y 1,6%.
- Empresas con ventas inferiores a 12.000 TMCF: no están sujetas al componente ad valorem del royalty.

Este componente cumple la función de asegurar una contribución fiscal incluso en escenarios de baja rentabilidad o márgenes operacionales negativos, garantizando ingresos estables para el Estado.

Componente sobre la Renta Operacional Minera Ajustada

El segundo componente del nuevo royalty grava la renta operacional minera ajustada, entendida como el resultado operacional de la actividad minera, deducidos ciertos costos y gastos aceptados tributariamente, e incorporando ajustes por depreciaciones, provisiones y otros conceptos según las disposiciones del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La tasa del impuesto es progresiva y depende del margen operacional, definido como el cociente entre la utilidad operacional minera y los ingresos operacionales mineros. De este modo, a mayor eficiencia o rentabilidad en la operación, mayor es la tasa aplicable. El rango de tasas es el siguiente:

- Para márgenes operacionales más bajos (ej. entre 5% y 10%), la tasa puede iniciar en 8%.
- Para márgenes operacionales mayores (ej. superiores al 60%), la tasa puede llegar hasta 26%.

Esta progresividad permite capturar una mayor proporción de renta económica en periodos de altos precios internacionales, sin afectar excesivamente la operación en ciclos de menor rentabilidad.

Cálculo efectivo y topes a la carga tributaria

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la introducción de un tope a la carga tributaria efectiva total, con el objetivo de mantener la competitividad del país como destino de inversión minera, evitando una sobrecarga fiscal que desincentive la inversión o afecte la viabilidad de proyectos.

Tope de carga tributaria combinada

Se establece que, en ningún caso, la carga tributaria total efectiva de una empresa minera podrá exceder el 46,5% de su renta imponible ajustada. Esta carga incluye:

- Impuesto de Primera Categoría (actualmente 27%),
- Royalty Minero (ambos componentes),
- y otros tributos aplicables al contribuyente, según la legislación vigente.

Si el cálculo anual de impuestos supera dicho porcentaje, la empresa podrá aplicar una rebaja del impuesto específico (royalty) de forma proporcional hasta cumplir el tope.

Determinación y ajustes del cálculo

El cálculo del royalty se realiza anualmente, en base a la declaración jurada de renta que cada empresa minera presenta ante el SII. Para este cálculo, deben aplicarse todos los ajustes contables y tributarios exigidos por la normativa chilena, incluyendo:

- Depreciación acelerada o normal de activos fijos;
- Provisiones y castigos aceptados tributariamente;
- Costos directos e indirectos atribuibles a la operación minera;
- Precios de transferencia, en caso de operaciones con empresas relacionadas;
- Eliminación de ingresos no afectos, tales como ventas no mineras.

Es indispensable que las empresas mantengan una contabilidad separada por faena minera, en caso de explotar más de un yacimiento, para evitar la compensación entre operaciones con distintos niveles de rentabilidad.

La estructura dual del nuevo Impuesto Específico a la Actividad Minera en Chile, vigente desde 2024, representa una evolución normativa relevante que busca capturar renta minera de manera más equitativa y eficiente. Al incorporar un componente ad valorem de bajo impacto pero estable, junto con un tributo progresivo sobre la renta operacional minera, se procura balancear justicia tributaria, sensibilidad cíclica y estabilidad fiscal. El establecimiento de un tope máximo efectivo del 46,5% es una medida de racionalización fiscal que reconoce la necesidad de mantener un entorno competitivo en el sector extractivo. Esta estructura, sin embargo, requiere una gestión tributaria rigurosa y un control contable detallado por parte de las empresas para cumplir con las obligaciones legales sin exceder los límites de carga impositiva establecidos.

2.3.4 Determinación de la base imponible y ajustes contables

La determinación de la base imponible del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM o "royalty minero") en Chile está sujeta a las disposiciones legales vigentes y a principios contables coherentes con la naturaleza productiva de la actividad minera. El objetivo de esta sección es detallar los elementos que componen la renta operacional minera, así como los criterios para su ajuste técnico y contable, conforme a la legislación aplicable.

a) Renta Operacional Minera

La Renta Operacional Minera constituye el componente central sobre el cual se calcula la base imponible del royalty. Está definida como el resultado neto entre los ingresos provenientes de la actividad minera y los costos asociados directamente a dicha actividad.

Ingresos brutos afectos

Los ingresos brutos corresponden al valor total de las ventas del mineral explotado, ya sea en estado natural, concentrado, refinado o en cualquier otra etapa de procesamiento comercializable. En esta etapa, se consideran:

- Ventas locales o internacionales de productos mineros.
- Ingresos por contratos de maquila o procesamiento a terceros, en caso de ser habitual.
- Ingresos por venta de subproductos mineros (p. ej., ácido sulfúrico, plata, molibdeno).

Nota técnica: El valor de las ventas debe corresponder al precio efectivo pactado entre partes independientes o, en su defecto, a un precio ajustado conforme a las reglas de precios de transferencia establecidas en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).

Costos deducibles directamente asociados a la producción

Se permite descontar de los ingresos brutos todos aquellos costos directamente atribuibles al proceso productivo minero, conforme a criterios de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Entre los principales se encuentran:

- Costos de extracción: Incluyen perforación, tronadura, carguío, transporte primario y sostenimiento de faenas.
- Costos de procesamiento: Comprenden chancado, molienda, flotación, lixiviación, SX/EW, fundición y refinación, según corresponda.
- Costos de transporte interno: Abarcan desde la mina hasta la planta o desde la planta hasta el punto de venta nacional o puerto de embarque.

- Costos de comercialización directa: Comisiones por venta, análisis metalúrgicos, seguros de embarque, costos portuarios directamente atribuibles a la venta del mineral.

- Depreciaciones y amortizaciones técnicas: Correspondientes a activos fijos afectos al proceso productivo, según su vida útil y bajo las normas del artículo 31 de la LIR. Incluyen plantas, maquinaria, equipos y obras mineras.

Importante: Las depreciaciones deben aplicarse conforme a los métodos autorizados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), priorizando el método lineal técnico frente al acelerado cuando se busca reflejar de manera más fiel la realidad económica de la operación.

b) Exclusiones relevantes

No forman parte de la base imponible ciertos elementos que, aunque formen parte de la contabilidad general de la empresa, no guardan relación directa con la actividad minera:

- Gastos financieros: Los intereses derivados de préstamos, créditos bancarios u operaciones de financiamiento no son deducibles en esta determinación.

- Utilidades de filiales no mineras: Las utilidades de sociedades relacionadas que no desarrollen directamente actividades mineras en Chile no se consideran para efectos del royalty.

- Gastos generales corporativos: Si no son atribuibles específicamente a la faena minera que genera la renta operacional, no deben imputarse a la base del impuesto específico.

c) Ajustes contables y tributarios

El proceso de determinación de la base imponible requiere ajustes técnicos adicionales, con el fin de asegurar que esta refleje con fidelidad la capacidad contributiva generada por la actividad minera:

- Eliminación de operaciones intragrupo: Para evitar manipulaciones artificiales en precios de transferencia, deben excluirse o ajustarse las transacciones con partes relacionadas, aplicando la normativa de precios de transferencia del SII.

- Revalorización de inventarios: Los inventarios finales deben valorarse correctamente según el sistema contable adoptado (FIFO, promedio ponderado), ajustando las existencias a su costo real o valor neto de realización, lo que impacta en el resultado del ejercicio.

- Criterios de devengamiento: Solo deben incluirse ingresos efectivamente devengados durante el período, excluyendo anticipos o ingresos diferidos no reconocidos contablemente como venta.

- Imputación proporcional de gastos comunes: En empresas con actividades mineras y no mineras, se exige una asignación razonable y documentada de los gastos comunes en función de criterios objetivos (por ejemplo, proporción de ingresos o activos operativos).

La base imponible del Impuesto Específico a la Actividad Minera representa un mecanismo complejo que busca reflejar con precisión la rentabilidad efectiva del negocio extractivo, delimitando con rigor los ingresos afectos y los costos deducibles. A través de la definición de la renta operacional minera y sus ajustes técnicos, el sistema chileno busca evitar distorsiones contables, minimizar elusión fiscal y garantizar una recaudación equitativa. No obstante, su aplicación práctica requiere un conocimiento profundo tanto del régimen tributario como de las operaciones mineras, siendo crucial la documentación y trazabilidad de cada componente del resultado.

El nuevo royalty chileno, con tasas máximas combinadas de hasta 46,5%, se sitúa en un rango medio-alto a nivel internacional. No obstante, su progresividad y la inclusión del componente ad valorem, aun con márgenes negativos, ha generado críticas desde el sector privado.

Según el Fraser Institute (2023), la percepción de riesgo tributario en Chile ha aumentado, pero se mantiene dentro de los rangos competitivos si se consideran las garantías legales y la estabilidad política.

2.3.5 Impacto del Royalty en la Inversión y Contratos Mineros

a) Efecto en la inversión

El impacto del royalty minero sobre la inversión en el sector constituye uno de los elementos más discutidos en el diseño de políticas fiscales extractivas. La implementación de un impuesto específico, como el royalty, puede alterar los incentivos económicos, particularmente en industrias altamente intensivas en capital, como la minería del cobre en Chile. No obstante, su efecto no es automático ni uniforme; depende de diversos factores que interactúan entre sí y que, considerados en su conjunto, definen el atractivo económico de los proyectos:

- Nivel de precios internacionales del cobre: A precios altos, la carga fiscal adicional que impone un royalty es más fácil de absorber por las compañías, especialmente aquellas de gran escala. En cambio, con precios deprimidos, el royalty puede incidir de manera más directa sobre los márgenes de rentabilidad de proyectos marginales, lo que puede postergar decisiones de inversión o incentivar la optimización de costos.

- Costo marginal de producción: Operaciones con costos cercanos al umbral económico pueden ver comprometida su viabilidad con un aumento en la carga fiscal efectiva. Esto afecta especialmente a yacimientos de baja ley, operaciones remotas o con desafíos geotécnicos o logísticos importantes. En contraste, minas con costos operativos bajos, debido a economías de escala, eficiencia tecnológica o alta ley del mineral, tienden a mantener su competitividad incluso en contextos de mayor tributación.

- Existencia de incentivos a la reinversión: Si el sistema tributario no contempla mecanismos que favorezcan la reinversión de utilidades (como amortizaciones aceleradas, deducciones por gastos de exploración o créditos tributarios por innovación), el royalty puede desincentivar la expansión de proyectos existentes o el desarrollo de nuevas iniciativas. En este sentido, el diseño tributario debe equilibrar la captación de renta económica con la sostenibilidad de la inversión a largo plazo.

- Seguridad jurídica y estabilidad tributaria: La percepción de certeza regulatoria es clave para la inversión minera. Cambios frecuentes o retrospectivos en la legislación tributaria, o la aplicación poco clara de las normas, generan incertidumbre en los inversionistas, lo que afecta negativamente la toma de decisiones. La implementación del royalty 2023 en Chile ha reabierto el debate sobre la necesidad de regímenes de estabilidad tributaria robustos y confiables.

Evaluación en el contexto chileno actual: Según estudios del sector y análisis de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el nuevo esquema de royalty aprobado mediante la Ley N° 21.420, modificada por la Ley N° 21.591 (2023), podría tener un efecto limitado sobre la inversión de grandes compañías, que operan con márgenes operacionales sólidos. Sin embargo, las empresas pequeñas y medianas, que enfrentan mayores restricciones de acceso a financiamiento y menores economías de escala, podrían ver reducida su rentabilidad esperada, particularmente en proyectos nuevos o en etapas tempranas de desarrollo. Por tanto, la implementación efectiva de este royalty deberá ir acompañada de políticas de fomento específicas para este segmento.

b) Implicancias contractuales

El establecimiento de un nuevo régimen de royalty también tiene repercusiones jurídicas y contractuales relevantes, especialmente en relación con la estructura de contratos de inversión extranjera y los acuerdos de financiamiento de proyectos. A continuación, se detallan las principales implicancias:

- Revisión de cláusulas de estabilidad tributaria: Los contratos suscritos bajo regímenes anteriores pueden contener cláusulas de invariabilidad tributaria, que otorgan a los inversionistas la facultad de mantener un régimen impositivo fijo por un determinado período, siempre que hayan cumplido con ciertos requisitos legales. En virtud de estas cláusulas, las empresas pueden excluirse de nuevos tributos o aumentos si su contrato fue celebrado antes de la entrada en vigor de la reforma. Esto podría abrir un espacio para controversias jurídicas o renegociaciones contractuales, particularmente en los casos donde exista superposición normativa.

- Impacto en Convenios para Evitar la Doble Tributación: El nuevo royalty, por su naturaleza jurídica (mezcla de componente ad valorem y componente sobre renta operacional), debe analizarse cuidadosamente en relación con los CDT firmados por Chile. En algunos casos, puede ser considerado un "impuesto similar" al impuesto a la renta, y en otros puede generar disputas sobre su tratamiento. Esto afecta directamente los créditos por impuestos pagados en el extranjero, generando implicancias fiscales para las matrices extranjeras de empresas mineras en Chile.

- Reconfiguración de modelos de financiamiento: La inclusión del royalty como un gasto adicional puede modificar los flujos de caja proyectados, alterando la calificación crediticia de los proyectos mineros. Bancos, fondos de inversión e instituciones multilaterales suelen reevaluar el perfil de riesgo ante cambios tributarios significativos, lo que puede reflejarse en exigencias más estrictas de capital propio, garantías o condiciones financieras.

- Necesidad de ajustes contractuales: Contratos de suministro, joint ventures, contratos EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Management), acuerdos de inversión extranjera directa (IED), contratos de BOOT (Build, Own, Operate, Transfer), entre otros, podrían requerir modificaciones contractuales para reflejar adecuadamente la nueva carga tributaria. Esto es especialmente relevante en contratos de largo plazo y en aquellos donde la rentabilidad esté atada a indicadores económicos que podrían ser afectados por el royalty.

Contexto transitorio: Es importante destacar que la legislación chilena contempla ciertas disposiciones transitorias y mecanismos de opción para acogerse al nuevo sistema o mantener condiciones anteriores bajo ciertos plazos y requisitos. Empresas con contratos vigentes previos a 2023 podrían invocar la invariabilidad, pero deben analizarse caso a caso según la legislación minera y tributaria vigente, así como los pronunciamientos administrativos del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Cierre técnico del subcapítulo

El royalty minero no es una figura neutra frente a la inversión ni frente a la estructura contractual que sostiene el desarrollo del sector extractivo. Aunque su propósito legítimo es asegurar una participación justa del Estado en las rentas generadas por la explotación de recursos no renovables, su implementación requiere un delicado equilibrio entre recaudación fiscal, competitividad internacional, sostenibilidad de largo plazo y respeto a los compromisos contractuales preexistentes. El diseño final del esquema chileno intenta avanzar en esta dirección mediante una estructura progresiva, con umbrales que mitigan su efecto en proyectos de menor escala, y mediante normas transitorias que buscan evitar rupturas contractuales. Sin embargo, la evaluación de su éxito dependerá no solo de sus resultados fiscales, sino también de su capacidad para mantener a Chile como un destino atractivo, predecible y seguro para la inversión minera global.

Cierre técnico de la sección 2.3

El Impuesto Específico a la Actividad Minera en Chile constituye una herramienta clave de la política fiscal y distributiva del Estado en relación con los recursos naturales no renovables. Su fundamento constitucional se sostiene en el principio de propiedad estatal de las minas, mientras que su implementación responde a criterios de equidad fiscal y justicia intergeneracional.

La evolución normativa, desde la Ley N°20.026 hasta la Ley N°21.420 y la reciente reforma de 2023, Ley N°21.591; ha tendido a perfeccionar el sistema, orientándolo hacia una mayor recaudación progresiva sin desalentar estructuralmente la inversión. Sin embargo, los desafíos persisten: asegurar la competitividad internacional, mantener certidumbre jurídica, y garantizar que los recursos recaudados se traduzcan efectivamente en beneficios públicos tangibles.

El nuevo régimen, al establecer un esquema mixto con tramos y topes, busca equilibrar la necesidad de recaudación con el resguardo de la inversión, aunque la evaluación de su eficacia deberá ser permanente, considerando las variaciones del mercado internacional, la evolución del costo de los proyectos y la relación entre el Estado y los actores privados del sector. En definitiva, el royalty minero debe ser comprendido no sólo como un tributo, sino como un instrumento estratégico de desarrollo económico soberano.

2.4 Invariabilidad Tributaria en Contratos de Inversión Minera

La invariabilidad tributaria es una institución jurídica clave en el marco de las inversiones extranjeras en Chile, particularmente en el sector minero, caracterizado por su alta intensidad de capital, ciclos de recuperación prolongados y exposición a cambios legislativos. Este régimen ha operado históricamente como una herramienta de fomento a la inversión minera, permitiendo a los inversionistas extranjeros acogerse a un tratamiento tributario fijo y predecible por un determinado período de tiempo.

Su origen se vincula al Decreto Ley N°600 sobre Estatuto de la Inversión Extranjera y, posteriormente, al DFL N°523 de 1993, que lo reformula y regula como un contrato especial entre el Estado y el inversionista. A través de esta figura, el inversionista queda protegido de futuras modificaciones legales que puedan afectar la carga tributaria convenida al momento de celebrar el contrato.

En este apartado se analizarán en profundidad la naturaleza jurídica del régimen de invariabilidad, su evolución normativa, sus requisitos y efectos contractuales, así como también las principales críticas doctrinarias y jurisprudencia relevante. Finalmente, se abordará la extinción y renuncia de esta garantía, concluyendo con un cierre técnico de la sección.

2.4.1 Naturaleza Jurídica del Régimen de Invariabilidad

La invariabilidad tributaria se configura como una garantía contractual de estabilidad jurídica tributaria, cuya naturaleza es convencional y bilateral, ya que nace de un contrato suscrito entre el Estado de Chile y un inversionista extranjero, usualmente con participación en grandes proyectos mineros.

Se trata de una manifestación del principio de seguridad jurídica, adoptado mediante una norma con fuerza de ley, que permite al inversionista optar por un régimen tributario inmodificable durante un plazo determinado (10 o 20 años, según el instrumento legal y período), frente a reformas futuras que pudieran aumentar su carga tributaria.

Esta figura no implica una excepción al principio de legalidad tributaria, sino que constituye una opción legal ofrecida por el ordenamiento jurídico. El Estado no renuncia a su potestad legislativa, pero sí se compromete contractualmente a no aplicarla al inversionista durante el período de invariabilidad pactado. La doctrina la define como un contrato de derecho público con cláusulas accesorias de garantía tributaria.

2.4.2 Decreto Ley N°600, DFL N°523 y Reformas Legales Posteriores y Actuales

a) Decreto Ley N°600 (1974): Régimen Jurídico de Inversión Extranjera Directa

El Decreto Ley N°600, promulgado en 1974 bajo el régimen económico de apertura impulsado por el régimen militar, constituyó el primer marco normativo sistemático para regular el ingreso de capitales extranjeros a Chile. Su finalidad fue atraer inversión extranjera directa, ofreciendo certezas jurídicas, tributarias e institucionales en un contexto donde la economía nacional requería capitales, tecnología y experiencia foránea para reactivar sectores clave, como la minería.

Este cuerpo legal estableció un mecanismo contractual entre el Estado chileno y el inversionista extranjero, mediante el cual este último podía ingresar capitales al país a través de contratos individuales autorizados por el Comité de Inversiones Extranjeras, órgano dependiente del Ministerio de Economía.

Principales características del DL N°600:

- Contrato de inversión extranjera directa: El inversionista debía suscribir un contrato formal con el Estado, lo que permitía regular en forma específica las condiciones del ingreso, permanencia, repatriación y tratamiento tributario.
- Invariabilidad tributaria: Se consagró el derecho a un régimen fijo del Impuesto Adicional, que normalmente es del 35% para utilidades remitidas al exterior. Bajo el DL N°600, el inversionista podía optar por pagar una tasa única e invariable del 42% sobre rentas atribuibles, lo que daba mayor previsibilidad financiera. Este régimen tenía una duración inicial de 10 años, prorrogables a 20 años para proyectos que contemplaran inversiones superiores a los US$ 50 millones.

- Garantías y derechos adquiridos: Los contratos suscritos bajo este decreto poseían fuerza obligatoria para el Estado y no podían ser modificados unilateralmente por leyes posteriores, conforme a los principios de seguridad jurídica y no discriminación.

Este decreto fue ampliamente utilizado por grandes compañías mineras internacionales, sobre todo en la etapa de consolidación del modelo extractivo exportador chileno, debido a las garantías de estabilidad tributaria y regulatoria que ofrecía.

b) DFL N°523 (1993): Sistematización del Régimen de Inversión Extranjera

El Decreto con Fuerza de Ley N°523, emitido en 1993 bajo el gobierno democrático de Patricio Aylwin, tuvo como finalidad modernizar y sistematizar el DL N°600, sin derogarlo. Este DFL mantuvo el régimen jurídico de contratos de inversión extranjera con invariabilidad tributaria, pero lo dotó de mayor formalidad, transparencia y coherencia con el nuevo entorno jurídico internacional.

Principales innovaciones del DFL N°523:

- Claridad procedimental: Sistematiza las etapas y requisitos para la aprobación de contratos de inversión extranjera por el Comité de Inversiones, fijando mayores estándares de evaluación técnica, económica y ambiental.

- Formalización expresa de opciones tributarias: Se exige al inversionista declarar en el contrato, de manera expresa e irrevocable, su opción por acogerse ya sea al régimen general del Impuesto Adicional (art. 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta) o al régimen de invariabilidad tributaria (tasa fija del 42%).

- Consolidación institucional: Refuerza el rol del Comité de Inversiones Extranjeras como órgano centralizado y técnico encargado de revisar, aprobar y fiscalizar la aplicación de los contratos.

- Repatriación de utilidades: Confirma el derecho a repatriar capitales y utilidades sin restricciones cambiarias, promoviendo la imagen de Chile como una economía abierta.

El DFL N°523 no alteró el régimen sustantivo del DL N°600, sino que lo adaptó a los nuevos requerimientos del derecho económico contemporáneo, incluyendo la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de atracción de inversiones, con mayor formalidad y previsibilidad.

c) Reformas Legales Posteriores: Eliminación del Régimen de Invariabilidad y Nuevo Marco Legal

A partir de la segunda década del siglo XXI, Chile inició una transformación legal profunda del régimen de inversión extranjera, con el objetivo de alinearse con estándares de la OCDE, eliminar privilegios excesivos y homogeneizar el tratamiento tributario, a la luz de las crecientes demandas por mayor equidad y transparencia fiscal.

c.1) Ley N°20.780 (2014): Reforma Tributaria

La Ley N°20.780, impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, representó una de las reformas tributarias más importantes desde el retorno a la democracia. Su objetivo fue recaudar recursos fiscales adicionales de manera progresiva, y en este marco, derogó el DL N°600, dejando de admitir nuevos contratos de inversión con invariabilidad tributaria.

Aspectos claves:

- La derogación del DL N°600 tuvo efectos progresivos, es decir, se mantuvieron plenamente vigentes los contratos ya suscritos hasta el cumplimiento de sus respectivos plazos.
- Se mantuvo el respeto a los derechos adquiridos conforme al principio de irretroactividad de la ley (Art. 19 N°24 de la Constitución), por lo que no se alteró ninguna cláusula vigente.

c.2) Ley N°20.848 (2015): Nuevo Marco Legal de Inversión Extranjera en Chile

Esta ley establece un nuevo estatuto general de inversiones extranjeras bajo una perspectiva moderna, liberal y no discriminatoria, eliminando toda posibilidad de contratos con cláusulas especiales de invariabilidad tributaria.

Contenido y objetivos principales:

- Crea el Sistema de Registro de Inversión Extranjera Directa, bajo la administración de la nueva Agencia InvestChile, que reemplaza al antiguo Comité de Inversiones Extranjeras.
- Garantiza a todos los inversionistas extranjeros el derecho a acceder al régimen general tributario, sin discriminación, bajo las mismas condiciones que los inversionistas nacionales.
- Suprime la opción de elegir un régimen tributario fijo y preferencial, estableciendo que todas las inversiones estarán sujetas al régimen común del Impuesto Adicional, como lo establece la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Esta ley representa una evolución hacia un sistema tributario neutro, donde la inversión extranjera no goza de privilegios especiales, sino que se incorpora plenamente al sistema económico general del país.

El proceso histórico de evolución normativa desde el Decreto Ley N°600 de 1974 hasta la Ley N°20.848 de 2015 refleja la transición del modelo chileno de atracción de inversión extranjera, desde un enfoque contractualista con privilegios tributarios especiales, hacia un modelo moderno, de tipo registral y neutral, con pleno respeto al principio de igualdad ante la ley tributaria.

En el sector minero, el régimen de invariabilidad tributaria fue un pilar estratégico para atraer grandes capitales internacionales en las décadas de 1980 y 1990, facilitando la consolidación de faenas como Escondida, Collahuasi o Los Pelambres. No obstante, los cambios normativos de las últimas décadas muestran un cambio de paradigma, en el que la estabilidad tributaria se busca ya no mediante contratos especiales, sino a través de reglas generales claras, permanentes y predecibles, dentro de un sistema fiscal más equitativo y sostenible.

La eliminación del DL N°600 y la implementación de un régimen uniforme a través de la Ley N°20.848 son coherentes con una política económica que busca armonizar la tributación minera con los estándares internacionales de transparencia y responsabilidad fiscal, sin afectar los derechos adquiridos ni la confianza del inversionista extranjero.

Cierre Técnico de la Sección 2.4

La invariabilidad tributaria en contratos de inversión minera constituye una figura jurídica singular y estratégica dentro del régimen de atracción de capitales extranjeros, especialmente en sectores de largo plazo como la minería. Su naturaleza contractual, su fundamento en la estabilidad jurídica y su anclaje normativo en cuerpos legales de rango legal y constitucional le otorgan una especial fuerza jurídica, distinguiéndola de mecanismos puramente administrativos.

Si bien ha sido objeto de críticas desde perspectivas de justicia fiscal y equidad tributaria, su implementación ha sido clave en la consolidación de Chile como un destino atractivo para la inversión minera global. Con la derogación del DL N°600 y la entrada en vigor de un nuevo marco regulatorio, esta figura ha sido desplazada en la actualidad, aunque sus efectos aún persisten respecto de contratos suscritos y vigentes, manteniendo así relevancia jurídica y económica.

La comprensión técnica de este régimen es fundamental para analizar riesgos, obligaciones y derechos derivados de contratos mineros de inversión extranjera, así como para diseñar políticas fiscales futuras que busquen un equilibrio entre incentivo a la inversión y justicia tributaria.

2.5 Convenios para Evitar la Doble Tributación (CDT)

En un contexto económico globalizado, la inversión extranjera directa desempeña un papel central en el desarrollo de industrias estratégicas como la minería. En Chile, uno de los países con mayor potencial geológico del mundo, la actividad minera depende en gran medida de capitales foráneos, principalmente provenientes de países que buscan certezas jurídicas y tributarias. En este escenario, los Convenios para Evitar la Doble Tributación (CDT) adquieren relevancia como instrumentos de coordinación fiscal internacional que buscan eliminar o atenuar la doble imposición económica y jurídica sobre rentas transfronterizas.

La doble tributación ocurre cuando dos Estados ejercen potestad tributaria sobre la misma renta, generando una carga fiscal excesiva e incierta para el contribuyente, especialmente en industrias intensivas en capital como la minería. Mediante los CDT, se establecen reglas claras sobre la atribución del derecho tributario, se definen criterios de residencia y fuente, y se fijan mecanismos para eliminar o reducir la doble imposición. En consecuencia, estos convenios fomentan la inversión minera al reducir riesgos fiscales, prevenir la evasión y establecer mecanismos eficaces de resolución de disputas.

2.5.1 Fundamento jurídico y objetivos de los CDT

Los CDT se fundamentan en el derecho internacional público, en particular en los principios de soberanía fiscal y cooperación tributaria. Chile los celebra como tratados internacionales sujetos a la aprobación del Congreso Nacional conforme al artículo 54 N° 1 de la Constitución Política de la República. Además, los CDT tienen fuerza de ley interna una vez ratificados y publicados, integrándose al ordenamiento jurídico tributario chileno con prevalencia sobre leyes internas en caso de conflicto.

Objetivos principales:

1. Evitar la doble imposición internacional, ya sea jurídica (misma renta, mismo contribuyente, dos Estados) o económica (misma renta, distintos contribuyentes).
2. Prevenir la evasión y elusión tributaria, mediante el intercambio de información fiscal y reglas antiabuso.
3. Fomentar la inversión extranjera directa, al entregar certeza y estabilidad tributaria a los inversionistas.
4. Regular criterios de residencia y fuente, armonizando conceptos claves para la tributación internacional.
5. Facilitar la resolución de controversias fiscales mediante procedimientos amistosos o arbitrales.

En el sector minero, estos objetivos adquieren particular relevancia debido a la existencia de estructuras corporativas complejas, operaciones transfronterizas, precios de transferencia y regímenes de regalías y dividendos.

2.5.2. Estructura típica de un CDT: OCDE y ONU

La mayoría de los CDT siguen modelos estándar elaborados por organismos internacionales. Los dos principales son:

a) Modelo OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos):

Es el modelo más utilizado por países desarrollados y el adoptado como base por Chile. Favorece al país de residencia del inversionista, otorgándole mayores potestades tributarias.

b) Modelo ONU (Organización de las Naciones Unidas):

Más favorable a los países en desarrollo, concede mayor derecho tributario al Estado fuente (donde se genera la renta).

Estructura típica de un CDT:

Ámbito subjetivo y territorial (Art. 1 y 2): Personas cubiertas, impuestos comprendidos.

Definiciones generales (Art. 3-5): Incluye "residencia", "establecimiento permanente", "empresa asociada", etc.

Distribución de potestad tributaria (Art. 6-21): Reglas específicas para renta inmobiliaria, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, servicios técnicos.

Métodos para evitar la doble imposición (Art. 23): Crédito o exención.

Disposiciones especiales: No discriminación, intercambio de información (Art. 26), asistencia en cobro, cláusulas antiabuso.

Mecanismos de resolución de controversias (Art. 25): Procedimiento amistoso y arbitraje.

Los CDT firmados por Chile contienen variaciones específicas según el país contratante, pero en general siguen el modelo OCDE, con algunas adaptaciones del modelo ONU en casos de países en desarrollo.

Impactos principales en la minería:

- Reducción de retenciones en dividendos, intereses y regalías: Menor carga tributaria transfronteriza en estructuras financieras y contratos de know-how.
- Mayor certeza tributaria para estructuración de inversiones.
- Facilitación del intercambio de información y fiscalización del precio de transferencia.
- Prevención de la doble imposición en ganancias de capital por enajenación de acciones o activos mineros.

2.5.3 Métodos para evitar la doble imposición

La doble imposición internacional ocurre cuando una misma renta es gravada por dos o más jurisdicciones tributarias, típicamente por el país de la fuente (donde se genera la renta) y el país de residencia (donde reside el beneficiario). Para evitar esta situación, los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDT) adoptan mecanismos normativos que permiten eliminar, reducir o compensar el efecto de esta doble carga tributaria.

Métodos internacionales para evitar la doble imposición

Existen principalmente dos métodos reconocidos por el derecho tributario internacional para eliminar la doble tributación:

a) Método de Exención: Este método consiste en que el país de residencia del contribuyente exime total o parcialmente de tributación la renta obtenida en el extranjero, bajo el supuesto de que ya fue objeto de imposición en el país fuente.

Características:

- Se aplica el principio de territorialidad, aceptando que la potestad tributaria le corresponde al país fuente.
- Puede adoptar dos formas:
  - Exención total: la renta extranjera no se incluye en la base imponible del residente.
  - Exención con progresividad: la renta extranjera se incluye solo para determinar la tasa impositiva aplicable al resto de las rentas locales.

Aplicación en Chile:

En Chile, este método tiene aplicación marginal y se utiliza solo en ciertos CDT específicos. La legislación interna y la mayoría de los tratados firmados por Chile optan por el método de imputación.

b) Método de Imputación o Crédito Tributario: Este método permite que el impuesto pagado en el extranjero por una renta se acredite contra el impuesto que el contribuyente debe pagar en su país de residencia por esa misma renta.

Fundamento legal en Chile:

Este es el método preferente y predominante en el sistema tributario chileno, conforme lo dispone el Artículo 41 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), en relación con los tratados de doble tributación ratificados por Chile.

Características técnicas:

- Permite la deducción del impuesto pagado en el exterior hasta por un monto equivalente al impuesto que correspondería pagar en Chile por esa renta.
- Se evita la doble tributación sin renunciar a la potestad tributaria nacional.
- La excedencia no utilizada del crédito puede, en ciertos casos, perderse (no reembolsable).
- Algunos CDT permiten un crédito indirecto, es decir, acreditar el impuesto pagado por la entidad extranjera controlada sobre las utilidades que luego se distribuyen como dividendos.

Aplicación en el sector minero

Este método resulta crucial para la planificación tributaria de grupos multinacionales con inversiones en el sector minero chileno. Algunos escenarios donde su aplicación es especialmente relevante incluyen:

1) Distribución de dividendos hacia el extranjero

Cuando una sociedad chilena minera distribuye utilidades a su casa matriz extranjera, el dividendo está sujeto a una retención de Impuesto Adicional (IA). En presencia de un CDT, esta retención se puede reducir desde el 35% general hasta tasas preferenciales del 5% o 15%, dependiendo del tratado.

Ejemplo: Una empresa canadiense recibe dividendos desde su filial chilena. Según el CDT Chile-Canadá, se aplica una tasa reducida del 5% si se cumplen requisitos de participación sustancial. Este impuesto pagado en Chile es acreditable contra el impuesto canadiense que la matriz deba pagar.

2) Pago de regalías por tecnologías o know-how

En la industria minera es frecuente que empresas chilenas paguen regalías a matrices extranjeras por el uso de tecnología, patentes o asistencia técnica. Estos pagos están sujetos a IA, con tasas diferenciadas según la naturaleza del servicio:

- 15% para asistencia técnica.
- 30% general para regalías, aunque los CDT suelen reducirla a 10% o 15%.

Aplicación: El receptor extranjero acredita en su país de residencia el impuesto retenido en Chile, aplicando el método de imputación. Esto evita la doble tributación efectiva del ingreso.

3) Joint Ventures internacionales o contratos de operación cruzada

En proyectos binacionales o de cooperación tecnológica, como exploraciones en la frontera o servicios mineros prestados desde el extranjero, la fuente del ingreso y la residencia pueden no coincidir. La correcta aplicación del método de imputación permite evitar dobles cargas tributarias complejas, especialmente en contratos de operación compartida.

Cierre técnico

La eliminación de la doble tributación mediante los métodos de exención e imputación es un pilar esencial de la estructura jurídica de los CDT, cuya finalidad es evitar la sobreimposición y fomentar la inversión extranjera. En Chile, el método de imputación es predominante y está altamente desarrollado en su legislación interna (Art. 41 A LIR) y en su red de más de 30 CDT vigentes.

En el sector minero, caracterizado por grandes flujos de capital transnacional, distribución de dividendos y pagos de regalías o servicios técnicos, el uso eficaz de este método se traduce en eficiencia tributaria, certeza jurídica y competitividad internacional. Una correcta planificación fiscal internacional requiere el dominio de estos métodos, su interacción con la normativa interna y la lectura detallada de cada CDT aplicable.

2.5.4 Interpretación de cláusulas relevantes en contratos mineros internacionales

Algunas cláusulas típicas en contratos mineros vinculadas a CDT incluyen:

- Cláusulas de estabilidad tributaria: Garantizan que los beneficios del CDT no sean alterados por reformas internas.
- Cláusulas de "gross-up": En caso de retención mayor a la pactada en el CDT, la parte pagadora compensa al beneficiario.
- Cláusulas de "beneficiario efectivo": Condicionan el uso del CDT a que la renta sea recibida por quien tiene el derecho económico real.
- Cláusulas antiabuso y LOB (Limitation on Benefits): Previenen el treaty shopping.
- Armonización con cláusulas contractuales de regalías, intereses y dividendos, para asegurar que respeten los límites del CDT.

Una mala redacción contractual puede derivar en conflictos de interpretación entre la cláusula contractual y el tratado, afectando la planificación tributaria de un proyecto minero internacional.

Cierre técnico de la sección 2.5

La incorporación progresiva de Convenios para Evitar la Doble Tributación (CDT) en el entramado jurídico-tributario chileno ha representado un instrumento clave para armonizar la integración de la economía minera nacional en los flujos globales de inversión. En particular, el sector minero, por su carácter intensivo en capital, tecnología y financiamiento transfronterizo, se posiciona como uno de los principales beneficiarios de estos convenios, en tanto que estos reducen barreras fiscales a la inversión extranjera, entregan certeza jurídica y previenen escenarios de doble imposición que afectarían negativamente la rentabilidad de proyectos de larga duración y alto riesgo geológico.

Desde una perspectiva técnico-jurídica, los CDT operan como una herramienta de balance fiscal y diplomacia económica. Su correcta aplicación no solo requiere de un dominio integral de las normas internas y de los tratados suscritos, sino también de una interpretación sistemática en línea con los modelos OCDE y ONU, especialmente en lo relativo a la asignación de potestades tributarias, tratamiento de establecimientos permanentes, regalías, intereses y ganancias de capital. La minería, por involucrar filiales, joint ventures, servicios transfronterizos y financiamiento externo, se enfrenta a cláusulas específicas que deben ser abordadas con rigurosidad contractual y fiscal.

Asimismo, el uso adecuado de los métodos de eliminación de la doble imposición, ya sea por imputación ordinaria, exención o métodos mixtos, debe analizarse a la luz de las rentas mineras específicas y de los criterios de residencia y fuente, sin perder de vista el principio de no discriminación y las disposiciones antielusión que Chile ha integrado, especialmente en tratados modernos.

Hacia el futuro, y considerando el giro geopolítico hacia una economía verde y la transición energética mundial, Chile: como potencia minera de litio, cobre y tierras raras, enfrentará una creciente presión por captar capital extranjero competitivo, sin erosionar su base tributaria. En ese contexto, la modernización, revisión y renegociación estratégica de ciertos CDT será un factor esencial para alinear incentivos fiscales con objetivos de sostenibilidad, desarrollo territorial y equidad tributaria.

Del mismo modo, se prevé una intensificación de disputas tributarias transnacionales producto del creciente escrutinio a las estructuras de planificación fiscal internacional. En consecuencia, la robustez de los mecanismos de resolución de controversias, incluyendo los procedimientos de acuerdo mutuo y arbitraje fiscal, se tornará vital para mantener la estabilidad y previsibilidad jurídica que la inversión minera requiere.

En síntesis, los CDT representan una pieza estratégica dentro del sistema tributario minero chileno contemporáneo. Su comprensión, aplicación y actualización deben ser abordadas desde una óptica técnico-normativa avanzada, que combine conocimientos de derecho tributario internacional, derecho minero y gestión de riesgos jurídicos, posicionando a Chile no solo como un país atractivo para la inversión minera, sino como un referente en la gobernanza tributaria de recursos naturales.

2.6 Precios de Transferencia en la Minería Chilena

La actividad minera en Chile constituye una de las principales fuentes de ingresos fiscales y de inversión extranjera directa. Dado el carácter internacional del sector, con empresas multinacionales operando en distintas jurisdicciones, la determinación del valor de las transacciones entre empresas relacionadas, también llamadas operaciones intragrupo, se ha convertido en un asunto tributario de especial interés. En este contexto, el régimen de precios de transferencia adquiere una relevancia crítica como instrumento para prevenir la erosión de la base imponible y la transferencia artificial de utilidades hacia jurisdicciones con baja o nula tributación.

El régimen chileno de precios de transferencia se rige por normas específicas incorporadas al marco legal tributario, especialmente tras la reforma introducida por la Ley N° 20.630 del año 2012, reforzada con la Ley N° 21.210 de 2020 y Ley N°21.713 del año 2024. Estas normas se alinean con los principios y directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), especialmente el principio de plena competencia, el cual exige que las transacciones entre empresas relacionadas se valoren como si se hubieran realizado entre partes independientes, en condiciones de mercado.

En el ámbito minero, las operaciones con partes relacionadas son frecuentes y complejas. Involucran contratos de compraventa de minerales, financiamiento intragrupo, servicios técnicos, asistencia gerencial, licencias de uso de tecnología, y actividades de comercialización, muchas de las cuales no se celebran con terceros. Esto convierte al control de precios de transferencia en un eje central para el resguardo de la recaudación fiscal, la transparencia corporativa y el cumplimiento tributario.

2.6.1 Fundamento del régimen de precios de transferencia

El fundamento del régimen de precios de transferencia en Chile se encuentra principalmente en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), el cual fue modificado sustancialmente por la Ley N° 20.630 (2012) y reforzado por la Ley N° 21.210 (2020). Este cuerpo normativo tiene como propósito evitar la manipulación artificial de precios entre entidades relacionadas con el fin de trasladar utilidades a jurisdicciones con menor carga tributaria o con regímenes preferenciales.

El principio rector del régimen es el denominado "arm's length" o de "plena competencia". Este principio, recogido por la OCDE y adoptado por la normativa chilena, establece que los precios de las transacciones entre partes relacionadas deben corresponder a aquellos que se habrían pactado entre partes independientes en condiciones comparables.

En el sector minero, donde los precios de los productos (concentrado de cobre, molibdeno, litio, oro, plata, etc.) están determinados en mercados internacionales pero pueden estar sujetos a primas, penalizaciones, fórmulas contractuales complejas, o servicios complementarios, la aplicación del principio de plena competencia requiere metodologías específicas y un análisis funcional profundo.

La normativa chilena exige además que los contribuyentes informen sus operaciones con partes relacionadas extranjeras, mantengan documentación que respalde los precios pactados y permitan la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Principio de Plena Competencia ("Arm's Length")

El principio de plena competencia o "arm's length", en español, se refiere a un estándar internacionalmente aceptado en materia tributaria, conforme al cual las condiciones de las transacciones entre empresas relacionadas, es decir, que forman parte de un mismo grupo económico o tienen algún grado de vinculación directa o indirecta, deben reflejar las que se habrían pactado entre partes independientes actuando en condiciones de mercado.

Este principio tiene por objeto evitar manipulaciones de precios que puedan trasladar artificialmente beneficios o pérdidas entre jurisdicciones con distintos niveles de imposición fiscal, afectando así la base imponible de los países donde se ubican las empresas.

Origen y Marco Internacional

El principio de "arm's length" fue desarrollado y promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sus Directrices sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias. Estas directrices son utilizadas como parámetro internacional para evitar la evasión y elusión fiscal a través de operaciones entre partes relacionadas.

Aplicación en la Legislación Chilena

Chile incorporó este principio al ordenamiento tributario a partir del año 2012 mediante la Ley N° 20.630, que modificó el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR). Este artículo establece el régimen de precios de transferencia, que obliga a los contribuyentes chilenos a declarar y justificar que las operaciones con empresas relacionadas en el extranjero han sido pactadas conforme al principio de plena competencia.

Criterios para Determinar la Comparabilidad

Para determinar si una operación cumple con el principio de plena competencia, se analizan una serie de factores, incluyendo:

- Características del bien o servicio transado (naturaleza, calidad, condiciones contractuales).
- Funciones desempeñadas, activos utilizados y riesgos asumidos por cada parte.
- Condiciones económicas del mercado donde se realizó la operación.
- Estrategias comerciales y circunstancias particulares de las empresas involucradas.

Métodos de Precios de Transferencia

La normativa chilena y las directrices OCDE reconocen varios métodos para verificar el cumplimiento del principio arm's length, entre ellos:

1. Método del Precio Comparable No Controlado (PCNC)
2. Método del Precio de Reventa
3. Método del Costo Adicionado
4. Método de Partición de Utilidades
5. Método del Margen Neto Transaccional

El contribuyente debe aplicar el método más apropiado según la naturaleza de la operación y la disponibilidad de información confiable.

Relevancia para la Fiscalidad Minera

En el sector minero, el principio de plena competencia adquiere una importancia crítica, ya que muchas empresas realizan operaciones con partes relacionadas extranjeras, por ejemplo, venta de concentrados a matrices o filiales, contratos de servicios técnicos, financiamiento intragrupo, uso de intangibles, entre otros.

Dada la complejidad y asimetría de información en este tipo de industrias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) pone especial énfasis en la revisión de precios de transferencia, ya que cualquier distorsión puede tener un alto impacto en la recaudación del Impuesto a la Renta y del Impuesto Específico a la Actividad Minera (Royalty).

El incumplimiento del principio de plena competencia puede derivar en:

- Reajustes de renta imponible por parte del SII.
- Aplicación de sanciones e intereses.
- Posibilidad de controversias tributarias o dobles imposiciones en el ámbito internacional, que requieren el uso de mecanismos de solución como procedimientos amistosos (MAP) o convenios de doble tributación (CDI).

El principio de plena competencia constituye el pilar técnico y normativo del régimen de precios de transferencia, y su aplicación efectiva es fundamental para resguardar la equidad tributaria y evitar la erosión de bases imponibles en un contexto de creciente globalización económica. En industrias extractivas como la minería, donde abundan operaciones intragrupo transfronterizas y valores difíciles de verificar (como los concentrados de cobre con subproductos valiosos), el correcto análisis y documentación del cumplimiento del principio arm's length se vuelve un requisito esencial para garantizar la transparencia fiscal y prevenir litigios.

2.6.2 Operaciones con partes relacionadas y contratos intragrupo

En el ámbito de la minería chilena, las operaciones con partes relacionadas pueden revestir distintas formas, muchas de ellas materializadas mediante contratos intragrupo de difícil comparación externa. Entre las operaciones más frecuentes destacan:

- Compraventa de minerales: especialmente cuando el mineral no se vende a un tercero independiente, sino que se transfiere a una empresa relacionada encargada de su refinación o comercialización en el extranjero.
- Servicios técnicos o de ingeniería especializada: tales como estudios geológicos, planificación minera, administración de faena, entre otros.
- Financiamiento intragrupo: préstamos otorgados por la matriz a la filial minera, a tasas que pueden diferir de condiciones de mercado.
- Licencias o regalías por uso de tecnologías o know-how técnico, patentes o sistemas operacionales.
- Contratos de comercialización y traders relacionados: estructuras en que el comprador del mineral es una entidad del mismo grupo económico ubicada en una jurisdicción extranjera.

El problema técnico que surge en estos casos es la dificultad para establecer un precio de mercado, ya que las condiciones contractuales, plazos, volúmenes y riesgos pueden ser sustancialmente diferentes a los observables en operaciones entre terceros independientes.

El artículo 41 E considera partes relacionadas a aquellas entidades que, directa o indirectamente, participen en la administración, control o capital de otra, o estén bajo control común. Esta definición se aplica tanto para efectos nacionales como internacionales, y permite al SII recalificar los precios en caso de detectar desviaciones respecto del principio de plena competencia.

2.6.3 Métodos de valoración aplicables en minería

La normativa chilena en materia de precios de transferencia se basa en los métodos de valoración reconocidos por la OCDE. El SII permite el uso de cualquiera de estos métodos, siempre que se justifique su aplicabilidad y se respeten las condiciones de comparabilidad. Los métodos más relevantes para el sector minero son:

a) Método de Precio Comparable no Controlado (PCNC)

Consiste en comparar el precio de la operación controlada con el de operaciones entre partes independientes en condiciones comparables. En minería, se utiliza frecuentemente para comparar precios de venta de concentrado de cobre o litio a traders o refinerías.

b) Método del Precio de Reventa

Aplicable cuando una empresa relacionada revende un bien a un tercero independiente. El margen de utilidad de la empresa que revende puede servir como referencia para determinar el precio de transferencia de la operación inicial.

c) Método del Costo Más Margen

Se utiliza cuando se prestan servicios intragrupo. Se toma el costo incurrido por la parte que presta el servicio más un margen de utilidad razonable.

d) Método de Partición de Utilidades

Divide las utilidades generadas por la operación entre las partes relacionadas según criterios funcionales y de creación de valor. Es útil cuando las operaciones están altamente integradas, como en la cadena completa de producción y comercialización del litio.

e) Método del Margen Neto Transaccional

Compara el margen neto de la operación controlada con el de operaciones similares entre independientes. Requiere acceso a información financiera segmentada y comparable.

La elección del método depende de la disponibilidad de información, la comparabilidad de operaciones, la naturaleza del producto minero y la estructura del grupo económico.

2.6.4 Declaraciones juradas, documentación obligatoria y fiscalización del SII

El cumplimiento de las obligaciones en materia de precios de transferencia implica que los contribuyentes presenten al SII información detallada y mantengan respaldo documental. Entre las principales obligaciones se encuentran:

- **Declaración Jurada N° 1907:** debe ser presentada anualmente por los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas del exterior. Contiene el detalle de las operaciones realizadas, montos, naturaleza de la transacción, método aplicado, entre otros aspectos.

- **Estudio de Precios de Transferencia:** si bien no es obligatorio legalmente para todos los contribuyentes, el SII lo puede requerir en el contexto de una fiscalización. Debe contener análisis funcional, selección de métodos, comparables utilizados, y justificación de los precios pactados.

- **Contabilidad y respaldo documental:** los registros contables deben reflejar fielmente las transacciones intercompañía y estar disponibles para revisión durante una eventual auditoría.

El SII ha desarrollado capacidades especializadas para la fiscalización de precios de transferencia, particularmente en sectores estratégicos como el minero. Esta fiscalización se ha intensificado mediante el uso de herramientas analíticas, acceso a bases de datos internacionales (como Thompson Reuters o Bloomberg), cooperación internacional, y convenios para el intercambio de información.

2.6.5 Controversias tributarias por precios de transferencia

El régimen de precios de transferencia ha dado lugar a una serie de controversias entre contribuyentes del sector minero y el Servicio de Impuestos Internos. Estas controversias giran principalmente en torno a:

- Recaracterización de precios de venta de minerales: especialmente cuando el SII considera que los precios pactados con partes relacionadas no se ajustan al mercado.
- Cuestionamientos sobre servicios intragrupo: cuando el SII considera que los servicios no fueron efectivamente prestados, que son duplicados, o que los márgenes cobrados son excesivos.
- Imputación de utilidades a Chile por operaciones de comercialización en el exterior, bajo la figura del agente dependiente o establecimiento permanente.
- Aplicación incorrecta de métodos o selección de comparables no válidos.

Las disputas pueden derivar en procesos administrativos ante el SII, reclamaciones ante Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), o incluso procesos judiciales ante la Corte Suprema. Un caso emblemático fue el litigio entre el SII y Minera Escondida por el uso de precios de transferencia en ventas de cobre a partes relacionadas.

Cierre técnico de la sección 2.6

El régimen de precios de transferencia en la minería chilena constituye un componente esencial para asegurar la equidad tributaria, proteger la base imponible del país y prevenir prácticas abusivas que desvíen beneficios hacia jurisdicciones más favorables. Su aplicación exige un equilibrio entre el respeto a la autonomía empresarial y el cumplimiento de los principios de equidad fiscal y plena competencia.

La complejidad técnica del sector minero, con productos heterogéneos, operaciones de alta integración vertical, y mercados con volatilidad de precios, plantea desafíos singulares que requieren capacidades analíticas y normativas especializadas. La existencia de transacciones entre empresas relacionadas es una realidad inherente a los conglomerados mineros, por lo que la regulación no busca prohibirlas, sino asegurar que reflejen condiciones de mercado.

El SII ha fortalecido progresivamente su capacidad fiscalizadora en la materia, apoyado en la normativa interna, los lineamientos de la OCDE y los convenios de intercambio de información. Sin embargo, las controversias continúan siendo frecuentes y de alto impacto, lo cual hace necesario que los contribuyentes del sector minero desarrollen una política proactiva de cumplimiento tributario, basada en documentación robusta, análisis funcionales detallados y transparencia operativa.

Finalmente, el marco de precios de transferencia seguirá evolucionando, tanto por reformas legales como por avances en las prácticas internacionales, lo que exige una constante actualización técnica por parte de los actores involucrados en el diseño, aplicación y fiscalización del régimen, particularmente en sectores estratégicos como el minero.

2.7 IVA EN EL SECTOR MINERO Y OTROS TRIBUTOS INDIRECTOS

El sector minero chileno, pilar estructural de la economía nacional, no solo enfrenta desafíos técnicos, ambientales y sociales, sino también obligaciones tributarias complejas, donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos indirectos representan componentes relevantes en la estructura de costos, flujo de caja y viabilidad económica de los proyectos. En particular, la minería posee características que la diferencian de otros sectores: inversiones intensivas de largo plazo, largos ciclos pre-operacionales, exportaciones casi exclusivas, y compras masivas de bienes y servicios gravados con IVA.

La normativa chilena contempla un tratamiento diferenciado para el sector, especialmente durante las fases de exploración y desarrollo, así como para exportadores de bienes mineros, permitiendo ciertos mecanismos de recuperación del IVA soportado, además de exenciones y un régimen especial de crédito fiscal. Por otro lado, el sector está sujeto a tributos indirectos adicionales, como patentes mineras, contribuciones territoriales y derechos municipales, que también inciden en la gestión fiscal minera.

2.7.1 Aplicación del IVA en la etapa de exploración y explotación

En el marco del sistema tributario chileno, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se regula por el Decreto Ley N° 825, de 1974, que establece un tributo indirecto de carácter general que grava, en términos generales, la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, las prestaciones de servicios y las importaciones. La tasa general vigente es del 19%, y su aplicación en la actividad minera se encuentra sujeta a distintas consideraciones dependiendo de la etapa en que se encuentre el proyecto: exploración o explotación.

a) Etapa de Exploración Minera

La exploración minera corresponde a la fase inicial de un proyecto extractivo, cuyo objetivo es identificar, cuantificar y caracterizar yacimientos minerales económicamente explotables. Desde la perspectiva del IVA, esta etapa presenta particularidades relevantes:

- No generación de ingresos afectos a IVA: Durante esta fase, la empresa no realiza ventas de bienes ni presta servicios gravados. En consecuencia, no se generan débitos fiscales frente al Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que no hay operaciones sujetas al tributo.

- Generación de gastos afectos a IVA: A pesar de no existir ingresos, sí se incurre en una diversidad de costos que incluyen bienes y servicios gravados con IVA. Algunos ejemplos incluyen:

    - Estudios geofísicos y geológicos.
    - Servicios de perforación diamantina o de circulación inversa.
    - Arriendos de maquinaria o campamentos.
    - Servicios de consultoría y asesoría técnica especializada.
    - Compra de combustibles, insumos químicos, transporte especializado, etc.

- Recuperación del IVA soportado: El IVA pagado en estos costos se denomina IVA soportado o crédito fiscal potencial. No obstante, dicho crédito solo puede hacerse efectivo si la empresa minera se convierte, posteriormente, en un contribuyente afecto a IVA al momento de iniciar actividades productivas y gravadas. Por tanto:

    - No se puede recuperar de manera inmediata.
    - Se acumula como crédito fiscal hasta que se inicie la fase de explotación (declaración de inicio de actividades gravadas).
    - En caso de que el proyecto no prospere o no inicie explotación, este IVA no será recuperable y se considerará costo.

Este diferimiento o pérdida potencial del IVA constituye una carga financiera importante para proyectos de exploración, especialmente los junior, los cuales deben financiar temporalmente un impuesto que no pueden descontar hasta etapas posteriores e inciertas del ciclo minero.

b) Etapa de Explotación Minera

Una vez identificado un yacimiento viable, se inicia la fase de explotación, que incluye la extracción, procesamiento y comercialización de minerales. Esta etapa implica el paso a una condición de contribuyente afecto a IVA, con las siguientes implicancias:

- Ventas afectas a IVA en el mercado interno: Las ventas de minerales en el mercado nacional están gravadas con IVA a la tasa del 19%. Esto incluye:

    - Cobre refinado o concentrado.
    - Minerales industriales (piedra caliza, yeso, arcillas).
    - Productos metálicos o no metálicos procesados localmente.

- Exportaciones exentas de IVA con derecho a devolución: Según el artículo 12 DL N° 825, las exportaciones están exentas del impuesto. No obstante, en virtud del artículo 36 del mismo cuerpo legal, los exportadores tienen derecho a solicitar la devolución del crédito fiscal soportado en compras locales e importaciones. Este mecanismo:

    - Permite recuperar el IVA pagado en insumos, servicios y activos fijos utilizados en el proceso exportador.
    - Implica una ventaja comparativa respecto del mercado interno, pues evita la acumulación de impuesto en la cadena productiva exportadora.

- Devengo del débito fiscal y uso del crédito fiscal: A partir de esta fase, la empresa minera debe declarar el IVA mensualmente, generando un débito fiscal por sus ventas y pudiendo deducir el crédito fiscal acumulado en la exploración (si se cumple con los requisitos legales y formales).

c) Requisitos para la recuperación del IVA: Inicio de Actividades

El inicio formal de actividades ante el SII es un requisito esencial para acceder a la recuperación del IVA, tanto para operaciones en el mercado interno como para exportaciones. Este proceso implica:

- Inscripción como contribuyente afecto a IVA.
- Declaración del inicio de actividades económicas gravadas, conforme al artículo 66 y 68 del Código Tributario.
- Emisión de facturas electrónicas afectas.
- Presentación de declaraciones mensuales (Formulario 29), donde se acredita el crédito fiscal y se determina el impuesto a pagar o la devolución a solicitar.

En este contexto, los proyectos mineros en fase de exploración, que aún no han iniciado actividades de explotación, enfrentan un problema estructural de financiamiento del IVA, debido a la naturaleza no recuperable del crédito fiscal mientras no se generen débitos fiscales. Esta situación ha sido objeto de propuestas legislativas orientadas a facilitar la devolución anticipada del IVA en la minería de alto riesgo exploratorio.

La aplicación del IVA en minería chilena exhibe una dualidad compleja que refleja las diferencias estructurales entre la exploración y la explotación. Mientras en la primera predomina la inversión de largo plazo sin generación de ingresos gravados, en la segunda se activan plenamente las obligaciones y beneficios del régimen general del DL N° 825. Esta dicotomía genera implicancias tributarias críticas para la planificación financiera del sector, especialmente en la exploración, donde la no recuperación inmediata del IVA soportado puede traducirse en un sobrecosto significativo para empresas pequeñas o emergentes. En tal sentido, la claridad jurídica en la aplicación del crédito fiscal, el cumplimiento riguroso de los requisitos formales, y el diseño de mecanismos de devolución anticipada podrían contribuir a mejorar la competitividad y sostenibilidad del ciclo minero chileno desde su fase más temprana.

2.7.2 Exenciones y Devoluciones Especiales para Exportadores en el Sector Minero

La Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (DL N° 825 de 1974) contempla un tratamiento tributario especial para los contribuyentes que desarrollan actividades de exportación. Este régimen tiene como objetivo central evitar la exportación del IVA, permitiendo a los exportadores recuperar el impuesto soportado en adquisiciones relacionadas directa o indirectamente con las operaciones de exportación. En el contexto de la minería, donde las cadenas de valor son intensivas en bienes de capital, insumos y servicios técnicos, esta política cobra particular relevancia.

a) Exportación como operación exenta (no liberada)

La exportación de bienes y servicios se encuentra exenta de IVA, en virtud del artículo 12, DL N° 825. Esta exención implica que no se adiciona IVA al precio de venta del bien exportado. Sin embargo, es importante distinguir entre exención y liberación:

- Exención: la operación no está gravada, pero sí habilita al exportador a recuperar el IVA soportado en las adquisiciones necesarias para ejecutar la operación.
- Liberación: implica que la operación queda completamente fuera del ámbito del impuesto, sin derecho a recuperar crédito fiscal.

Esta diferenciación tiene una consecuencia fundamental: el exportador de productos mineros no traslada IVA en su factura, pero puede solicitar su reintegro por los costos incurridos en el país para realizar la exportación, bajo el mecanismo del artículo 36 del DL N° 825.

b) Régimen de devolución de IVA para exportadores (Artículo 36 DL N° 825)

El artículo 36 establece un procedimiento especial de restitución del crédito fiscal a los exportadores. Este sistema permite recuperar el IVA soportado en compras de:

- bienes corporales muebles,
- servicios necesarios para la producción o comercialización de los bienes exportados,
- inversiones relacionadas con la actividad exportadora.

Requisitos formales para acogerse a la devolución:

Emisión de facturas válidas: Las adquisiciones deben estar debidamente respaldadas por documentos tributarios electrónicos (DTE), emitidos conforme a la normativa del SII.

Declaración mensual del IVA (Formulario 29): El crédito fiscal debe ser declarado en el mes correspondiente y debe figurar como IVA recuperable.

Documentación que acredite la exportación: La exportación efectiva debe estar respaldada por el Documento Único de Salida (DUS) o el Documento Único Administrativo (DUA), visados por Aduanas.

Plazo para solicitar la devolución: El contribuyente cuenta con un plazo de 36 meses (3 años) contados desde la fecha de emisión de las facturas de compra para presentar la solicitud de devolución ante el SII.

Este procedimiento es altamente utilizado por empresas mineras exportadoras, ya que permite mejorar el flujo de caja y mitigar el efecto financiero del IVA como costo hundido en operaciones de largo plazo.

c) Empresas en etapa preoperativa exportadora

En el caso de empresas mineras que se encuentran en fase de exploración avanzada, desarrollo de proyectos o construcción de faenas, pero que aún no han iniciado operaciones de exportación efectivas, el SII permite solicitar una devolución anticipada de IVA soportado, bajo ciertas condiciones.

Condiciones para acogerse:

- La empresa debe demostrar una intención real y verificable de exportar, ya sea mediante contratos, estudios de mercado, acuerdos comerciales o permisos de operación.
- Aplicable principalmente a proyectos de gran minería, cuyas inversiones suelen superar los cientos de millones de dólares y requieren varios años antes de alcanzar su etapa operativa.
- Se exige una acreditación técnica y jurídica del proyecto exportador, incluyendo la identificación de los bienes que serán destinados al mercado internacional.

Este régimen permite recuperar anticipadamente el IVA pagado en compras de bienes de capital, equipos mineros, servicios de ingeniería, transporte y estudios técnicos, lo cual es crucial para la viabilidad financiera de los proyectos mineros greenfield.

Este mecanismo constituye una manifestación concreta del principio de neutralidad tributaria, contribuyendo a reducir distorsiones en la asignación de recursos y estimulando el desarrollo de nuevos yacimientos estratégicos para la economía nacional. Su aplicación exige, sin embargo, un riguroso respaldo documental y técnico, así como un seguimiento constante por parte de la autoridad fiscal para asegurar su correcto uso.

d) Productos mineros de exportación: Cobre, Litio y Subproductos

Chile se posiciona como uno de los principales países exportadores de minerales a nivel global, liderando en producción de cobre, litio y otros metales estratégicos. En este contexto, la legislación tributaria nacional otorga beneficios relevantes para el sector exportador, en especial en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), permitiendo a los contribuyentes recuperar el tributo soportado en fases anteriores del proceso productivo cuando los bienes o servicios se destinan a la exportación.

Principales productos mineros exportados. Los bienes que componen el grueso de las exportaciones mineras chilenas incluyen:

- Cobre, en sus principales formas comerciales:
  - Concentrado de cobre (producto intermedio que contiene entre 25% y 35% de cobre).
  - Cátodos de cobre refinado (producto final con pureza del 99,99%).

- Compuestos de litio, derivados de salmueras y procesos químicos:
  - Carbonato de litio (Li_2CO_3), fundamental para baterías de ion-litio.
  - Hidróxido de litio (LiOH), cada vez más demandado por la electromovilidad.

- Molibdeno, como subproducto del cobre:
  - Trióxido de molibdeno y otros derivados industriales y metalúrgicos.

- Metales preciosos, en forma de concentrados o refinados:
  - Oro y plata, usualmente contenidos en relaves, escorias o productos metalúrgicos.

- Otros minerales metálicos o no metálicos, ya sea en estado bruto o procesado:
  - Ácido sulfúrico, nitrato, yeso, entre otros.

Beneficio de devolución del IVA en la exportación minera

La legislación tributaria chilena, en conformidad con el artículo 36 del D.L. N° 825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (Ley sobre IVA), permite a los exportadores recuperar la totalidad del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios destinados directa o indirectamente a la producción de bienes exportables.

Este régimen se operacionaliza mediante solicitudes formales de devolución de remanentes de IVA exportador, que deben cumplir con requisitos como:

- Acreditar fehacientemente el destino de exportación.
- Registrar el crédito fiscal en la contabilidad conforme a las normas del SII.
- Identificar claramente la relación entre el insumo adquirido y el bien exportado.

Consideraciones prácticas por tipo de producto

Cobre (concentrado y cátodos). La cadena de valor del cobre implica actividades intensivas en servicios técnicos y logísticos, los cuales generan **créditos fiscales recuperables**:

- **Molienda y flotación:** servicios prestados por plantas concentradoras.
- **Transporte a puerto:** fletes internos, uso de ferrocarriles o camiones.
- **Muestreo y ensaye:** laboratorios metalúrgicos especializados para determinar ley, penalidades o contenido de metales pagables.

Litio (carbonato e hidróxido). El litio, especialmente el extraído desde salares del norte del país, involucra una cadena productiva con etapas fisicoquímicas complejas:

- **Servicios de laboratorio químico:** análisis de pureza, especificaciones técnicas.
- **Reactivos y aditivos importados:** soda cáustica, ácido clorhídrico, cal viva, etc.
- **Tecnología y know-how especializado:** software, equipos de control, sistemas automatizados.
- **Gastos en I+D:** vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías de extracción directa, cristalización, purificación o recuperación de subproductos.

Subproductos y residuos valorizables. Dentro del ecosistema minero chileno, ciertos productos secundarios también son exportables y dan derecho a la devolución del IVA:

- **Ácido sulfúrico** generado en plantas de fundición.
- **Escorias, polvos de horno o residuos industriales** valorizables, siempre que sean vendidos a clientes en el exterior.
- **Sales industriales o residuos minerales tratados** para reciclaje o uso energético.

En estos casos, el tratamiento tributario dependerá del cumplimiento del ciclo de exportación y de la documentación que acredite su condición de bien exportado, conforme a lo dispuesto por **el SII y sus resoluciones y circulantes, además de la Ley N°825.**

La exportación de productos mineros en Chile no solo constituye un eje estratégico para la economía nacional, sino también un mecanismo a través del cual los contribuyentes del sector pueden acceder a importantes beneficios tributarios, **como la devolución del IVA soportado en la cadena de producción y comercialización.** Este incentivo tributario busca garantizar la neutralidad del impuesto en operaciones internacionales, promoviendo la competitividad del sector exportador.

No obstante, su correcta aplicación exige un estricto cumplimiento normativo, tanto en la trazabilidad de los costos como en la acreditación del destino exportador, siendo fundamental la asesoría tributaria especializada, especialmente en empresas que operan con productos complejos como el litio, subproductos de fundición o bienes con composición mixta.

El régimen especial de devolución de IVA para exportadores establecido en el artículo 36 del DL N° 825 constituye un pilar estratégico en la competitividad del sector exportador chileno, especialmente para la minería, cuyo ciclo de inversión es intensivo en capital y prolongado en el tiempo. Este mecanismo asegura la neutralidad del impuesto al valor agregado, permitiendo que no se incorpore al precio final de los bienes exportados ni reste liquidez a los inversionistas durante la etapa de desarrollo de proyectos. Adicionalmente, las resoluciones y circulares del SII, representan instrumentos modernos que reconocen las etapas preoperativas como parte esencial del ciclo económico exportador, anticipando los efectos fiscales positivos de proyectos con alto impacto económico y territorial. En este contexto, una adecuada gestión tributaria del IVA resulta clave para maximizar la eficiencia financiera de las operaciones mineras orientadas al mercado internacional.

2.7.3 Crédito Fiscal y Limitaciones en el Sector Minero Chileno

El crédito fiscal representa un mecanismo central en el régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile, permitiendo la neutralidad tributaria a lo largo de la cadena de producción y comercialización. Este mecanismo se basa en la posibilidad de descontar del débito fiscal (IVA por ventas) el IVA soportado en compras y servicios necesarios para el giro, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales y reglamentarias. En el contexto minero, el uso del crédito fiscal presenta particularidades relevantes debido a la estructura operativa del sector, el largo período de inversión y desarrollo de proyectos, y la coexistencia de actividades afectas y exentas.

a) Requisitos para el Uso del Crédito Fiscal

La Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (DL N° 825 de 1974) establece requisitos esenciales para que el contribuyente pueda imputar válidamente el crédito fiscal. En minería, estos requisitos deben cumplirse con especial cuidado, dada la magnitud de las inversiones y la complejidad del cumplimiento tributario.

Documento tributario válido: El crédito fiscal solo puede invocarse si está respaldado por facturas electrónicas válidas, emitidas conforme a lo dispuesto por el SII. Estas deben ser emitidas por contribuyentes afectos y debidamente autorizados.

Vinculación con operaciones afectas: El bien o servicio adquirido debe estar destinado directa o indirectamente a operaciones gravadas con IVA. La destinación debe ser objetiva y verificable.

Registro en el libro de compras: La operación debe estar debidamente registrada en el libro de compras electrónico del contribuyente.

Declaración mensual en el Formulario 29 (F29): El crédito fiscal debe ser declarado en el mes correspondiente en que se recibió la factura, o dentro del plazo legal para su imputación (hasta dos períodos tributarios siguientes).

b) Limitaciones Aplicables al Crédito Fiscal

Existen diversas limitaciones legales y doctrinales que impiden la utilización del crédito fiscal, especialmente en actividades que se encuentran exentas, no gravadas, o ajenas al giro habitual del contribuyente. En el ámbito minero, estas restricciones se presentan con particular fuerza en ciertas etapas del ciclo productivo.

Adquisiciones para operaciones exentas o no gravadas: Si un bien o servicio es utilizado en una operación exenta de IVA (como exportaciones) o no gravada (como ciertos arriendos o servicios financieros), no procede crédito fiscal. El principio de afectación gravada limita su uso.

Proyectos mineros en fase preoperacional: Durante la etapa de exploración y desarrollo, cuando aún no existe producción o venta de concentrados, existe debate sobre si se puede imputar crédito fiscal. La jurisprudencia administrativa del SII admite el crédito si el proyecto está orientado claramente a una futura explotación afectada, aunque exige que los gastos se encuentren debidamente respaldados y se identifique una relación directa con la actividad futura.

Exportaciones mineras mal documentadas: Si bien las exportaciones están exentas de IVA, dan derecho a devolución de crédito fiscal (art. 36 DL 825). No obstante, si la operación no cumple con los requisitos documentales (ej. factura de exportación, DUS), se pierde este derecho.

Bienes y servicios de uso personal o ajeno al giro: Aquellas adquisiciones destinadas a fines recreacionales, personales del empresario, o que no guarden relación directa con el objeto social minero (como automóviles de lujo, mobiliario personal, etc.), no generan derecho a crédito fiscal.

c) Prorrata del Crédito Fiscal en Empresas Mineras con Actividades Mixtas

Cuando un contribuyente desarrolla actividades gravadas y exentas de manera simultánea, debe aplicar un mecanismo de cálculo denominado prorrata, establecido en el DL N° 825.

Determinación de la prorrata: Se calcula una proporción (%) entre las ventas afectas y las ventas totales (afectas + exentas) del año calendario anterior. Esta proporción se aplica al crédito fiscal generado en el período para determinar cuánto puede efectivamente utilizarse.

Casos en minería: Esta situación se presenta cuando una empresa minera realiza actividades complementarias exentas, como:

- Prestación de servicios de asesoría técnica minera (exenta si no hay habitualidad).
- Arriendo de propiedades mineras o instalaciones, cuando no están sujetas a IVA.
- Transferencias de derechos mineros no afectas a IVA.

Ajuste anual: En enero de cada año, debe recalcularse la prorrata definitiva del ejercicio anterior y, si corresponde, realizar el ajuste del crédito fiscal usado en exceso o en defecto durante el año.

Importancia práctica: En proyectos de gran minería donde existen sociedades relacionadas que prestan servicios intercompany, es habitual que la prorrata sea auditada por el SII para verificar el correcto uso del crédito fiscal.

El régimen del crédito fiscal en el sector minero chileno presenta desafíos relevantes tanto por la naturaleza de sus inversiones como por la coexistencia de operaciones afectas, exentas y de difícil clasificación tributaria. El adecuado uso del crédito fiscal requiere no solo el cumplimiento formal de requisitos documentales y registrales, sino también una evaluación rigurosa del destino económico de las adquisiciones, de manera que se mantenga la coherencia con la actividad gravada.

El régimen de prorrata, a su vez, implica una carga administrativa adicional que debe ser correctamente gestionada por los equipos contables y tributarios, especialmente en contextos de reestructuración societaria, proyectos integrados o alianzas estratégicas. El desconocimiento o la subvaloración de estas limitaciones puede derivar en reparos fiscales, ajustes retroactivos e incluso sanciones.

En este sentido, resulta esencial una adecuada planificación tributaria minera, donde se evalúe desde la etapa de exploración la afectación del crédito fiscal, se documenten correctamente las exportaciones y se maneje con precisión la proporción de actividades mixtas, en armonía con los pronunciamientos vigentes del SII.

2.7.4 Otros tributos indirectos: patentes mineras, contribuciones y derechos municipales

En el contexto tributario del sector minero chileno, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA), existen otros gravámenes indirectos que, sin recaer directamente sobre la renta obtenida por el titular minero, sí inciden en su estructura de costos operativos. Estos tributos, por su naturaleza y aplicación, constituyen cargas de tipo territorial, local o sectorial, que afectan tanto la fase exploratoria como la fase de explotación minera. Entre los más relevantes se encuentran las patentes mineras, las contribuciones de bienes raíces y los derechos municipales.

a) Patentes Mineras

Base legal: Artículos 142 y 143 del Código de Minería (Ley N° 18.248)

Las patentes mineras constituyen una obligación tributaria territorial que recae sobre el titular de una concesión minera, ya sea de exploración o de explotación. Este tributo se impone con el objetivo de fomentar el uso efectivo del recurso y evitar la especulación sobre terrenos de interés minero.

Características técnicas:

Naturaleza jurídica: Tributo obligatorio para la mantención del derecho concesional. Su no pago por dos años consecutivos faculta al Estado, a través del poder judicial, a declarar la caducidad de la concesión.

Cálculo:

Concesiones de exploración: Pago anual equivalente a 1/50 de una UTM (Unidad Tributaria Mensual) por hectárea concesionada.

Concesiones de explotación: Pago anual de 1/10 de una UTM por hectárea.

Periodicidad: Anual, aunque puede pagarse por varios años en una sola cuota.

Finalidad: Impedir el acaparamiento de propiedades mineras ociosas. Es una forma de presión para que el titular explore o explote efectivamente el recurso.

Tratamiento tributario:

No es crédito fiscal de IVA, dado que no grava operaciones afectas al impuesto.

Es gasto tributario aceptado para efectos del Impuesto a la Renta, lo que implica que puede rebajarse como costo necesario para producir la renta.

Relevancia práctica:

La patente minera representa uno de los pocos instrumentos del ordenamiento chileno que combina el régimen concesional con un incentivo económico negativo para desincentivar la inactividad minera. Si bien su valor puede parecer bajo en términos absolutos, en proyectos de gran escala o portafolios extensos de propiedades mineras puede transformarse en una carga no menor.

b) Contribuciones de Bienes Raíces

Base legal: Ley sobre Impuesto Territorial (DL N° 3063 de 1979, refundido y sistematizado por el DL N°2385 vigente) y normativa del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las contribuciones de bienes raíces son un impuesto territorial que grava los bienes inmuebles en función de su avalúo fiscal. En el caso de la minería, si bien el suelo concesionado no está afecto a contribuciones por su naturaleza jurídica concesional, las edificaciones, instalaciones industriales y campamentos mineros sí lo están.

Características técnicas:

- Hecho gravado: La existencia de un bien raíz tasado por el SII en base a criterios de valor de mercado, ubicación, tipo de infraestructura, destino, etc.
- Bienes afectos en minería:
    - Plantas de procesamiento y concentradoras.
    - Campamentos habitacionales, oficinas, bodegas, talleres, entre otros.
    - Estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas, etc., si están construidas de forma permanente.

- Bienes no afectos:
    - El derecho de concesión minera como tal (el yacimiento en sí).
    - Instalaciones móviles o desmontables, si no cumplen con criterios de habitabilidad o permanencia.

Tratamiento tributario:

- El monto pagado puede registrarse como gasto necesario para producir la renta, por lo tanto, es deducible del Impuesto a la Renta.
- No genera crédito fiscal de IVA.

Consideraciones especiales:

Las faenas mineras a gran escala poseen múltiples instalaciones fijas que, si bien están emplazadas en zonas alejadas y con escasa plusvalía urbana, deben ser evaluadas bajo criterios técnicos del SII. Esto puede llevar a controversias valorativas, especialmente cuando los proyectos atraviesan fases de cierre o suspensión.

c) Derechos Municipales

Base legal: Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N° 18.695, texto refundido, coordinado y sistematizado en el DFL N°1 vigente) y ordenanzas locales.

Los derechos municipales son tributos de carácter local cobrados por las municipalidades en ejercicio de su potestad normativa y de recaudación. Estos derechos buscan financiar la operación comunal y se aplican a toda actividad económica formal establecida dentro de una determinada jurisdicción.

Principales conceptos aplicables al sector minero:

- Patentes comerciales o industriales: Obligatorias para cualquier persona natural o jurídica que desarrolle actividades económicas en la comuna.
- Ocupación de bienes nacionales de uso público: Aplica si la minera instala ductos, líneas eléctricas o caminos sobre bienes nacionales administrados por la municipalidad.
- Permisos de edificación o urbanización: Relevantes cuando se construyen nuevas instalaciones permanentes.

Impacto económico:

- Generalmente, estos tributos no son altos en términos absolutos para una empresa minera de mediana o gran escala.
- No obstante, la dispersión geográfica de un proyecto (que puede involucrar múltiples comunas) genera una alta carga administrativa en términos de tramitación, seguimiento de pagos y cumplimiento normativo.

Tratamiento tributario:

- Son gastos deducibles para efectos del Impuesto a la Renta.
- No dan lugar a crédito fiscal de IVA.

Los tributos indirectos analizados en este subcapítulo reflejan una dimensión fiscal poco visible pero altamente relevante del negocio minero en Chile. Si bien no recaen sobre la renta directamente, afectan la estructura de costos fijos y la planificación tributaria de los proyectos mineros.

La patente minera, al estar ligada al derecho mismo de la concesión, representa un mecanismo de política pública con efectos disciplinadores sobre la inactividad del recurso. En tanto, las contribuciones y derechos municipales, aunque fragmentados y de menor cuantía, deben ser gestionados de manera ordenada para evitar sanciones, cierres administrativos o costos adicionales por regularización.

En suma, el cumplimiento cabal de estos tributos no solo es una obligación legal, sino que también forma parte de una gestión tributaria eficiente y estratégica, especialmente en un contexto donde la licencia social para operar y la transparencia fiscal están cada vez más exigidas por la ciudadanía, las autoridades y los inversores.

2.7.5 Cierre técnico de la sección

El tratamiento del IVA y los tributos indirectos en el sector minero chileno refleja un delicado equilibrio entre la recaudación fiscal y el incentivo a la inversión, especialmente considerando la naturaleza de largo plazo de los proyectos mineros. El régimen vigente ha permitido la recuperación del IVA en exportaciones y en etapas preoperativas, facilitando el desarrollo de grandes faenas en cobre, litio, oro y hierro.

Sin embargo, existen desafíos estructurales y reformas pendientes:

- La simplificación del régimen de devolución de IVA para empresas en exploración es clave para atraer inversiones medianas.
- Se requiere una mayor digitalización y automatización del proceso de devolución del IVA exportador, disminuyendo los plazos de reintegro.

- Las patentes mineras fijas (por hectárea) carecen de progresividad respecto al valor económico del yacimiento. Podría explorarse un sistema híbrido que considere variables de rentabilidad o impacto ambiental.

- El régimen actual penaliza excesivamente a proyectos preproductivos que pueden quedar años sin recuperar el IVA, lo que impacta negativamente su TIR.

Con la transición energética global, el auge del litio y los minerales críticos para baterías, y el impulso a nuevos yacimientos, se hace urgente ajustar el marco tributario indirecto a una lógica que combine certeza jurídica, agilidad administrativa y sostenibilidad fiscal, permitiendo al Estado captar recursos sin obstaculizar el desarrollo de una minería más moderna, descentralizada e innovadora.

Conclusiones Finales del Capítulo II

Síntesis crítica del marco tributario minero

El régimen tributario aplicable a la actividad minera en Chile se caracteriza por su alta complejidad estructural, resultado de la coexistencia de impuestos generales (como el impuesto a la renta) y tributos específicos (como el impuesto específico a la actividad minera o "royalty"), así como también de disposiciones de invariabilidad tributaria, normas sobre precios de transferencia, y regímenes especiales derivados de tratados internacionales.

A lo largo del presente capítulo se ha constatado que este sistema busca un equilibrio entre la atracción de inversión minera —mediante incentivos y reglas estables— y la captura de rentas económicas extraordinarias derivadas de la explotación de recursos no renovables, que son de propiedad del Estado. No obstante, este equilibrio es dinámico, y su eficacia depende tanto de la claridad normativa, como de la efectiva fiscalización y control del cumplimiento tributario por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo cual no siempre se verifica de manera uniforme.

Tensiones entre fomento a la inversión y carga fiscal

En el diseño e implementación del régimen tributario minero chileno persisten tensiones estructurales de difícil resolución, que impactan directamente el desarrollo de contratos:

Estabilidad versus adaptabilidad: La minería es una industria de largo plazo, que requiere reglas estables. Sin embargo, los cambios normativos, como las reformas al royalty introducidas por la Ley N°21.420 y su modificación con la Ley N°21591, responden a demandas ciudadanas y fiscales que requieren sistemas más progresivos y justos.

Recaudación versus competitividad internacional: Un régimen excesivamente gravoso puede desplazar inversiones hacia otras jurisdicciones mineras con menor carga tributaria (Perú, Australia, Canadá), mientras que uno muy laxo puede diluir la renta nacional derivada de recursos no renovables.

Tributación efectiva versus planificación agresiva: La existencia de grupos multinacionales y estructuras societarias complejas ha generado esquemas de planificación tributaria que tensionan el principio de equidad fiscal. Las normas sobre precios de transferencia y la fiscalización del SII buscan mitigar estos riesgos, pero con resultados aún dispares.

Justicia tributaria versus invariabilidad fiscal: Aunque la invariabilidad entrega certezas, también puede perpetuar tratamientos tributarios anacrónicos o desventajosos para el interés fiscal. Esto ha sido motivo de críticas doctrinarias y de revisión legislativa.

Proyecciones y desafíos normativos futuros

La tributación minera en Chile se encuentra en un momento de redefinición estructural, donde destacan los siguientes desafíos y proyecciones:

- Modernización del régimen de royalty: A partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la Ley N°21.420 y su posterior reforma a la Ley N°21.591, se impone un sistema progresivo y mixto, que plantea desafíos de interpretación y aplicación práctica en los contratos actuales.

- Mayor fiscalización transfronteriza: Se anticipa una intensificación en la aplicación de normas sobre precios de transferencia, en coordinación con organismos internacionales como la OCDE, y un endurecimiento de los requisitos de documentación e información.

- Revisión del régimen de invariabilidad: Es probable que se revise en profundidad la vigencia y justificación de los regímenes de invariabilidad tributaria en la minería, tanto por presiones internas como por recomendaciones internacionales.

- Transparencia y responsabilidad fiscal: Se requerirá una mayor trazabilidad pública de los ingresos mineros, con el objetivo de legitimar la tributación específica del sector y vincularla con políticas de desarrollo sostenible y redistribución.
- Armonización normativa con tratados internacionales: El fortalecimiento de convenios para evitar la doble tributación y de mecanismos de resolución de controversias fiscales (incluido el arbitraje internacional) será clave para reducir litigios y atraer inversión extranjera responsable.

Recomendaciones técnicas para el diseño de contratos tributariamente eficientes

Para enfrentar este escenario complejo y cambiante, se proponen las siguientes recomendaciones de orden técnico y contractual:

- Incorporar cláusulas tributarias detalladas y flexibles que prevean posibles cambios normativos, incluyendo mecanismos de revisión de rentabilidad o de renegociación contractual.

- Realizar auditorías tributarias preventivas durante la negociación y ejecución de contratos, especialmente en lo relativo a operaciones entre partes relacionadas.

- Establecer mecanismos internos de cumplimiento fiscal ("tax compliance") dentro de las empresas mineras, con apoyo de asesores externos especializados en normativa local.

- Aplicar metodologías económicas robustas para la valorización de operaciones mineras, especialmente en contratos con precios de transferencia implícitos (venta de concentrados a filiales, servicios técnicos, financiamiento intragrupo).

- Buscar activamente la aplicación de convenios internacionales para reducir la doble tributación, pero con análisis detallado de sus consecuencias fiscales y contractuales.

El estudio de la normativa tributaria aplicada a contratos de minería en Chile revela un entramado legal y fiscal sofisticado, que requiere dominio técnico, visión estratégica y comprensión interdisciplinaria. El cumplimiento de las obligaciones tributarias no puede entenderse como un elemento accesorio o meramente contable dentro del contrato minero, sino como una condición esencial de su viabilidad económica, jurídica y operativa.

Ante una normativa en evolución y un escenario global cada vez más exigente en materia de justicia fiscal y transparencia, la correcta incorporación de cláusulas tributarias, el conocimiento detallado del marco legal vigente y la adecuada planificación fiscal constituyen herramientas imprescindibles para todo actor del sector minero, tanto en la fase de negociación como en la de ejecución contractual.